

438  
Noventa y  
ocho

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN  
IMPERIUM"

EXPEDIENTE N° 011-2023

CONSORCIO MEFRED

Vs.

GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO

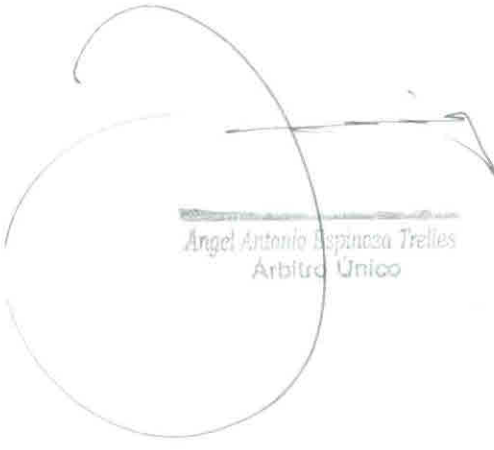
---

LAUDO ARBITRAL

---

*Arbitro Único*

Ángel Antonio Espinoza Trelles

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

*Secretaría Arbitral*

Gabriela Lucero Echevarría Tafur

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM

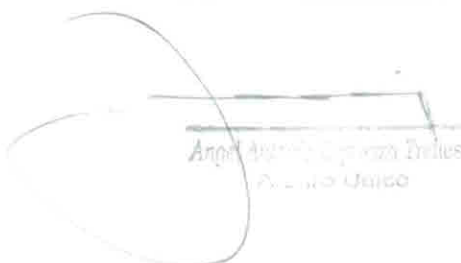
  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL

Huánuco, 01 de julio del 2025

937  
Novecientos  
treinta y siete

## ÍNDICE

- I. ABREVIATURAS
- II. ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA
- III. EL PROCESO ARBITRAL
  - 3.1. El Convenio Arbitral, las Partes y sus Representantes
  - 3.2. Inicio del Proceso Arbitral y Reglas Aplicables
  - 3.3. Escritos Postulatorios y Breve Resumen de las Actuaciones
  - 3.4. Consideraciones Preliminares
- IV. ANÁLISIS DE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA
  - 4.1. Identificación de los argumentos del GOREHCO
  - 4.2. Identificación de los argumentos del CONSORCIO
  - 4.3. Análisis del Tribunal Arbitral
- V. ANÁLISIS DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD
  - 5.1. Identificación de los argumentos del GOREHCO
  - 5.2. Identificación de los argumentos del CONSORCIO
  - 5.3. Análisis del Tribunal Arbitral
- VI. ANÁLISIS DE LA EXCEPCIÓN DE DESISTIMIENTO DE LA PRETENSIÓN
  - 6.1. Identificación de los argumentos del GOREHCO
  - 6.2. Identificación de los argumentos del CONSORCIO
  - 6.3. Análisis del Tribunal Arbitral
- VII. ANÁLISIS DEL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO
  - 7.1. Identificación de los argumentos del CONSORCIO
  - 7.2. Identificación de los argumentos del GOREHCO
  - 7.3. Análisis del Tribunal Arbitral
- VIII. ANÁLISIS DEL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO
  - 8.1. Identificación de los argumentos del CONSORCIO

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Talur  
SECRETARÍA ARBITRAL

- 8.2. Identificación de los argumentos del GOREHCO  
8.3. Análisis del Tribunal Arbitral

936  
Novecientos  
treinta y seis

IX. ANÁLISIS DEL TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

- 9.1. Identificación de los argumentos del CONSORCIO  
9.2. Identificación de los argumentos del GOREHCO  
9.3. Análisis del Tribunal Arbitral

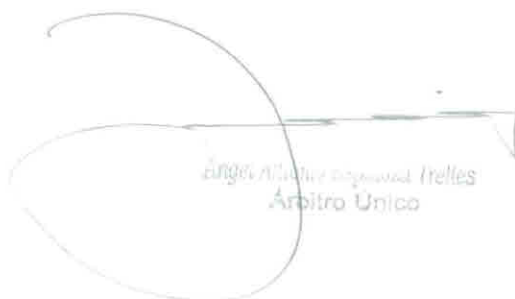
X. ANÁLISIS DEL CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

- 10.1. Identificación de los argumentos del CONSORCIO  
10.2. Identificación de los argumentos del GOREHCO  
10.3. Análisis del Tribunal Arbitral

XI. ANÁLISIS DEL QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO

- 11.1. Identificación de los argumentos del CONSORCIO  
11.2. Identificación de los argumentos del GOREHCO  
11.3. Análisis del Tribunal Arbitral

XII. DECISIÓN DEL ARBITRO ÚNICO - LAUDO

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Ucedo Echevarría Tahir  
SECRETARÍA ARBITRAL

935  
Novecientos  
treinta y  
cinco

**RESOLUCIÓN ARBITRAL N° 11-2025/AU/AAET/HCO**

Huánuco, 01 de julio del 2025

**I. ABREVIATURAS**

- **ACTA DE INSTALACIÓN**

Acta de Instalación de Tribunal Arbitral en Calidad de Arbitro Único de fecha 17 de julio del 2024.

- **EL CENTRO**

Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".

- **EL CONTRATO**

Contrato N° 057-2017-GRH/GR-1 de fecha 24 de mayo del 2017, para la Ejecución de la Obra "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CAJÁN, DEL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGIÓN HUÁNUCO".

- **EL COD**

Cuaderno de Obra Digital.

- **EL CONTRATISTA, EL DEMANDANTE, o EL CONSORCIO**

Consorcio Mefred.

- **LA ENTIDAD, LA DEMANDADA, LA MUNICIPALIDAD o EL GOREHCO**

Gobierno Regional de Huánuco.

- **LAS PARTES**

Conjuntamente el Demandante y la Demandada.

- **LA OBRA**

"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CAJÁN, DEL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGIÓN HUÁNUCO"

- **LCE**

Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado", publicado en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 11 de julio del 2014.

- **LEY DE ARBITRAJE**

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lirio  
SECRETARÍA ARBITRAL



Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje.

- **LPAG**

Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

- **OSCE**

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

- **RLPAG**

Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

- **PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

Licitación Pública N° 011-2016-GRH/GR-1, correspondiente para la Ejecución de la Obra "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CAJÁN, DEL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGIÓN HUÁNUCO".

- **REGLAMENTO**

Reglamento del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".

- **RLCE**

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 10 de diciembre del 2015.

- **RLPAG**

Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

- **SEACE**

Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado

- **TUO de la LPAG**

Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

939  
Novecientos  
treinta y  
nueve

## II. ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA

1. La presente controversia deriva del Contrato N° 057-2017-GRH/GR-1 de fecha 24 de mayo del 2017, suscrito entre el Consorcio Mefred y el Gobierno Regional de Huánuco para la Ejecución de la Obra "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CAJÁN, DEL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGIÓN HUÁNUCO", por un valor de S/

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

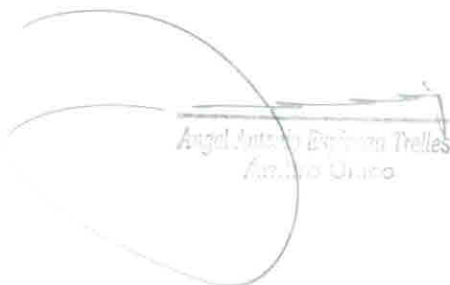
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

6'393,519.00 (Seis Millones Trescientos Noventa y Tres Mil Quinientos Diecinueve con 00/100 Soles); ello en merito a la Licitación Pública N° 011-2016-GRH/GR-1 convocada a través del portal del SEACE con fecha 05 de diciembre del 2016.

2. Con fecha 05 de julio de 2022 el CONSORCIO presenta por mesa de partes del GOREHCO la Carta Notarial N° 001-2022-C.MEFRED requiriendo el cumplimiento de obligaciones esenciales a su cargo, con el apercibimiento de resolver el contrato.
3. Con fecha 21 de julio de 2022 el CONSORCIO presenta por mesa de partes del GOREHCO la Carta Notarial N° 002-2022-C.MEFRED mediante la cual decide resolver en forma total el contrato.
4. Con fecha 25, 26 y 27 de octubre de 2022 se levanta el Acta de Constatación Física e Inventario de Obra.
5. Con fecha 22 de diciembre de 2022 el CONSORCIO presenta por mesa de partes del GOREHCO la Carta N° 015-2022-RMOG/CONSORCIO.MEFRED conteniendo el Expediente de Liquidación de la OBRA.
6. Con fecha 23 de febrero de 2023 el CONSORCIO presenta por mesa de partes del GOREHCO la Carta Notarial N° 001-2023-C.MEFRED comunicando el consentimiento de la Liquidación, por medio de resolución ficta.
7. Con fecha 09 de marzo de 2023 el GOREHCO presenta al CONSORCIO la Carta N° 39-2023-GRH/GRI indicando que no procede la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

### III. EL PROCESO ARBITRAL

#### 3.1. El Convenio Arbitral, las Partes y sus Representantes

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL

8. Convenio Arbitral: La cláusula vigésima del CONTRATO- Solución de Controversias- contiene el acuerdo de las partes de someter a arbitraje cualquier controversia que pudiera surgir entre ellas que deriven o tengan relación con el contrato.

9. La cláusula que contiene el convenio arbitral es la siguiente:

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo AD HOC.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado

10. Como se podrá observar, si bien la cláusula vigésima del CONTRATO establece un arbitraje AD HOC para tramitar la causa, por acuerdo de las partes se ha otorgado competencia institucional al Árbitro Único para conocer las controversias relacionadas o derivadas del CONTRATO. El Árbitro Único entiende que las controversias que surjan en el marco de la Resolución y Liquidación del Contrato derivan del CONTRATO, con lo cual se encuentran dentro de los alcances del convenio arbitral. El Árbitro Único aprecia, además, que las partes que participan en el presente arbitraje son partes signatarias del Contrato y del convenio arbitral.
11. El Árbitro Único deja expresa CONSTANCIA que, durante la tramitación de todo el proceso, las partes no han formulado RECUSACIÓN contra el árbitro.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Echevarría Talar  
SECRETARÍA ARBITRAL

12. Del mismo modo, en líneas posteriores el Árbitro Único expondrá y analizará los cuestionamientos a la competencia del CENTRO y del Árbitro Único que fueran formuladas por las partes.

13. **Identificación de las Partes:** Son partes en el presente arbitraje:

A. PARTE DEMANDANTE

NOMBRE : Consorcio Mefred  
DIRECCIÓN : Jr. San Martín N° 1858- Huánuco- Huánuco- Huánuco  
EMAIL : ecosac.abogados@gmail.com  
REPRESENTANTE : Joseph Armando Mejía Gil

B. PARTE DEMANDADA

NOMBRE : Gobierno Regional de Huánuco  
RUC : 20489250731  
DIRECCIÓN : Calle Calicanto N° 145- Amarilis- Huánuco- Huánuco  
REPRESENTANTE : Juan Carlos Nolorve Rojas  
(Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Huánuco)

3.2. **Inicio del Proceso Arbitral y Reglas Aplicables**

14. **Inicio del Proceso:** El CONSORCIO presentó su solicitud arbitral con fecha 14 de noviembre del 2023. Con la presentación de la Solicitud de Arbitraje se dio inicio al proceso arbitral.

15. Mediante Resolución Directoral N° 021-2024/D(e)GLET/HCO de fecha 03 de julio del 2024, la Directora Encargada del Centro de Arbitraje designa a Ángel Antonio López Trelles como Árbitro Único. La decisión fue notificada al suscrito con fecha 05 de julio del 2024.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Espinoza Trelles  
SECRETARÍA ARBITRAL



16. Mediante comunicación de fecha 10 de julio del 2024, el Árbitro Único aceptó la designación.
17. **Reglas Aplicables:** Las normas aplicables al presente proceso son: (i) las normas aplicables al procedimiento arbitral; y, (ii) las normas aplicables al fondo de la controversia.
18. En lo que respecta al procedimiento arbitral, conforme al numeral 5 del ACTA DE INSTALACIÓN, resultará de aplicación: (i) el ACTA DE INSTALACIÓN; (ii) el Reglamento del CENTRO DE ARBITRAJE; (iii) las normas en materia arbitral contenidas en la LCE y el RLCE; y, (iv) la LEY DE ARBITRAJE.
19. En lo que respecta al fondo de la controversia, la norma aplicable es: (i) la Ley N° 30225 “Ley de Contrataciones del Estado”, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 11 de julio del 2014; (ii) el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” con fecha 10 de diciembre del 2015; (iii) Opiniones en la materia emitida por el OSCE; y iv) las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Décimo Novena del CONTRATO y solo en lo no previsto en el CONTRATO, la LCE, el RLCE, y en las directivas que emita el OSCE.
20. El Árbitro Único hace presente a las partes que, en cuanto a la aplicación de las normas en el tiempo indicadas en el anterior acápite, corresponde que rija la **normativa vigente al momento de la convocatoria del correspondiente proceso de selección**, en nuestro caso la Licitación Pública N° 011-2016-GRH/GR-1 convocada a través del portal del SEACE con fecha 05 de diciembre del 2016, tal como ha sido reconocido por el OSCE a través de sendas jurisprudencias como la Opinión N° 033-2022/DTN que dice:

*“... Al respecto, debe mencionarse que la Constitución, en su artículo 103, señala que “(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las*

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriel Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL

consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley (...)”.

Además, debe agregarse que el artículo 109 de la Constitución dispone: “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”.

A partir de las mencionadas disposiciones se entiende que, en materia de aplicación de las normas en el tiempo, en nuestro ordenamiento rige la denominada teoría de los hechos cumplidos, es decir que la ley es obligatoria desde su entrada en vigencia, esto es, desde el día siguiente a su publicación en el diario oficial, y se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.

Sobre el particular, es importante señalar que el numeral 11 de la Sentencia del Tribunal Constitucional derivada del Expediente N° 0002-2006-PI/TC dice que “Diez – Picaso, (...) sostiene que en el momento en que una ley entra en vigor, despliega, por definición, sus efectos normativos y debe ser aplicada a toda situación subsumible en su supuesto de hecho; luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley a las situaciones, aún no extinguidas, nacidas con anterioridad (...)”.

En ese sentido, como regla general la ley se aplica a los hechos y situaciones que surjan desde que entra en vigencia y también a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes lo que incluye a aquellas, surgidas bajo la legislación anterior y que aun produzcan efectos, salvo que la misma ley establezca algún tipo de excepción...” (Resaltado agregado)

Ello en concordancia con la Opinión N° 057-2019-DTN, que establece:

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Escobar Taur  
SECRETARÍA ARBITRAL



*“Conforme a lo indicado al absolver las consultas anteriores, la Ley permite que el contrato –derivado de un proceso de contratación– se rija conforme a la normativa que correspondía a dicho proceso, que para la materia en consulta se refiere a la normativa vigente al momento de su convocatoria.*

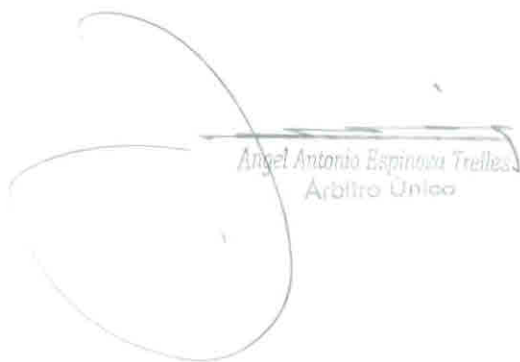
*Asimismo, durante la ejecución contractual pueden presentarse una serie de controversias, como, por ejemplo, las referidas a la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, las cuales se resolvían mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, tal como lo dispone el artículo 52 de la anterior Ley. Así, antes de la culminación del contrato y dentro del plazo fijado en el anterior Reglamento, las partes podían iniciar algunos de los medios de solución de controversias antes citados, entre ellos el arbitraje.*

*En tal sentido, a efectos de solucionar las controversias producidas durante la ejecución del contrato, debían aplicarse las disposiciones previstas en dicho documento contractual, el mismo que se perfeccionó en el marco de la normativa vigente al momento de la convocatoria del correspondiente proceso de selección, sin perjuicio de aquellas disposiciones procedimentales que en el marco de un arbitraje iniciado resulten aplicables al desarrollo del mismo.” (Resaltado agregado)*

21. El arbitraje es institucional; la sede del arbitraje es la ciudad de Huánuco, y en cuanto al tipo de Arbitraje, este es Nacional y de Derecho.

3.3. Escritos Postulatorios y Breve Resumen de las Actuaciones

22. Solicitud de Arbitraje. Con fecha 14 de noviembre del 2023 el CONSORCIO presentó su Solicitud de Arbitraje.



Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único



CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL

23. Con fecha 17 de noviembre del 2023 el CENTRO emite la Resolución Directoral N° 38-2023/D(e)GLET/HCO mediante el cual se admite la Solicitud de Arbitraje.
24. Respuesta a la Solicitud de Arbitraje. Con fecha 23 de noviembre del 2023 el GOREHCO presenta la Carta N° 33-2023-GRH/PPR, formulando objeción u oposición al arbitraje, así como la nulidad de la Resolución Directoral N° 38-2023/D(e)GLET/HCO
25. Con fecha 28 de noviembre del 2023 se emite la Resolución Directoral N° 40-2023/D(e)GLET/HCO mediante la cual se declara infundada la nulidad deducida, entre otros.
26. Designación del Árbitro Único y constitución del Tribunal Arbitral Unipersonal. Mediante Resolución Directoral N° 021-2024/D(e)GLET/HCO de fecha 03 de julio del 2024, la Directora Encargada del CENTRO, conforme a las disposiciones respectivas contenidas en el REGLAMENTO, designa a Ángel Antonio López Trelles como Árbitro Único, quien aceptó el encargo mediante comunicación de fecha 10 de julio del 2024.
27. Acta de Instalación. Con fecha 17 de julio del 2024 se emite el Acta de Instalación de Tribunal Arbitral en calidad de Árbitro Único, mediante el cual se establecen las reglas definitivas del proceso.
28. Demanda. Con fecha 13 de agosto del 2024 el CONSORCIO presenta su demanda arbitral, adjuntando los anexos y demás medios probatorios.
29. Las pretensiones demandadas son las siguientes:
- **PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Solicitamos que el Tribunal Arbitral, **DECLARE CONSENTIDA** la resolución del contrato efectuado por el contratista mediante Carta Notarial N° 002-2022-C.MEFRED de fecha 21 de julio del 2022, y **CONSENTIDA** también el Acta de Constatación Física e Inventario de Obra de fecha 25, 26 y 27 de octubre del 2022.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echegarria Tafur  
SECRETARIA ARBITRAL

- 926  
Novecientos  
veintiseis
- **SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Solicitamos que el Tribunal Arbitral, **DECLARE CONSENTIDA** la Liquidación Técnico Financiera del Contrato N° 057-2017-GRH/GR, practicada por mediante Carta N° 015-2022-RMOG/CONSORCIO.MEFRED, **ORDENÁNDOSE** al Gobierno Regional de Huánuco **EL PAGO** del saldo a favor del contratista por la suma de S/ 2,934,058.56 (Dos Millones Novecientos Treinta y Cuatro Mil Cincuenta y Ocho con 56/100 Soles) incluido IGV, conforme a lo indicado en la Carta Notarial N° 001-2023-C.MEFRED, más los **INTERESES LEGALES** generados desde el momento en que debió efectuarse su pago, hasta la fecha de emisión del laudo; solicitando que el monto total sea calculado por el Tribunal Arbitral al momento de emitir el laudo.
  - **TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Solicitamos que el Tribunal Arbitral, **ORDENE** al Gobierno Regional de Huánuco que asuma el pago de la totalidad de los gastos arbitrales.
  - **PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Solicitamos que el Tribunal Arbitral, **ORDENE** al Gobierno Regional de Huánuco **EL PAGO** a favor del contratista de una **INDEMNIZACIÓN** por los daños y perjuicios ocasionados por la resolución del contrato, conforme al artículo 177° del RLCE y la Clausula Décimo Octava del Contrato N° 057-2017-GRH/GR, por un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las utilidades previstas e indicadas en la Página 28 del Capítulo III-Requerimiento, Sección Específica de las Bases Integradas de la Licitación Pública N° 011-2016-GRH/GR-1; solicitando que dicho monto sea calculado por el Tribunal Arbitral al momento de emitir el laudo.
  - **PRETENSIÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Solicitamos que el Tribunal Arbitral, **ORDENE** al Gobierno Regional Huánuco la inmediata **LIBERACIÓN** y/o **DEVOLUCIÓN** a favor del contratista de la **CARTA FIANZA** de **FIEL CUMPLIMIENTO** N° 0011-0210-9800114356-23 y sus renovaciones emitidas por el BBVA Continental, conforme al numeral 126.2 del artículo 126° del RLCE.

30. **Deducción de Excepciones.** Con fecha 05 de noviembre del 2024 el GOREHCO presenta su escrito deduciendo la Excepción de Incompetencia, Caducidad y de Desistimiento de la Pretensión.
31. **Contestación de Demanda.** Con fecha 20 de noviembre del 2024 el GOREHCO presenta su Contestación de Demanda. No se aprecia que dicho memorial contenga pretensiones dirigidas -en vía de reconversión- contra el CONSORCIO.
32. **Modificación de Pretensión.** Con fecha 31 de marzo del 2025 el CONSORCIO presenta su escrito solicitando la Modificación de su demandada, en el extremo de la Pretensión Accesorio a la Segunda Pretensión Principal.

Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL



33. Mediante Resolución Arbitral N° 08-2025/AU/AAET/HCO de fecha 28 de abril del 2025, se dispuso tener por modificada la Pretensión Accesorio a la Segunda Pretensión Principal de la demanda, entre otros, quedando la misma como sigue:

➤ **PRETENSIÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Solicitamos que el Tribunal Arbitral, **ORDENE** al Gobierno Regional Huánuco la **DEVOLUCIÓN** y/o **PAGO** a favor del contratista de la suma de S/ 639,351.90 (Seiscientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Uno con 90/100 Soles) más los **INTERESES LEGALES** generados desde la fecha de consentimiento de la liquidación hasta la emisión del laudo, que corresponde a la ejecución de la CARTA FIANZA de FIEL CUMPLIMIENTO N° 0011-0210-9800114356-23, conforme dispone el numeral 126.2 del artículo 126° del RLCE; solicitando que el monto total de los intereses sea calculado por el Tribunal Arbitral al momento de laudar.

34. **Audiencia.** Con fecha 05 de mayo del 2025 se levanta el "Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios". En dicha audiencia se otorga un plazo para que las partes puedan presentar sus alegatos escritos, así como solicitar la realización de una Audiencia de Informes Orales si así lo desean.
35. **Alegatos de Cierre.** Con fecha 13 de mayo del 2025 el GOREHCO presenta sus alegatos escritos finales. Con fecha 15 de mayo del 2025 el CONSORCIO hace lo propio y presenta sus alegatos escritos.
36. **Cierre de Actuaciones e Inicio del Plazo para Laudar.** Con fecha 23 de mayo del 2025 se emite la Resolución Arbitral N° 09-2025/AU/AAET/HCO, mediante la cual, entre otros, se dispuso el cierre de actuaciones, dándose inicio al cómputo del plazo para laudar; resolución que fuera notificada a ambas partes con fecha 23 de mayo del 2025.
37. **Ampliación de Plazo para Laudar.** Con fecha 13 de junio del 2025 se emite la Resolución Arbitral N° 10-2025/AU/AAET/HCO, mediante la cual se dispuso ampliar el plazo para laudar, por quince días adicionales.

#### 3.4. **Consideraciones Preliminares**

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Esquivarria Tufur  
SECRETARÍA ARBITRAL

38. El Árbitro Único estima conveniente hacer dos precisiones. La primera precisión está relacionada con el ejercicio del derecho a la defensa de las partes y la valoración de la prueba por parte del Árbitro Único. La segunda precisión está relacionada con las cuestiones que deben ser resueltas por el Árbitro Único en el Laudo.
39. Con respecto a la primera precisión -el ejercicio del derecho a la defensa de las partes y la valoración de la prueba por parte del Árbitro Único- corresponde señalar que las partes han contado con la facultad de presentar su caso de la manera más conveniente a sus intereses. El Árbitro Único no ha emitido decisión alguna que limite o restrinja el derecho a la defensa de las partes durante la tramitación del proceso, permitiéndoles exponer sus respectivas posiciones -por escrito, y en audiencia- de manera plena, sin ningún tipo de limitación.
40. De igual modo, el Árbitro Único declara haberse conducido observando lo previsto en el artículo 49 del REGLAMENTO que dispone: *"Los árbitros tienen la potestad exclusiva para determinar la admisibilidad, pertinencia, actuación y valor de las pruebas ofrecidas"*. Dicha norma coincide con lo establecido en el artículo 43 de la LEY DE ARBITRAJE que señala: *"El Tribunal Arbitral tiene la facultad para determinar de manera exclusiva, la admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas y para ordenar en cualquier momento la presentación o la actuación de las pruebas que estime necesarias"*.
41. El Árbitro Único cumple con identificar, además, que la valoración de las pruebas que sustentan su decisión, y los fundamentos de hecho y de derecho a los cuales acude para pronunciarse sobre las pretensiones planteadas, se van a desarrollar en la parte analítica ("considerandos") del presente Laudo.
42. Con respecto a la segunda precisión -las cuestiones que deben ser resueltas por el Árbitro Único-, se deja constancia que las partes no han formulado objeciones de naturaleza procesal contra los medios probatorios que obran en el expediente arbitral (ya sea "tachas", "oposiciones" u otro análogo). En ese sentido, no existe objeción que deba ser resuelta al momento de laudar.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Escobedo Túlur  
SECRETARÍA ARBITRAL



43. La parte Demandada no ha planteado pretensiones contra la parte Demandante (ya sea en vía de "reconvención" "contrademanda" u otro análogo).
44. Por otro lado, mediante las reglas fijadas por las partes en el ACTA DE INSTALACIÓN, se estableció el costo total del presente proceso arbitral, en la suma de S/18,000.00 (Dieciocho Mil con 00/100 Soles), la misma que debían ser canceladas en forma equitativa a razón de S/ 9,000.00 (Nueve Mil con 00/100 Soles) por cada una.
45. Asimismo, se estableció que, en caso que una de las partes asumiera el pago de los honorarios y gastos administrativos ante la renuencia o demora de la otra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir, debiendo comunicar de este hecho, a fin de que la Árbitro se pronuncie al momento de laudar, con el reembolso de los mismos más los intereses legales respectivos, esto último sólo se resolverá a petición de parte.
46. Sin perjuicio de ello, se estableció que la Árbitro Único puede establecer que el pago del íntegro de las costas y costos corresponda a la parte vencida en el arbitraje.
47. Se debe dejar constancia que el CONSORCIO asumió el costo total del presente proceso arbitral, tal como se verifica en autos.
48. Por otro lado, el Árbitro Único deja constancia que con fecha 05 de mayo del 2025 se ha emitido el "Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios", mediante la cual se han fijado los siguientes Puntos Controvertidos:
1. **PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el tribunal arbitral en calidad de árbitro único deje sin efecto legal y/o declare consentida la resolución del contrato efectuado por el contratista mediante Carta Notarial N°002-2022-C. MEFRED de fecha 21 de julio del 2022, y consentida también el Acta de Constatación Física e Inventario de Obra de fecha 25, 26 y 27 de octubre del 2022.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Llanos Encarnación Tufar  
SECRETARÍA ARBITRAL

2. **SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el tribunal arbitral en calidad de árbitro único deje sin efecto legal y/o consentida la Liquidación Técnico Financiera del Contrato N°057-2017-GRH/GR, practicada mediante Carta N°015-2022-RMOG/CONSORCIO.MEFRED, ORDENÁNDOSE al Gobierno Regional de Huánuco EL PAGO del saldo a favor del contratista por la suma de S/ 2,934,058.56 (Dos Millones Novecientos Treinta y Cuatro Mil Cincuenta y Ocho con 56/100 Soles) incluido IGV, conforme a lo indicado en la Carta Notarial N°001-2023-C.MEFRED, más los INTERESES LEGALES generados desde el momento en que debió efectuarse su pago, hasta la fecha de emisión del laudo; solicitando que el monto total sea calculado por el Tribunal Arbitral al momento de emitir el laudo.
  3. **TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el tribunal arbitral en calidad de árbitro único, ORDENE a una o a las dos partes que asuma el pago de la totalidad de los gastos arbitrales.
  4. **CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el tribunal arbitral en calidad de árbitro único, ORDENE al Gobierno Regional de Huánuco EL PAGO a favor del contratista de una INDEMNIZACIÓN por los daños y perjuicios ocasionados por la resolución del contrato, conforme al artículo 177° del RLCE y la Cláusula Décimo Octava del Contrato N°057-2017-GRH/GR, por un monto equivalente al 50% de las utilidades previstas e indicadas en la Página 28 del Capítulo III-Requerimiento, Sección Específica de las Bases Integradas de la Licitación Pública N°011-2016-GRH/GR-1; solicitando que dicho monto sea calculado por el Tribunal Arbitral al momento de emitir el laudo.
  5. **QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que el tribunal arbitral en calidad de árbitro único, ORDENE al Gobierno Regional Huánuco la DEVOLUCIÓN y/o PAGO a favor del contratista de la suma de S/ 639,351.90 (Seiscientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Uno con 90/100 Soles) más los INTERESES LEGALES generados desde la fecha de consentimiento de la liquidación hasta la emisión del laudo, que corresponde a la ejecución de la CARTA FIANZA de FIEL CUMPLIMIENTO N° 0011-0210-9800114356-23, conforme dispone el numeral 126.2 del artículo 126° del RLCE; solicitando que el monto total de los intereses sea calculado por el Tribunal Arbitral al momento de laudar.
49. El Árbitro Único deja establecido que podrá analizar los puntos controvertidos en el orden que considere apropiado. De ser el caso, si decide pronunciarse sobre alguno de ellos, y si de ello resulta que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre uno o varios de los otros con los que guarde vinculación por la secuencia lógica de razonamiento, omitirá pronunciarse sobre estos últimos, expresando las razones de dicha omisión, sin que esto genere algún tipo de nulidad.
50. De igual forma, en dicha "Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios" se han admitido los siguientes medios probatorio ofrecidos por las partes:

Del CONSORCIO:

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL

921  
Novecientos  
veintiuno

1. Contrato N°057-2017-GRH/GR.
2. Carta Notarial N°001-2022-C.MEFRED.
3. Carta Notarial N°002-2022-C.MEFRED.
4. Acta de Constatación Física e Inventario de Obra.
5. Carta N°015-2022-RMOG/CONSORCIO.MEFRED.
6. Carta Notarial N°001-2023-C. MEFRED.
7. Primera Invitación Para Conciliar.
8. Cargo de Solicitud de Conciliación.
9. Acta de Conciliación N°140-2022.
10. Resolución N°01 de fecha 20 de diciembre de 2022.
11. Cargo de Solicitud de Arbitraje de fecha 19 de diciembre de 2022.
12. Acta de Instalación de Tribunal Arbitral de fecha 17 de marzo del 2023, emitida en el exp.54-2022.
13. Resolución N°06 de fecha 19 de setiembre de 2023, emitida en el exp.54-2022.
14. Resolución N°07 de fecha 02 de octubre de 2023, emitida en el exp.54-2022.
15. Bases Integradas.

Del GOREHCO

1. Contrato N°057-2017-GRH/GR-1
2. Carta Notarial N°001-2022-C. MEFRED
3. Carta Notarial N°002-2022-C. MEFRED
4. Solicitud de conciliación (18-08-2022)
5. Acta de Conciliación N°140-2022
6. Solicitud de arbitraje (19-12-2022)
7. Carta N°015-2022-RMOG/CONSORCIO.MEFRED
8. Carta Notarial N°001-2023-C. MEFRED
9. Carta N°39-2023-GRH/GRI
10. Opinión N°010-2023/DTN
11. Exp. Arbitral N°54-2022

51. Asimismo, se precisa a las partes que la valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas de las partes, se van a desarrollar en forma conjunta en los considerandos del presente laudo.
52. El Árbitro Único señala que constituye un criterio unánimemente aceptado (extensible a los árbitros) que el juzgador no está obligado a exponer y refutar en sus sentencias todos y cada uno de los argumentos de las partes ni a reseñar el modo en que ha ponderado todas y cada una de las pruebas producidas.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Echevarría Taur  
SECRETARÍA ARBITRAL



53. La eventual ausencia de mención en este Laudo de algún argumento, pieza o fundamento indicado por las partes no implica, empero, que se haya dejado de considerar todos los elementos de juicio relevantes que han sido aportados.
54. Finalmente, y tal como se estableció en el ACTA DE INSTALACIÓN, el Tribunal Arbitral dicta el presente el Laudo Arbitral dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del cierre de las actuaciones mediante Resolución Arbitral N° 09-2025/AU/AAET/HCO, la que fuera notificada a ambas partes con fecha 23 de mayo del 2025, así como la ampliación de plazo para laudar dispuesta mediante Resolución Arbitral N° 10-2025/AU/AAET/HCO de fecha 13 de junio del 2025.

#### IV. ANÁLISIS DE LA EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA

##### 4.1. Identificación de los argumentos del GOREHCO

55. El GOREHCO presenta con fecha 05 de noviembre del 2024 su escrito deduciendo la Excepción de Incompetencia, fundamentando su pedido de la siguiente forma:

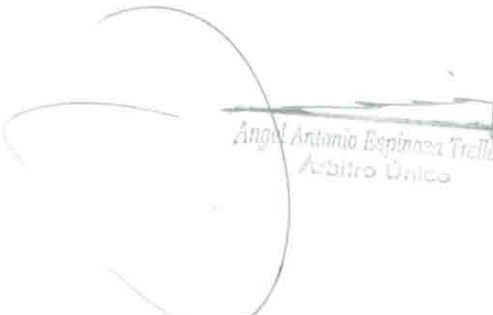
##### I. EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA:

Que, por corresponder al derecho de defensa de mi representada formulo excepción de incompetencia del árbitro y por derivación del Centro de Arbitraje "Corporación Imperium"; por lo que declarándose FUNDADA se deberá disponer el archivo definitivo del arbitraje; conforme a los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

- El Gobierno Regional Huánuco (en adelante Entidad) y el Consorcio Mefred han suscrito el contrato de ejecución de la obra: "Instalación del servicio de agua para riego en la localidad de Cajan, del Distrito de Pinra, Provincia de Huacaybamba, Región Huánuco" N° 057-2017GRH/GR con fecha 24 de mayo de 2017.
- En la cláusula vigésima del contrato se ha pactado el convenio arbitral:

*Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.*

*Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo AD HOC.*

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL



919  
Novecienta  
diecinueve

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

- De lo glosado se desprende claramente que la cláusula arbitral es uno de tipo ad-hoc, por lo que el Contratista y el Centro de Arbitraje debió sujetarse a lo dispuesto en el Art. 185°, 186° y 187° del Decreto Supremo N° 350-2015-EF.
- Siendo así, correspondía que el arbitraje sea administrado a través del Sistema Nacional de Arbitraje – OSCE y no por el Centro de Arbitraje denominado “Corporación Imperium”; en consecuencia, debe estimarse favorablemente la excepción de incompetencia formulada oportunamente y ordenarse el archivo definitivo del arbitraje, al estar incurriéndose en manifiesta vulneración del convenio arbitral acordado por las partes.

**Medio probatorio:**

- El mérito de todo el expediente arbitral 11-2023.
- El mérito del Contrato N° 057-2017-GRH/GR, el cual ya obra en el expediente, por lo que pido se tenga como ofrecido e incorporado al expediente.

#### 4.2. Identificación de los argumentos del CONSORCIO

56. Por su parte, mediante escrito presentado el 04 de diciembre del 2024, el CONSORCIO absuelve el traslado con la excepción deducida, indicando lo siguiente:

2. Es así que, habiendo mi representada interpuesto la solicitud de arbitraje por ante el Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Corporación Imperium de la ciudad de Huánuco, mediante Resolución Directoral N° 38-2023/D(e)GLET/HCO de fecha 17 de noviembre del 2023 se resolvió, entre otros, admitir a trámite nuestra solicitud arbitral, la misma que se notificó válidamente a la demandada Gobierno Regional Huánuco, quien **tenía plenamente habilitado su derecho de formular Oposición al inicio del arbitraje** conforme indica el Art. 15 del Reglamento del Centro; sin embargo, **la demandada no ejerció tal derecho dentro del plazo establecido**, ya que con su Carta N° 33-2023-GRH/PPR, presentado el 23 de noviembre del 2023, únicamente realiza pedidos distintos a los contemplados por el reglamento, tal como mostramos a continuación:
3. En tal sentido Señor Arbitro, la demandada no ha formulado oposición al inicio del arbitraje dentro del plazo establecido, razón por la cual ha consentido y se ha sometido tácitamente a la competencia del centro y su reglamento, por cuanto habría operado la “renuncia a objetar” indicado en el art. 11° del Decreto Legislativo N° 1071 “Ley de Arbitraje” que señala:

Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM

Gabriela Lucero Echevarría Talur  
SECRETARÍA ARBITRAL

918  
Nove cientos  
dieciocho

*\*... Artículo 11.- Renuncia a objetar.*

*Si una parte que conociendo, o debiendo conocer, que no se ha observado o se ha infringido una norma de este Decreto Legislativo de la que las partes pueden apartarse, o un acuerdo de las partes, o una disposición del reglamento arbitral aplicable, prosigue con el arbitraje y no objeta su incumplimiento tan pronto como le sea posible, se considerará que renuncia a objetar el laudo por dichas circunstancias..."*

4. Del mismo modo, la demandada señala que el tipo de arbitraje es uno Ad Hoc, tal como se señala el convenio arbitral, sin embargo, la propia demandada ha adjuntado la documentación correspondiente a un anterior arbitraje de tipo "institucional" llevado ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco, signado con Expediente N° 54-2022, la misma que fue archivada por falta de pago de la actual demandada; por lo tanto, ya en anteriores oportunidades las partes reconocimos la preponderancia de lo indicado por el art. 187° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D.S. N° 350-2015-EF que prescribe:

*\*... Artículo 187.- Respuesta de Arbitraje*

*La parte que reciba una solicitud de arbitraje de conformidad con el artículo precedente, **debe responderla por escrito dentro del plazo de diez (10) días hábiles**, contados a partir del día siguiente de la recepción de la respectiva solicitud, con indicación de la designación del árbitro, que en caso de la Entidad debe ser aprobado por su Titular o por quien este haya delegado tal función, cuando corresponda, y su posición o resumen referencial respecto de la controversia y su cuantía. De ser el caso, la respuesta puede contener una ampliación o réplica respecto de la materia controvertida detallada en la solicitud. **La falta de respuesta o toda oposición formulada en contra del arbitraje, no interrumpe el desarrollo del mismo ni de los respectivos procedimientos para que se lleve a cabo la conformación del tribunal arbitral y la tramitación del arbitraje...***

5. Conforme a ello, la Excepción de Incompetencia planteada deviene en infundada, por cuanto las partes hemos aceptado la competencia del Centro de Arbitraje y su Reglamento, así como el sometimiento a un arbitraje de tipo "institucional", ya que no hemos formulado oposición a ello dentro del plazo establecido.

#### 4.3. Análisis del Tribunal Arbitral

57. A efecto de dilucidar la presente solicitud de excepción, es necesario abordar la conceptualización jurídica de lo que se entiende por ésta, así como su tratamiento normativo en el marco de las contrataciones del Estado, ello a efectos de tener un marco conceptual estructurado que permita arribar a una solución ajustada a derecho.
58. Las Excepciones constituyen medios de defensa recogidos por la doctrina civil, sobre las cuales la Corte Suprema de Justicia de la República ha tenido oportunidad de definirla como aquel "medio de defensa que se confiere al demandado, en virtud del cual puede poner de manifiesto al juez la ausencia o insuficiencia de uno de los presupuestos procesales (Competencia del juez, Capacidad Procesal de las partes, y

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL

Requisitos esenciales de la demanda), o de una de las condiciones de ejercicio válido de la acción (Legitimidad e interés para obrar), con la finalidad de paralizar y subsanar algún vicio procesal o, en su caso, extinguir la relación jurídico procesal”<sup>1</sup>.

59. La Dirección de Arbitraje Administrativo del OSCE mediante Opinión en Arbitraje N° 001-2014/DAA describe a las excepciones como:

*“... Como se aprecia, el artículo citado no detalla una lista taxativa o cerrada de excepciones, pues señala que (i) se fundamentan en la inexistencia, nulidad, anulabilidad, invalidez o ineficacia del convenio arbitral; (ii) pueden interponerse por no estar pactado el arbitraje para resolver materia controvertida; (iii) pueden basarse en cualquier estimación que impida entrar en el fondo de la controversia (tales como las excepciones de prescripción, caducidad, cosa juzgada o cualquier otra que tenga por objeto impedir la continuación de las actuaciones arbitrales).*

*De esta manera, las “excepciones” (también denominadas “objeciones” por la Ley de Arbitraje) constituyen una especial manera de ejercer el derecho de contradicción o defensa, pues son herramientas procesales que emplean las partes a fin de cuestionar la viabilidad del arbitraje e impedir la continuidad de algunas o todas las actuaciones arbitrales, sin cuestionar, necesariamente, el fondo de la controversia.*

*En este punto, cabe precisar que la absolución de excepciones en la vía arbitral esta estrechamente ligada al ejercicio del Competence- Competence de los árbitros, en virtud del cual éstos son los competentes para pronunciarse sobre los alcances de su propia competencia, ya sea a partir de la valoración de los vicios de fondo o forma que se aleguen en torno a la validez y/o eficacia del convenio arbitral, o desde la evaluación de los elementos de juicio que comprometan su autoridad para resolver la materia controvertida...”*

60. Bajo ese contexto y avocándonos al análisis de la excepción deducida, el GOREHCO plantea la Excepción de Incompetencia basado en el hecho que el convenio arbitral

<sup>1</sup> Casación N° 1736-2003-Lima

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tufur  
SECRETARÍA ARBITRAL



contenía la indicación expresa que arbitraje sería del tipo Ad Hoc, respecto a lo cual, el CONTRATO en su Cláusula Vigésima indica:

916  
Noventa y seis

**CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 122, 146, 152, 168, 170, 177, 178, 179 y 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado o, en su defecto, en el inciso 45.2 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. El arbitraje será de tipo AD HOC.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 183 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el inciso 45.9 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

61. Como se observa, efectivamente, el convenio arbitral suscrito entre las partes contiene la indicación expresa del tipo de arbitraje, y dado que un convenio arbitral es el acuerdo entre las partes para resolver sus controversias a través de un proceso arbitral, acorde con la tutela procesal efectiva y, por ende, con el debido proceso, entonces dicho acuerdo responde a la libertad de las partes y a las reglas que pudieran haberse fijado en ella.
62. No obstante lo descrito precedentemente, el CONSORCIO señala que su contraparte se ha sometido a la competencia institucional del CENTRO y su REGLAMENTO, por cuanto ésta no ha cumplido con oponerse a la solicitud de inicio del proceso arbitral dentro de los plazos establecidos.
63. Al respecto, el Árbitro Único conviene en verificar si es que existe la posibilidad que las partes puedan variar las reglas establecidas en el convenio arbitral, para ello resulta importante definir al convenio arbitral, respecto a lo cual el numeral 1 del artículo 13 de la LEY DE ARBITRAJE la define como un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL



surgido o puedan surgir entre ellas, respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza. Ahora, respecto a la naturaleza del convenio arbitral dentro de las contrataciones públicas, compartimos el criterio asumido por BARCHI VELAOCHAGA<sup>2</sup>, al indicar que la Ley de Contrataciones del Estado contiene las disposiciones y los lineamientos que deben observar las entidades del sector público en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras. En otras palabras, en materia de contratación, el Estado uniformiza los términos respecto de los cuales las entidades del sector público deben contratar para la adquisición de bienes y servicios. Por tanto, estamos más próximos a un supuesto de contrato por adhesión o de cláusulas generales de contratación, que a un supuesto de “arbitraje obligatorio”.

64. En esa misma línea, BARCHI VELAOCHAGA<sup>3</sup> señala que, en el ordenamiento jurídico peruano, dado que el convenio arbitral no crea una relación obligatoria entre las partes, dicho convenio no califica como contrato, siendo que **el convenio arbitral es un negocio jurídico al cual se le aplica la disciplina general de los contratos**:

*“...En nuestra opinión, si bien las partes del convenio arbitral crean una relación jurídica, no crean una relación obligatoria. Veamos. La relación jurídica designa la vinculación entre dos complejos centros de interés; vale decir, la relación entre dos situaciones jurídicas. La situación jurídica es un centro de imputación de derechos y deberes, atribuidos por el ordenamiento legal, cuya titularidad corresponde a uno o más sujetos de derecho (de ahí la expresión: “situación o posición subjetiva”).*

*Las situaciones jurídicas se clasifican en activas y pasivas. La situación jurídica activa es apta para asegurar al titular la obtención de un resultado favorable, es decir, la satisfacción de un interés; y la pasiva es la que sirve de instrumento para la realización de la situación activa. La relación obligatoria supone la relación entre un derecho de crédito (derecho subjetivo) y una obligación.*

<sup>2</sup> BARCHI VELAOCHAGA, Luciano. El Convenio arbitral en el Decreto Legislativo 1071. Revista Ius Et Praxis, Revista de la Facultad de Derecho U. Lima- N° 44. ISSN 1027-8168. 2013. Pág. 89

<sup>3</sup> Ob. Cit. Pág. 95

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARIA ARBITRAL

919  
Novecentos y  
catorce

*La obligación es un deber jurídico particular con contenido patrimonial. La obligación supone la necesidad de realizar la prestación debida. Se trata de un deber jurídico que se concreta en la adopción de un determinado comportamiento que ha de ajustarse a los rasgos descritos en el programa de prestación.*

*El convenio arbitral "es un acuerdo por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o de otra naturaleza". En tal sentido, si una parte decide someter a arbitraje alguna controversia que surja, la otra no tiene, en estricto, una obligación.*

*En la obligación, el sujeto pasivo debe ejecutar su prestación (conducta) para satisfacer el interés del acreedor, el cual, en caso de lesión de su interés, podrá utilizar los remedios que el ordenamiento jurídico pone a su disposición. En cambio, la sujeción hace referencia a la situación pasiva de un sujeto que soporta un poder ajeno y las consecuentes modificaciones de su propia esfera jurídica, sin que ello dependa o se encuentre vinculado a alguna pretensión a su cargo. Si una de las partes decide someter a arbitraje una controversia, la otra no tiene más que aceptar dicha decisión; el comportamiento del sujeto pasivo es irrelevante e incluso el arbitraje se llevará a cabo en su rebeldía.*

*Por lo general, la situación pasiva denominada "sujeción" se contrapone a un derecho potestativo. El derecho potestativo atribuye al sujeto el poder de incidir en la esfera subjetiva ajena, sin que este pueda oponerse. En tal sentido, basta la iniciativa de una de las partes del convenio arbitral (como titular de un derecho potestativo) para someter una controversia a arbitraje, y la otra parte no podrá oponerse. Para Fernández-Ballesteros, el convenio arbitral tiene una finalidad inmediata y otra mediata. La inmediata es excluir de la jurisdicción ordinaria el conocimiento de una determinada controversia, y la finalidad mediata es obtener la resolución de esa controversia con los mismos efectos que una sentencia firme. Para este autor, "producido el convenio arbitral, las partes no tienen obligaciones en sentido propio,*

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echegarria Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL

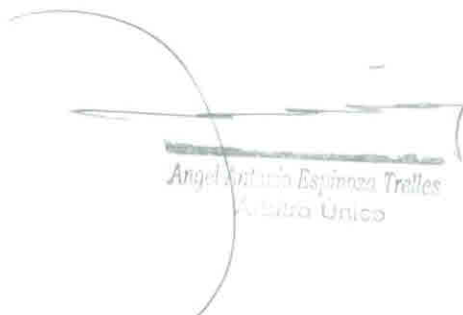
*ni antes, ni durante el proceso arbitral, ni después de su conclusión". Esto nos aproxima a los llamados "contratos procesales" de la doctrina germánica (Prozessvertrag), es decir, aquellos contratos cuyo principal efecto se presenta en el ámbito procesal.*

*En tal sentido, el convenio arbitral produce, por un lado, efectos procesales, y, por otro, efectos sustanciales, creando una relación jurídica que no es una relación obligatoria, sino una relación que tiene como situación jurídica pasiva la sujeción y como situación jurídica activa un derecho potestativo, a la que llamaremos "relación arbitral".*

*Para De Benito Llopis-Llombart, negar la existencia de una relación obligatoria tiene importantes consecuencias. Así, si una de las partes interpusiera una demanda judicial respecto a una materia sometida a arbitraje, ello no implicaría el incumplimiento de una obligación, por lo que esa parte no estaría sujeta a ninguna consecuencia desfavorable, como pago de daños y perjuicios o condena de costas (2010: 84-85).*

*La relación arbitral tiene, por lo general, carácter recíproco. Así, si una de las partes interpusiera una demanda judicial respecto a una materia sometida a arbitraje, la otra parte podría deducir la excepción del convenio arbitral, y de no invocarla en el plazo correspondiente, se entendería que renuncia al arbitraje "solo respecto a las materias demandadas judicialmente".*

*¿Es válido el pacto compromisorio asimétrico? En virtud de la cláusula compromisoria asimétrica, "al menos uno de los compromitentes se reserva la facultad de optar, al plantearse una de las controversias sometidas a arbitraje, entre acudir al arbitraje o a la jurisdicción estatal, quedando la otra parte vinculada por esa elección" (De Benito Llopis-Llombart 2010: 56). En principio, sobre la base del principio de la autonomía de la voluntad, creemos que estas cláusulas son válidas. No obstante, tratándose de convenios arbitrales referidos a relaciones jurídicas*

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL



*contenidas en cláusulas generales de contratación o contratos por adhesión, un pacto compromisorio asimétrico a favor del predisponente sería, en nuestra opinión, una cláusula abusiva o vejatoria.*

*Por lo expuesto, opinamos que en el ordenamiento jurídico peruano, dado que el convenio arbitral no crea una relación obligatoria entre las partes, dicho convenio no califica como contrato. El convenio arbitral es un negocio jurídico al cual se le aplica la disciplina general de los contratos..."*

65. Dado el carácter "recíproco" del convenio arbitral dentro de las contrataciones públicas, por el cual la relación entre las partes tiene como situación jurídica pasiva la sujeción y como situación jurídica activa un derecho potestativo, entonces, resulta plenamente válido que si bien el GOREHCO y el CONSORCIO se han sometido al imperio del convenio arbitral pactado en el CONTRATO, incluyendo el tipo de arbitraje a seguirse como uno AD HOC, empero, las partes podrían modificar, de forma tácita o expresa, una o todas las reglas establecidas para el proceso arbitral, tal como reconoce el propio RLCE a través de sus artículos 186° y 187° al señalar:

*"... Artículo 186.- Solicitud de Arbitraje*

*En caso las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional o no hayan pactado al respecto, el arbitraje se inicia con la solicitud de arbitraje dirigida a la otra parte por escrito, con indicación del convenio arbitral, incluyendo la designación del árbitro, cuando corresponda. La designación del árbitro por parte de la Entidad debe ser aprobada por su Titular o por quien este haya delegado tal función. La solicitud también deberá incluir un resumen de la o las controversias a ser sometidas a arbitraje y su cuantía, de ser pertinente.*

*La comunicación a la Entidad o al contratista debe ser dirigida al último domicilio válidamente señalado para efectos de la ejecución contractual.*

*Artículo 187.- Respuesta de Arbitraje*

*La parte que reciba una solicitud de arbitraje de conformidad con el artículo precedente, debe responderla por escrito dentro del plazo de diez (10) días*

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Etchevarría Talar  
SECRETARÍA ARBITRAL



hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción de la respectiva solicitud, con indicación de la designación del árbitro, que en caso de la Entidad debe ser aprobado por su Titular o por quien este haya delegado tal función, cuando corresponda, y su posición o resumen referencial respecto de la controversia y su cuantía. De ser el caso, la respuesta puede contener una ampliación o réplica respecto de la materia controvertida detallada en la solicitud.

La falta de respuesta o toda oposición formulada en contra del arbitraje, no interrumpe el desarrollo del mismo ni de los respectivos procedimientos para que se lleve a cabo la conformación del tribunal arbitral y la tramitación del arbitraje..."

66. Debe tenerse en cuenta también que, de forma concordante, el artículo 11° de la LEY DE ARBITRAJE contempla la imposición de un silencio positivo, a favor de la parte solicitante, a través de la Renuncia a Objetar entendida como:

*"... Artículo 11.- Renuncia a objetar.*

*Si una parte que conociendo, o debiendo conocer, que no se ha observado o se ha infringido una norma de este Decreto Legislativo de la que las partes pueden apartarse, o un acuerdo de las partes, o una disposición del reglamento arbitral aplicable, prosigue con el arbitraje y no objeta su incumplimiento tan pronto como le sea posible, se considerará que renuncia a objetar el laudo por dichas circunstancias..."*

67. Se observa entonces que el propio RLCE contempla que en caso las partes no se hayan sometido a un arbitraje institucional (como el presente caso donde se sometieron a un arbitraje AD HOC) o no hayan pactado al respecto, el arbitraje se inicia con la solicitud de arbitraje dirigida a la otra parte por escrito; ahora, **la falta de respuesta o toda oposición formulada en contra del arbitraje, no interrumpe** el desarrollo del mismo ni de los respectivos procedimientos para que se lleve a cabo la conformación del tribunal arbitral y la tramitación del arbitraje, ello a la luz de la aplicación de la Renuncia a Objetar contemplada por el artículo 11° de la LEY DE

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echegarria Tajur  
SECRETARÍA ARBITRAL

ARBITRAJE, por el cual la parte que pudo oponerse al arbitraje o a ciertos actos dentro de esta, no lo hace, entonces, se considerará que renuncia a objetar el laudo por dichas circunstancias.

68. Para nuestro caso tenemos que el CONSORCIO, con fecha 14 de noviembre del 2023, presenta la Solicitud de Arbitraje ante el CENTRO, que da inicio al proceso arbitral, la misma que en su ítem 3 invoca la realización de un arbitraje INSTITUCIONAL y a través de ARBITRO ÚNICO; dicha solicitud fue admitida mediante Resolución Directoral N° 38-2023/D(e)GLET/HCO (del 17/11/2023) y válidamente notificada al GOREHCO con fecha 20 de noviembre del 2023:

**CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ARBITRAL N° 001**

EXP. ARBITRAL : N° 011- 2023  
DEMANDANTE : CONSORCIO MEFRED  
DEMANDADO : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO  
DESTINATARIO : GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO  
REPRESENTANTE : PROCURADOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO  
DIRECCIÓN : CALLE CALICANTO N° 145 DEL DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO



**ATENCIÓN:**

Por la presente cumpla con hacer llegar **RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°38-2023/D(e)GLET/HCO**, de fecha 17 de noviembre de 2023, para conocimiento y fines.

69. Ante ello el GOREHCO ha presentado las siguientes documentales:

**FECHA DE NOTIFICACIÓN CON LA SOLICITUD DE ARBITRAJE: 20/11/2023**

| N° | DOCUMENTO | SUMILLA | DESCRIPCIÓN | FECHA DE RECEPCIÓN POR EL CENTRO | COMPUTO DE DÍAS, A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN CON LA SOLICITUD DE ARBITRAJE |
|----|-----------|---------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL

|   |                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |     |
|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| 1 | Carta N° 33-2023-GRH/PPR | Objeción/Oposición      | La entidad formula oposición al arbitraje, cuestionando la competencia del CENTRO para conocer la controversia, indicando que, en todo caso, el arbitraje debería ventilarse ante la Cámara de Comercio de Huánuco, entre otros.                                | 23/11/2023 | 3   |
| 2 | Escrito                  | Reconsideración y otros | La entidad formula reconsideración y nulidad contra la R.D. 40-2023/D(e)/GLET/HCO por supuestos defectos en la notificación con el reglamento del centro, así como nuevamente se cuestiona la competencia del centro para conocer la controversia, entre otros. | 01/12/2023 | 11  |
| 3 | Escrito                  | Lo que se indica        | La entidad formula nulidad y reconsideración contra la R.D. 43-2023/D(e)/GLET/HCO por supuesta vulneración a su derecho de defensa, así como se deje sin efecto la convocatoria a la audiencia de actos preparatorios y audiencia especial, entre otros.        | 14/12/2023 | 24  |
| 4 | Escrito                  | Lo que se indica        | La entidad se reserva el derecho de no convalidación de los actos procesales, así como nuevamente se opone al arbitraje, <b>pero ahora indicando que el arbitraje sería de tipo AD HOC, entre otros.</b>                                                        | 10/07/2024 | 233 |

909  
Novedades  
nuevas

70. Como se puede observar, recién con fecha 10 de julio del 2024 el GOREHCO formula oposición al arbitraje invocando que no se ha seguido el tipo AD HOC establecido por el convenio arbitral, es decir, han transcurrido más de 07 meses desde que el GOREHCO recepcionara la solicitud de arbitraje, para que recién se invoque la causal que sustenta la presente Excepción de Incompetencia, tal como mostramos a continuación:

*Ángel Antonio Espinoza Trelles*  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
*Gabriela Lleras Luyenda Tahir*  
SECRETARÍA ARBITRAL

908  
Novecientos  
ochito



Exp. 11-2023

Lo que se indica

**AL CENTRO DE ARBITRAJE CORPORACIÓN IMPERIUM**

**JUAN CARLOS NOLORVE ROJAS**, en mi condición de Procurador Público del Gobierno Regional de Huánuco, en los ségudos con el "CONSORCIO MEFRED", con respeto digo:

Que, preliminarmente **SOLICITO** se tenga presente que la participación en los actos de defensa de mi representada debe entenderse como no convalidación de las graves irregularidades en el presente arbitraje, la no convalidación debe entenderse extensivo para todo el proceso arbitral, por lo que la no referencia expresa o la participación activa en actos de defensa posteriores debe entenderse con esta reserva de mi derecho de no convalidación.

**Primer otrosí digo.** - Que, por corresponder al derecho de mi representada formulé oposición a la instalación del tribunal arbitral unipersonal; en consecuencia, debiera dejarse sin efecto la Resolución Directoral N° 021-2024/D(e)GLET/HCO (03.07.24), toda vez que mi representada desde el primer emplazamiento a formulado oposición al arbitraje en mérito a que las partes no nos hemos puesto de acuerdo para que el Centro de Arbitraje Imperium administre el arbitraje y designe al árbitro, en consecuencia, siendo que nunca hubo acuerdo para variar o modificar el convenio arbitral, en todo caso correspondía al Contratista estar a los términos acordados en la cláusula vigésima del contrato N° 057-20217-GRH/GR en donde se señaló que el arbitraje sería *ad hoc*, por lo que cualquier actuación fuera del marco del acuerdo expreso es nulo de pleno derecho y en todo caso nos reservamos el derecho de acudir en anulación de laudo.

71. Ello permite al Árbitro Único tener certeza que si bien inicialmente el convenio arbitral establecía el tipo de arbitraje AD HOC a través del cual se tramitaría la causa, sin embargo dicha regla fue variada a una de tipo INSTITUCIONAL a instancia de la parte solicitante (en este caso el CONSORCIO) mediante Solicitud de Arbitraje de fecha 14 de noviembre del 2023, ante lo cual su contraparte (en este caso el GOREHCO) de forma tácita aceptó dicha variación al haber dejado operar la Renuncia a Objetar contemplada por el artículo 11° de la LEY DE ARBITRAJE, no habiéndose opuesto oportunamente al arbitraje por dichas circunstancias; todo lo cual nos lleva a tener plena convicción sobre la validez y eficacia del presente proceso arbitral, así como de los actos desarrollados dentro de esta, tal como reconocen los artículos 186° y 187° del RLCE, con todo lo cual la excepción planteada amerita ser desestimada.
72. Por los fundamentos expuestos, corresponde declarar INFUNDADA la Excepción de Incompetencia deducida por el GOREHCO mediante su escrito de fecha 05 de noviembre del 2024.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tahir  
SECRETARIA ARBITRAL



907  
Novecientos  
siete

## V. ANÁLISIS DE LA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD

### 5.1. Identificación de los argumentos del GOREHCO

73. El GOREHCO presenta con fecha 05 de noviembre del 2024 su escrito deduciendo la Excepción de Caducidad, fundamentando su pedido de la siguiente forma:

#### II. EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD:

Que, por corresponder al derecho de defensa de mi representada formulo excepción de caducidad para recurrir al arbitraje por parte del Contratista; por lo que declarándose FUNDADA se deberá disponer el archivo definitivo del arbitraje; conforme a los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

- La presente controversia tiene su antecedente en el proceso arbitral tramitado con el expediente N° 54 2022 ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huánuco, seguido entre las mismas partes
- En dicho proceso el Contratista formulo, vía reconvenión, las siguientes pretensiones:

PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Solicitamos que el Tribunal Arbitral, ORDENE CONSENTIDA la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO efectuado por el contratista mediante Carta Notarial N° 002-2022-C MEFREDO, notificada a la entidad el 21 de julio de 2022, y CONSENTIDA también el Acta de Constatación Física e Inventario de Obra elaborada los días 24, 26 y 27 de octubre de 2022.

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Solicitamos que el Tribunal Arbitral, ORDENE al Gobierno Regional Huánuco que asuma el pago de la totalidad de las costas y costos de la reconvenión.

PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Solicitamos que el Tribunal Arbitral, DECARE CONSENTIDA la liquidación técnica financiera del Contrato N° 057-2017 GRH/GR, practicado por el Contratista mediante Carta N° 011-2022-IGMOS/CONSORCIO MUI BED, y notificada a la entidad el 22 de noviembre de 2022, ORDENE NADA MÁS al Gobierno Regional Huánuco el pago del saldo a favor del contratista indicarlo en la Carta Notarial N° 001-2023-C MEFREDO.

#### SEGUNDA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Solicitamos que el Tribunal Arbitral, ORDENE al Gobierno Regional Huánuco la inmediata LIBERACIÓN y/o DI VOLUCIÓN, a favor del contratista, de la CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO N° 0011 0710 9800114456 73 y sus renovaciones, emitidas por el BBVA Continental, conforme al numeral 126.2 del artículo 126° del RLCE.

#### TERCERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Solicitamos que el Tribunal Arbitral, ORDENE al Gobierno Regional Huánuco el pago a favor del contratista de una INDENIZACIÓN equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las utilidades indicadas en la Página 28 del Capítulo III Requerimiento, Sección Específica de los Bases Integradas de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 011-2016-GRH/HU-1, conforme a lo indicado por el artículo 177° del RLCE.

- La reconvenión fue archivada mediante Resolución N° 07-2023 de fecha 02 de octubre de 2023 por falta de pago de gastos arbitrales y confirmado con Resolución N° 09-2023 de fecha 02 de noviembre de 2023.

En ese contexto, el Contratista nuevamente formula las pretensiones que en su momento fueron archivados por falta de pago, siendo estas referidas a: 1) resolución de contrato; 2) consentimiento de liquidación y pago de saldo a favor; 3) liberación de cartas fianzas y 4) pago de costas y costos.

- De acuerdo al Art. 179° y 177° del Decreto Supremo N° 350-2015-EF cualquiera controversia sobre liquidación o resolución de contrato se resuelve dentro de los plazos de caducidad previstos en el Art. 45° de la Ley N° 30225; es decir, dentro de los treinta (30) días hábiles.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Echevarría Talur  
SECRETARÍA ARBITRAL

406  
Novecientos  
seis

- En el presente caso, el Contratista pretende hacer valer derechos que en su momento ya lo había ejercido vía reconvencción, sin embargo, lo dejó archivar, por lo que a la fecha las pretensiones y en específico las referidas a resolución y liquidación del contrato se encuentran plenamente caducadas.

Medio probatorio:

- El mérito de todo el expediente arbitral N° 11-2023
- El mérito de la reconvencción incoado en el expediente arbitral 54-2022
- El mérito de la Resolución N° 07-2023 del expediente arbitral 54-2022
- El mérito de la Resolución N° 09-2023 del expediente arbitral 54-2022

## 5.2. Identificación de los argumentos del CONSORCIO

74. Por su parte, mediante escrito presentado el 04 de diciembre del 2024, el CONSORCIO absuelve el traslado con la excepción deducida, indicando lo siguiente:

### **Respecto a la Excepción de Caducidad**

6. La demandada señala que mi representada pretende hacer valer derechos que en su momento ya lo habíamos ejercido vía reconvencción, por lo que, según su criterio, a la fecha las pretensiones y en específico las referidas a resolución y liquidación de contrato se encuentran plenamente caducadas.
7. Al respecto, lo señalado por la demandada es completamente falso señor arbitro, ya que conforme señala el art. 2004 del Código Civil, de aplicación supletoria, **los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto contrario**; por lo tanto, se debe tener en cuenta lo indicado por el art. 45.2 de la Ley de Contrataciones del Estado en cuanto señala:

*"... 45.2 Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.*

***En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de solución de controversias previstos en este artículo deben ser iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha del pago final.***

*Luego del pago final, las controversias solo pueden estar referidas a vicios ocultos en bienes, servicios u obras y a las obligaciones previstas en el contrato que deban cumplirse con posterioridad al pago final. En estos casos, el medio de solución de controversias se debe iniciar dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.*

*En los casos en que, de acuerdo al numeral anterior, resulte de aplicación la Junta de Resolución de Disputas, pueden ser sometidas a esta todas las controversias que surjan durante la ejecución de la obra hasta la recepción total de la misma. Las decisiones emitidas por la Junta de Resolución de Disputas solo pueden ser sometidas a arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles de recibida la obra. Las controversias que surjan con posterioridad a dicha recepción pueden ser sometidas directamente a arbitraje dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.*

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tahir  
SECRETARÍA ARBITRAL

*Todos los plazos señalados en este numeral son de caducidad...*

90%  
Nueveenta  
único

8. Conforme a ello, dado que la presente controversia versa sobre el reconocimiento del consentimiento de la liquidación de obra practicada por el contratista, así como las consecuencias accesorias derivadas de ello, entonces, dichas controversias pueden ser sometidas a arbitraje hasta antes de la fecha del pago final, pago que hasta la fecha no se ha dado y por lo tanto el presente arbitraje se encuentra dentro del plazo de caducidad previsto.
9. Conforme a ello, la excepción de caducidad debe ser desestimada.

### 5.3. Análisis del Tribunal Arbitral

75. La caducidad es una institución jurídica por la cual un acto o el ejercicio de un derecho potestativo se sujeta a un plazo prefijado y perentorio, que en caso de no ser ejecutado determina la extinción del derecho, tanto a nivel sustantivo como adjetivo.

76. Al respecto, OSTERLING PARODI y CASTILLO FREYRE<sup>4</sup> señalan:

*"... En lo que respecta a la caducidad, la misma es definida como el instrumento mediante el cual el transcurso del tiempo extingue el derecho y la acción correspondiente en razón de la inacción de su titular durante el plazo prefijado por la ley o la voluntad de los particulares ..."*

77. Conforme a ello, el paso del tiempo origina la extinción de derechos o facultades jurídicas porque llevan consigo una modificación que afecta al derecho objetivo. A mayor abundamiento, es importante tener presente que la caducidad constituye un medio de extinción del derecho y la acción correspondiente, está determinada por el transcurso del tiempo y su plazo tiene por característica de ser perentorio y fatal. La caducidad está íntimamente vinculada con el interés colectivo y la seguridad jurídica, por ello el juez está facultado para aplicarla de oficio, en una verdadera función de policía jurídico, superando el interés individual; razón por la que, los plazos de caducidad son fijados por la ley, sin admitir pacto en contrario. A diferencia de la prescripción -que tiene base de autonomía, al ser disponible, por lo

<sup>4</sup> OSTERLING PARODI; FELIPE y FREYRE CASTILLO; MARIO. "Todo Prescribe, Caduca, a Menos que la Ley Señale lo Contrario". Publicado en la Revista Derecho y Sociedad, Pág. 268. (<http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/viewFile/16895/17202>)

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Echeverría Tafur  
SECRETARIA ARBITRAL



que debe ser alegada en excepción procesal por la parte demandada-, la caducidad opera ipso iure, no encontrándose en poder de nadie el disponer de ella bajo alguna forma o modalidad; es así que la prescripción otorga la posibilidad al deudor de liberarse, la que puede o no aprovechar, de acuerdo a su voluntad.

78. La norma establece que la caducidad se produce transcurrido el último día del plazo, aunque esta sea inhábil, lo cual remarca la indefectibilidad de su acaecer, resultando independiente y ajeno a la voluntad de las personas; bajo dicho análisis, queda por sentado que: *“la diferencia fundamental entre prescripción y caducidad es que mientras en el primero es necesaria la actuación del derecho potestativo del beneficiario (en vía de excepción o de acción), en fin, la actuación de su autonomía privada; en el segundo, se trata de un fenómeno de extinción heterónoma de las situaciones jurídicas subjetivas, es decir, se prescinde totalmente de la intención, voluntad y actuación del beneficiado con el plazo”*<sup>5</sup>.
79. Siendo así, conviene establecer la estructura normativa que se establece para su aplicación y efectos. Para iniciar con ello, procederemos en primer término a establecer las bases normativas que la regulan en su naturaleza esencial, para en segundo término proceder a analizarla en el marco específico, esto es en materia de la normativa de contrataciones del Estado, toda vez que la interpretación y aplicación de la norma no debe limitarse a una de carácter literal o aislada sino sistemática - integral; máxime, si se tiene que el concepto de caducidad es uno que es transversal a todo el sistema jurídico peruano, debiendo el presente Tribunal Arbitral optimizar los derechos fundamentales, principio que impone a los juzgadores la exigencia de interpretar los requisitos y presupuestos procesales en el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a obtener una resolución válida sobre el fondo.
80. Tenemos entonces que los Artículos 2003°, 2004°, 2005°, 2006 y 2007 del Código Civil establecen la base y estructura normativa para la aplicación de la caducidad y sus efectos:

<sup>5</sup> MERINO, Roger. “Algunos apuntes en torno a la prescripción extintiva y la caducidad”. En *Diálogo con la Jurisprudencia*. Lima: Gaceta Jurídica, N° 104, 2007, p. 25.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Echevarría Taur  
SECRETARIA ARBITRAL



903  
Novecientos  
tres

*“... Artículo 2003.- Efectos de la caducidad*

*La caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente.*

*Artículo 2004.- Legalidad en plazos de caducidad*

*Los plazos de caducidad los fija la ley, sin admitir pacto contrario.*

*Artículo 2005.- Continuidad de la caducidad*

*La caducidad no admite interrupción ni suspensión, salvo el caso previsto en el artículo 1994, inciso 8.*

*Artículo 2006.- Declaración de caducidad*

*La caducidad puede ser declarada de oficio o a petición de parte.*

*Artículo 2007.- Cumplimiento del plazo de caducidad*

*La caducidad se produce transcurrido el último día del plazo, aunque éste sea inhábil...”*

81. De acuerdo a las normas del Código Civil tenemos entonces que operada la caducidad ésta implica la imposibilidad absoluta de incoar proceso jurisdiccional alguno, que los pazos de caducidad son establecidos por ley, estableciendo una reserva de ley para determinar cuando ocurre la caducidad de un derecho y finalmente, un aspecto importante para la resolución de la presente excepción, es que la caducidad no es posible de ser interrumpida o suspendida, salvo sea imposible reclamar el derecho ante un tribunal peruano, por cuanto se inspira en razones de orden público.
82. En este punto del análisis, conviene abordar el aspecto específico de la caducidad, es decir su aplicación a la resolución de controversias en materia de contratos regulados bajo la normativa de contrataciones del Estado, la Ley y su Reglamento, siendo así, glosamos la parte correspondiente del Artículo 45°, numerales 45.1 y 45.2, de la LCE:

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Talur  
SECRETARÍA ARBITRAL

*"... 45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Las controversias sobre la nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje (...)*

*45.2 Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.*

*En supuestos diferentes a los mencionados en el párrafo anterior, los medios de solución de controversias previstos en este artículo deben ser iniciados por la parte interesada en cualquier momento anterior a la fecha del pago final. (...)*

*Todos los plazos antes señalados son de caducidad..."*

83. Observamos entonces que la Ley ha establecido dos regímenes para la aplicación de la caducidad en materia de contrataciones del Estado, uno específico y otro general, el primero respecto de determinados supuestos entre los que no se encuentra el cuestionamiento o la declaratoria del consentimiento tanto de la resolución del contrato como de la liquidación de obra, y el segundo, para todos aquellos supuestos que no se han previsto taxativamente.
84. En esa línea de razonamiento, respecto a la controversia surgida referida al consentimiento de la resolución del contrato y la liquidación de esta, tales supuestos no se encuentran limitadas al plazo de caducidad de treinta días hábiles, por no encontrarse en el listado taxativo del numeral 45.2 del artículo 45° de la LCE, dado que la controversia existente en el presente arbitraje no es respecto al fondo de la liquidación o de la resolución del contrato de obra, sino que versa sobre la aprobación y/o consentimiento ficto de éstas, por lo tanto, no puede establecerse la existencia de una controversia a partir que el demandante solicite en vía arbitral el

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Echicueras Tufur  
SECRETARÍA ARBITRAL

reconocimiento del estado de la resolución del contrato y su liquidación, pues ello constituye únicamente el requerimiento formal del consentimiento de un derecho que el CONSORCIO considera ganado por el paso del tiempo conforme a la Ley y su Reglamento, supuesto totalmente distinto al previsto en el citado artículo de la Ley; por lo que le resulta aplicable el segundo supuesto establecido en el numeral 45.2 del artículo 45° de la LCE, que establece que se puede incoar un procedimiento conciliatorio o arbitraje hasta antes de producirse el pago final, y siendo que a la fecha no se ha producido éste, dado que existe una controversia al respecto, **se tiene que el plazo de caducidad no ha operado.**

85. Ahora, el GOREHCO señala también que el CONSORCIO pretende hacer valer derechos que en su momento ya lo había solicitado vía reconvención, a la luz de los actuados del Expediente Arbitral N° 54-2022 tramitado ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huánuco, la misma que fue archivada por falta de pago, lo que a su criterio implicaría que tales pretensiones habrían caducado. Para absolver dicha observación nos remitiremos a lo señalado por el numeral 4 del artículo 72° de la LEY DE ARBITRAJE en cuanto señala:

*“... 4. La decisión del tribunal arbitral de terminar las actuaciones ante el incumplimiento de la obligación del depósito de los anticipos correspondientes **no perjudica el convenio arbitral**. La misma regla se aplica a las reclamaciones excluidas del arbitraje por no encontrarse cubiertas con los respectivos anticipos...”*

86. Conforme a ello, la terminación de las actuaciones arbitrales originadas por el incumplimiento de pago de los anticipos arbitrales hasta antes de la emisión del laudo, no perjudica al convenio arbitral y, por ende, **no impediría el inicio de un nuevo proceso arbitral, siempre y cuando la controversia aún se encuentre dentro del plazo de caducidad respectivo**; tal como ha sido reconocido por la Opinión N° 003-2012/DAA:

*“... Si bien el archivo o conclusión de las actuaciones arbitrales por falta de pago de los honorarios arbitrales, **no impide el inicio de un nuevo proceso arbitral**, el*

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL

*sometimiento de las controversias a arbitraje debe formularse dentro del plazo de caducidad establecido en la normativa de contrataciones del Estado...”*

87. Idéntico criterio adoptan los juristas PUGLIANINI GUERRA y EYZAGUIRRE CAHUANA<sup>6</sup>, al señalar:

*“... La terminación del arbitraje por falta de pagos de los gastos arbitrales es precisamente un archivamiento. Como mencionamos anteriormente, en el arbitraje, un tribunal arbitral puede declarar el archivamiento del procedimiento por falta de pagos de los gastos, es decir, de los honorarios profesionales. Al no haber pronunciamiento de fondo, el archivamiento extingue la relación arbitral entre las partes y el tribunal arbitral, la cual se originó mediante la activación del convenio arbitral, sin una resolución definitiva de la controversia.*

*Sin perjuicio de ello, el numeral 4 del artículo 72 de la Ley de Arbitraje indica que el tribunal arbitral puede terminar las actuaciones ante el incumplimiento de la obligación del depósito de los anticipos correspondientes sin perjudicar al convenio arbitral. Esto quiere decir que los efectos del convenio arbitral quedan indemnes, pudiendo volverse a activar el convenio arbitral y volver a iniciar el arbitraje...”*

88. Conforme a ello, si bien el CONSORCIO ha formulado dentro del Expediente Arbitral N° 54-2022 similares pretensiones a las de la presente causa, las cuales fueron objeto de archivamiento ante la falta de pago de los costos arbitrales originados en esta, sin embargo, al no haber pronunciamiento de fondo y dado que, según el segundo supuesto establecido en el numeral 45.2 del artículo 45° de la LCE y a lo determinado en el fundamento 83 del presente laudo, tales controversias pueden ser sometidas a un proceso conciliatorio o arbitraje hasta antes de producirse

<sup>6</sup> PUGLIANINI GUERRA, Luis y EYZAGUIRRE CAHUANA, Eloy Arturo. La caducidad en el arbitraje en contrataciones con el Estado: Reflexiones sobre la publicación del Decreto de Urgencia N° 20-2020. Edit. Foro Jurídico (Lima). N° 18. 2020. ISSN: 2520-9922. Pág. 62. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/download/23397/22417/>

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único



el pago final y dado que el mismo no se ha efectuados, entonces, se tiene que el plazo de caducidad no ha operado.

89. Resulta importante considerar el análisis efectuado por el Tribunal Constitucional en la resolución del Expediente N° 04225-2006-PA/TC, respecto a su entendimiento sobre la caducidad:

*"... Al respecto, conforme al artículo en cuestión, el referido plazo debe ser computado a partir del momento en que se produce la afectación, siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado en posibilidad de interponer la demanda o, si esto no fuera posible, desde el momento de la remoción del impedimento. En este sentido el cómputo se inicia a partir del momento en que el demandante conoció del acto lesivo..."*

90. Bajo la premisa expuesta, queda evidenciado que para el máximo intérprete de la Constitución los plazos de caducidad se activan sólo cuando se produce la afectación o controversia respecto del cual el interesado debe proceder a incoar la tutela jurisdiccional efectiva; por lo que, de seguir la línea expuesta por el GOREHCO, se evidencia una contradicción abierta con lo señalado por el intérprete constitucional. En consecuencia, no puede establecerse que se ha producido la caducidad del derecho de acción del CONSORCIO para controvertir o exigir en vía jurisdiccional (arbitraje en el presente caso) el reconocimiento del consentimiento tanto de la resolución del contrato como de su liquidación, respectivamente, así como de las consecuencias accesorias que se deriven de estas; por lo que corresponde desestimar la excepción planteada.
91. Por los fundamentos expuestos, corresponde declarar INFUNDADA la Excepción de Caducidad deducida por el GOREHCO mediante su escrito de fecha 05 de noviembre del 2024.

## VI. ANÁLISIS DE LA EXCEPCIÓN DE DESISTIMIENTO DE LA PRETENSIÓN

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Talur  
SECRETARIA ARBITRAL

898  
Odieciento  
noventa  
y ocho

## 6.1. Identificación de los argumentos del GOREHCO

92. El GOREHCO presenta con fecha 05 de noviembre del 2024 su escrito deduciendo la Excepción de Desistimiento de la Pretensión, fundamentando su pedido de la siguiente forma:

### III. EXCEPCIÓN DE DESISTIMIENTO DE LA PRETENSION:

Que, por corresponder al derecho de defensa de mi representada formulo excepción de desistimiento de las siguientes pretensiones:

**PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Solicitamos que el Tribunal Arbitral, DECLARE CONSENTIDA la resolución del contrato efectuado por el contratista mediante Carta Notarial N° 002-2022-C.MEFRED de fecha 21 de julio del 2022, y CONSENTIDA también el Acta de Constatación Física e Inventario de Obra de fecha 25, 26 y 27 de octubre del 2022.

**SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Solicitamos que el Tribunal Arbitral, DECLARE CONSENTIDA la Liquidación Técnico Financiera del Contrato N° 057-2017-GRH/GR, practicada por mediante Carta N° 015-2022-RMOG/CONSORCIO.MEFRED, ORDENÁNDOSE al Gobierno Regional de Huánuco EL PAGO del saldo a favor del contratista por la suma de S/ 2,934,058.56 (Dos Millones Novecientos Treinta y Cuatro Mil Cincuenta y Ocho con 56/100 Soles) incluido IGV, conforme a lo indicado en la Carta Notarial N° 001-2023-C.MEFRED, más los INTERESES LEGALES generados desde el momento en que debió efectuarse su pago, hasta la fecha de emisión del laudo, solicitando que el monto total sea calculado por el Tribunal Arbitral al momento de emitir el laudo.

**TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Solicitamos que el Tribunal Arbitral, ORDENE al Gobierno Regional de Huánuco que asuma el pago de la totalidad de los gastos arbitrales.

**PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Solicitamos que el Tribunal Arbitral, ORDENE al Gobierno Regional de Huánuco EL PAGO a favor del contratista de una INDEMNIZACIÓN por los daños y perjuicios ocasionados por la resolución del contrato, conforme al artículo 177° del RLCE y la Clausula Décimo Octava del Contrato N° 057-2017-GRH/GR, por un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las utilidades previstas e indicadas

en la Página 28 del Capítulo III- Requerimiento, Sección Específica de las Bases Integradas de la Licitación Pública N° 011-2016-GRH/GR-1; solicitando que dicho monto sea calculado por el Tribunal Arbitral al momento de emitir el laudo.

**PRETENSIÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Solicitamos que el Tribunal Arbitral, ORDENE al Gobierno Regional Huánuco la inmediata LIBERACIÓN y/o DEVOLUCIÓN a favor del contratista de la CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO N° 0011-0210-9800114356-23 y sus renovaciones emitidas por el BBVA Continental, conforme al numeral 126.2 del artículo 126° del RLCE.

Por lo que declarándose FUNDADA se deberá disponer el archivo definitivo del arbitraje; conforme a los siguientes fundamentos de hecho y derecho:

En efecto, la presente controversia tiene su antecedente en el proceso arbitral tramitado con el expediente N° 54-2022 ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huánuco, seguido entre las mismas partes. En dicho arbitraje el Contratista formuló **reconvención** con las siguientes pretensiones:

**PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Solicitamos que el Tribunal Arbitral, DECLARE CONSENTIDA la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO efectuado por el contratista mediante Carta Notarial N° 002-2022-C.MEFRED, notificada a la entidad en 21 de julio de 2022, y CONSENTIDA también el Acta de Constatación Física e Inventario de Obra relacionada los días 25, 26 y 27 de octubre de 2022.

**SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Solicitamos que el Tribunal Arbitral, ORDENE al Gobierno Regional Huánuco que asuma el pago de la totalidad de los costas y costos de la reconvención.

**PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Solicitamos que el Tribunal Arbitral, DECLARE CONSENTIDA la Liquidación Técnico Financiera del Contrato N° 057-2017-GRH/GR, practicada por el Contratista mediante Carta N° 015-2022-RMOG/CONSORCIO.MEFRED y notificada a la entidad en 22 de diciembre de 2022, ORDENÁNDOSE al Gobierno Regional Huánuco el pago del saldo a favor del contratista indicado en la Carta Notarial N° 001-2023-C.MEFRED.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
Gabriela Lucero Escobedo Tudor  
Contratista

897  
Ochocientos  
noventa y  
siete

**SEGUNDA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:**

Solicitamos que el Tribunal Arbitral, ORDENE al Gobierno Regional Huánuco la inmediata LIBERACIÓN y/o DEVOLUCIÓN, a favor del contratista, de la CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO N° 0011-0210-9800114356-23 y sus renovaciones, emitidas por el BBVA Continental, conforme al numeral 176-7 del artículo 128° del RLCE.

**TERCERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:**

Solicitamos que el Tribunal Arbitral, ORDENE al Gobierno Regional Huánuco el pago a favor del contratista de una **INDENIZACIÓN** equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las utilidades indicadas en la página 28 del Capítulo II Requerimiento, Sección Específica de las Bases Integradas de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 011-2016-GRH/GRH-1, conforme a lo indicado por el artículo 177° del RLCE.

- Ante la renuencia en el pago de honorarios arbitrales, la árbitro hizo efectivo el apercibimiento de tener por DESISTIDA la reconvencción formulada por el Consorcio Mefred; en consecuencia, dispuso el archivamiento definitivo del proceso arbitral, así se desprende de la Resolución N° 07-2023 de fecha 02 de octubre de 2023 y Resolución N° 09-2023 de fecha 02 de noviembre de 2023.
- Siendo así, se puede colegir que las pretensiones que se formulan en el presente arbitraje, ya han sido materia de desistimiento en el arbitraje anterior llevado a cabo en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Huánuco, así se tiene que todos están referidos a las siguientes materias:
  - ✓ Consentimiento de resolución de contrato.
  - ✓ Consentimiento de liquidación de contrato de obra.
  - ✓ Liberación y/o devolución de Carta Fianza de fiel cumplimiento.
  - ✓ Indemnización por daños y perjuicios por resolución de contrato equivalente al 50% de las utilidades.
  - ✓ Pago total de gastos arbitrales.
- Siendo así, deberá estimarse positivamente la excepción deducida y disponerse el archivamiento del presente arbitraje.

## 6.2. Identificación de los argumentos del CONSORCIO

93. Por su parte, mediante escrito presentado el 04 de diciembre del 2024, el CONSORCIO absuelve el traslado de la excepción deducida, indicando lo siguiente:

**Respecto a la Excepción de Desistimiento de la Pretensión**

10. La demandada indica que, dado que en el Expediente N° 54-2022, tramitado ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco, en el cual el árbitro único hizo efectivo el apercibimiento de tener por desistida la reconvencción formulada por el Consorcio Mefred, entonces, ya se dispuso el archivamiento de dicho proceso arbitral.
11. Al respecto debemos indicar que el anterior proceso arbitral es independiente del que se viene tramitando actualmente, ya que en el Expediente N° 54-2022, tramitado ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco, **no se llegó a emitir ningún laudo arbitral que vincule a las partes**, por ende, las resoluciones y pronunciamientos emitidos en dicho proceso, en nada afectan ni tienen incidencia sobre la presente causa. Por dicho motivo la excepción planteada debe ser desestimada.

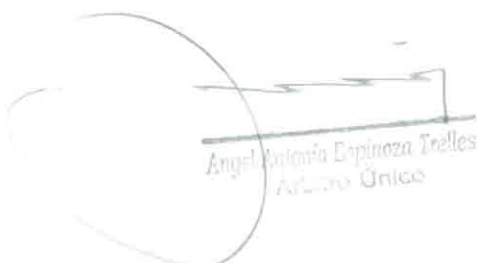
## 6.3. Análisis del Tribunal Arbitral

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Echazarra Talar  
SECRETARIA ARBITRAL

94. Antes de entrar de lleno al análisis de la controversia, debemos iniciar señalando que el derecho de acceso a la justicia tiene base constitucional, puesto que se trata de un contenido implícito del derecho a la tutela jurisdiccional, este último reconocido en el inciso 3 del Artículo 139° de la Constitución y como tal, garantiza que un particular tenga la posibilidad, real y efectiva, de acudir al juez, como tercero imparcial e independiente, con el objeto de encargarle la determinación de un derecho reclamado o una transgresión efectuada contra sus derechos; sin embargo, un punto a considerar es que dicho derecho puede ser restringido o acotado, siempre que no se transgreda su núcleo duro.
95. Ahora, respecto al desistimiento, en palabras de SANCHO DURÁN<sup>7</sup>: *"El desistimiento es una declaración de voluntad de la parte actora por la que manifiesta su deseo de abandonar el proceso que ella misma ha iniciado, antes de que termine el juicio, sin que se dicte pronunciamiento alguno sobre la pretensión interpuesta"*.
96. La LEY DE ARBITRAJE, en su inciso a) numeral 2 artículo 60°, contempla al desistimiento como una de las formas de terminación de las actuaciones arbitrales, indicando:
- "... Artículo 60.- Terminación de las actuaciones.*  
*(...)*  
*2. El tribunal arbitral también ordenará la terminación de las actuaciones:*
- a. Cuando el demandante se desista de su demanda, a menos que el demandado se oponga a ello y el tribunal arbitral le reconozca un interés legítimo en obtener una solución definitiva de la controversia..."*
97. Conforme a ello, dentro del proceso arbitral, el desistimiento es una forma de terminación de las actuaciones arbitrales, por la que la parte actora manifiesta su deseo de no continuar con el proceso, sin que se dicte pronunciamiento sobre la

<sup>7</sup> Sancho Durán, J. (2016). La terminación anormal del proceso (1): desistimiento, renuncia y allanamiento. Obtenido de <http://javiersancho.es/2016/12/01/la-terminacion-anormal-del-proceso-1-desistimientorenuncia-y-allanamiento/>

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL



controversia; criterio similar al recogido por GARCÍA-BLANCH<sup>8</sup> quien nos ilustra de la siguiente manera:

*“... El desistimiento puede ser en todo o en parte. Si es total, el arbitraje acabará en ese momento sin que se dicte laudo, puesto que ya no habrá objeto sobre el que llegar a un acuerdo o decisión. Si esto sucede, obviamente no se producirá el efecto de cosa juzgada, y se puede volver a plantear un arbitraje o juicio con identidad de objeto y partes. Si, por el contrario, es parcial, el proceso continuará referido únicamente a las pretensiones que no han sido desistidas.*

*Del mismo modo, el desistimiento se puede clasificar como unilateral o bilateral. Será unilateral cuando la declaración de voluntad la realice el demandante antes de que se emplaze al demandado para que conteste a la demanda. En este caso, la parte que ha iniciado el proceso puede desistir del mismo sin contar con la otra parte, mientras que si ya ha sido emplazado, tendrá derecho el demandado a oponerse al desistimiento, ya que aunque no haya sido él quien haya instado el comienzo del arbitraje, puede ser que le convenga proseguir con él. Para que esto sea posible, es necesario que los árbitros le reconozcan un interés legítimo en continuar con el arbitraje...”*

98. De manera similar y a título puramente referencial, el primer párrafo del artículo 343° y primer párrafo del artículo 344° del Código Procesal Civil, regulan lo siguiente respecto al desistimiento:

*“... Desistimiento del proceso o del acto procesal. –*

*Artículo 343.- El desistimiento del proceso lo da por concluido sin afectar la pretensión. Cuando se formula después de notificada la demanda, requiere la conformidad del demandado expresada dentro de tercer día de notificado, o en su rebeldía. Si hubiera oposición, el desistimiento carecerá de eficacia, debiendo continuar el proceso” (...)*

<sup>8</sup> GARCÍA-BLANCH SANZ DE ANDINO, Leticia. La finalización del proceso arbitral. Junio: 2019. Comillas Universidad Pontificia. Madrid. P.20. Obtenido de: <https://repositorio.comillas.edu/xmlui/bitstream/handle/11531/29262/TFG-%20Garcia%20Blanch%20Sanz%20de%20Andino%2C%20Leticia.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Luján Echevarría Tatur  
SECRETARÍA ARBITRAL

894  
Deliberación  
univocal 7  
univocal

*Desistimiento de la pretensión. –*

*Artículo 344.- La resolución que aprueba el desistimiento de la pretensión, produce los efectos de una demanda infundada con la autoridad de la cosa juzgada. Este desistimiento no requerirá la conformidad del demandado, debiendo el Juez revisar únicamente la capacidad de quien lo realiza y la naturaleza del derecho que sustenta la pretensión, teniendo en cuenta lo dispuesto sobre la improcedencia del allanamiento en lo que corresponda...”*

99. Conforme a ello, la **LEY DE ARBITRAJE contempla únicamente la institución jurídica del desistimiento de la demanda y solo en caso que el demandante manifieste dicha voluntad**, a menos que el demandado se oponga a ello y el tribunal arbitral le reconozca un interés legítimo en obtener una solución definitiva de la controversia; entonces, el desistimiento de la demanda arbitral requiere necesariamente la aprobación del demandado (de forma similar al desistimiento del proceso o del acto procesal reconocido por el art. 343° del Código Procesal Civil) pues este desistimiento no afecta la pretensión (como si contempla la legislación civil a través del art. 344 de la norma adjetiva) y **la parte que lo formula podría volver a iniciar nuevamente otro proceso**, dado que no existe una solución definitiva de la controversia.
100. Para el presente caso el GOREHCO indica que dentro del Expediente Arbitral N° 54-2022, tramitada ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco, el Tribunal Arbitral con Resoluciones N° 07-2023 (02/10/2023) y 09-2023 (02/11/2023), hizo efectivo el apercibimiento de tener por desistida la reconvencción formulada por el CONSORCIO, mediante la cual se contrademandó las mismas pretensiones que las que se ventilan en la presente causa, tales como: consentimiento de resolución y liquidación del contrato de obra, liberación y/o devolución de fianza de fiel cumplimiento, indemnización por daños y perjuicios, y pago de gastos arbitrales.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriel Echevarría Tufar  
SECRETARÍA ARBITRAL

101. Al respecto, de la revisión de los actuados en el Expediente Arbitral N° 54-2022, el suscrito verifica que no existe acto donde alguna de las partes haya manifestado expresamente su deseo de desistirse de la demanda o de la reconvencción arbitral, al contrario, el desistimiento alegado por el GOREHCO surge como una sanción del tribunal arbitral ante la falta de pago de los costos de la reconvencción, tal como se observa de la Resolución N° 07-2023, en donde incluso se deja a salvo el derecho de plantear un nuevo arbitraje sobre los mismos hechos controvertidos, ya que “no existe pronunciamiento sobre el fondo de la controversia”:

**Segundo.** – Habiendo llegado a su término el plazo otorgado, se advierte que el CONTRATISTA no ha cumplido con efectivizar el pago de los gastos arbitrales correspondientes a su reconvencción, pese a ser válidamente notificado con el requerimiento descrito precedentemente.

**Primero.** – **TÉNGASE POR DESISTIDA** la reconvencción planteada por el **CONSORCIO MEFRED** y, en consecuencia, **ARCHÍVESE DEFINITIVAMENTE** el presente proceso arbitral, sin pronunciamiento sobre el fondo.

102. Asimismo no obra en el Expediente Arbitral N° 54-2022 la constancia del traslado efectuado al GOREHCO con el desistimiento de su contraparte para su respectivo pronunciamiento, ya que este tiene derecho de oponerse a dicha forma de terminación de las actuaciones arbitrales, ello con la finalidad de que se le reconozca un interés legítimo en obtener una solución definitiva de la controversia; por lo tanto, el desistimiento invocado por el GOREHCO no reviste la forma de la institución jurídica reconocida por el inciso a) numeral 2 del artículo 60° de la LEY DE ARBITRAJE, ya que, además, dicha figura implica el desistimiento total de la demanda sin que se dicte laudo y en el que, no habiendo objeto sobre el que llegar a un acuerdo o decisión, **no se producirá el efecto de cosa juzgada, pudiendo volverse a plantear un arbitraje o juicio con identidad de objeto y partes**; por lo tanto, corresponde desestimar la excepción planteada.

  
Angel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Llovera Enriquez Talur  
SECRETARIA ARBITRAL



103. Por los fundamentos expuestos, corresponde declarar INFUNDADA la Excepción de Desistimiento de la Pretensión deducida por el GOREHCO mediante su escrito de fecha 05 de noviembre del 2024.

## VII. ANÁLISIS DEL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

### 7.1. Identificación de los argumentos del CONSORCIO

104. El CONSORCIO señala mediante su demanda de fecha 13 de agosto del 2024, lo siguiente:

3.4. Entonces y a fin de determinar la validez y eficacia de la resolución del contrato realizado por mi representada, corresponde analizar si el contratista ha seguido el procedimiento señalado por la norma, para lo cual procedemos a enumerar los antecedentes del procedimiento de resolución de contrato:

- Con fecha 05 de julio de 2022 presentamos a la entidad la Carta Notarial N° 001-2022-C.MEFRED mediante la cual **requerimos** el cumplimiento de obligaciones esenciales a cargo de la entidad dentro del plazo de 15 días, esto es, que cumpla con realizar y concluir el procedimiento de recepción de obra conforme a lo indicado por los numerales 1, 2 y 3 del Art. 178 del RLCE, bajo apercibimiento de resolver el contrato; ello en vista que habían transcurrido más de siete meses desde que se realizara la última acción correspondiente a la recepción de la obra.
- Con fecha 21 de julio de 2022 presentamos a la entidad la Carta Notarial N° 002-2022-C.MEFRED mediante la cual **resolvemos** en forma total el contrato, por la causal de incumplimiento injustificado de las obligaciones esenciales a cargo del Gobierno Regional Huánuco.
- Mediante Acta de Constatación Física e Inventario de Obra de fecha 25, 26 y 27 de octubre de 2022, se concluye dicha diligencia en cumplimiento de lo ordenado por el art. 177 del RLCE, quedando la obra a cargo de la entidad.

3.5. Conforme a ello Señor Arbitro, se advierte que mi representada ha ejercido su derecho de resolver el contrato cumpliendo estrictamente con el procedimiento establecido en el artículo 136° del RLCE, que prescribe:

***"Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato (...) En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación..."***

(La negrita, la cursiva y el subrayado son nuestros)

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL



891  
Ochocientos  
noventa

3.6. Ante dicha situación Señor Arbitro, la entidad contaba con el plazo de 30 días hábiles para solicitar el inicio de un medio de solución de controversias (Conciliación o Arbitraje), tal como señala el último párrafo del art. 177° del RLCE que dice:

"... En caso surgiese alguna controversia sobre la resolución del contrato, cualquiera de las partes puede recurrir a los medios de solución establecidos en la Ley, el Reglamento o en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes de la notificación de la resolución, vencido el cual la resolución del contrato queda consentida..."

(la negrita, la cursiva y el subrayado son nuestros)

3.7. Es así que, si tomamos en cuenta la fecha de resolución del contrato, entonces, el plazo de caducidad descrito en el anterior numeral vencía el 07 de setiembre de 2022, para lo cual a continuación enumeramos los actos realizados durante esta fase de solución de controversias:

- Con fecha 22 de agosto de 2022 el Gobierno Regional de Huánuco **Solicita el inicio de la Conciliación** ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco.
- Con fecha 25 de noviembre de 2022 se levanta el Acta de Conciliación N° 140-2022, la misma que concluye con Falta de Acuerdo Conciliatorio por no haber llegado a ningún acuerdo las partes y por concluida la conciliación.
- Con fecha 19 de diciembre de 2022 el Gobierno Regional de Huánuco **solicita el inicio del Arbitraje** ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco.
- Con fecha 20 de diciembre de 2022 el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco emite la Resolución N° 01-2022 mediante la cual admite a trámite la solicitud de arbitraje presentada por la entidad.
- Con fecha 19 de setiembre de 2023 el Arbitro Único, Dra. Victoria Pérez Aguilar, emite la Resolución N° 06 mediante la cual se **ARCHIVA DEFINITIVAMENTE el proceso arbitral** en lo que respecta a la demanda arbitral postulada por el Gobierno Regional de Huánuco, dejando solo subsistente el trámite de la Reconvención planteado por el Consortio Mefred.
- Con fecha 02 de octubre de 2023 el Arbitro Único, Dra. Victoria Pérez Aguilar, emite la Resolución N° 07 mediante la cual se tiene por desistida la Reconvención planteada por el Consortio Mefred y consecuentemente por ARCHIVADA EN DEFINITIVA todo el proceso arbitral.

3.8. Con todo ello, habiéndose archivado definitivamente el arbitraje planteado por el Gobierno Regional de Huánuco sobre la Resolución del Contrato, dicha situación no implica el reinicio del cómputo del plazo de caducidad para solicitar el inicio de un nuevo medio de solución de controversias, ya que la caducidad tiene carácter continuo y no admite interrupción ni suspensión, y si bien se podría haber iniciado un nuevo arbitraje sobre la misma controversia, ello hubiera sido procedente siempre y cuando se respete el plazo de caducidad establecido por la Ley, lo que no ocurre para nuestro caso ya que **hasta la fecha no se ha planteado ningún nuevo arbitraje sobre la Resolución del Contrato, ni tampoco cabría interponerlo por cuanto el plazo de caducidad de 30 días hábiles ha vencido en exceso**; corrobora nuestra afirmación lo indicado por el numeral 2.1.4 de la

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Echevarría  
SECRETARÍA ARBITRAL

890  
Alto por  
noventa

## 7.2. Identificación de los argumentos del GOREHCO

105. Por su parte, el GOREHCO absuelve el traslado de la demanda con fecha 20 de noviembre del 2024, argumentado sobre la controversia lo siguiente:

- El Consorcio alega que ha seguido el procedimiento de resolución de contrato establecido en el artículo 136° del RLCE, toda vez que con Carta Notarial N°001-2022-C.MEFRED de fecha 05 de julio de 2022 requiere el cumplimiento de obligaciones esenciales, consecuentemente con Carta Notarial N° 002-2022-C.MEFRED de fecha 21 de julio de 2022 resuelve de forma total el Contrato y mediante Acta de Constatación Física e Inventario de Obra elaborados los días 25, 26, y 27 de octubre de 2022 se concluye la diligencia en cumplimiento del artículo 177° del RLCE y menciona que: *"al haber seguido el debido procedimiento de resolución de contra queremos invocar a vuestro despacho la aplicación de la potestad arbitral a través de laudo de Derecho, a fin que se reconozca y declare la preexistencia de un derecho o situación jurídica a favor nuestro, consistente en el consentimiento de la resolución de contrato efectuado por el contratista"*.
- Al respecto, sobre resolución de contrato la Ley de Contrataciones del Estado en el artículo 45° establece lo siguiente:

45.1 Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia o invalidez del contrato se resuelven, mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

45.2 Para los casos específicos en los que la materia en controversia se refiera a nulidad de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo contractual, recepción y conformidad de la prestación, valorizaciones o metrados, liquidación del contrato, se debe iniciar el respectivo medio de solución de controversias dentro del plazo de treinta (30) días hábiles conforme a lo señalado en el reglamento.

- A su vez, en el artículo 137° del Reglamento de la Ley de Contrataciones establece:

"Artículo 137 - Efectos de la resolución

Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantías que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños irrogados.

Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad debe reconocerle la respectiva indemnización por los daños irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Belizavilla Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL

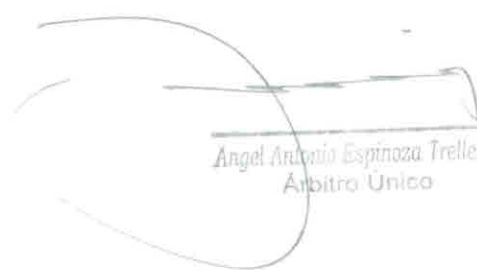
889  
Ochocientos  
ochenta  
y nueve

Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida".

- Como se aprecia del dispositivo legal, el plazo que tiene las partes para dar inicio a una conciliación y/o arbitraje en el marco de lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado es de Caducidad, como lo define el artículo 2003 del Código Civil "La caducidad extingue el derecho y la acción correspondiente
- En ese sentido, si bien el Consorcio ha efectuado la resolución de contrato de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 136° del Reglamento de Contrataciones del Estado, este hecho no genera consentimiento como tal, toda vez que una vez resuelto el contrato genera efectos legales que deben cumplirse para su consentimiento, tal como se encuentra regulado en el artículo 45° de la Ley y 137 del Reglamento de Contrataciones del Estado
- Es así que la Entidad en ejercicio de su derecho conferido por Ley, ha sometido a conciliación la resolución de contrato efectuado por el Consorcio mediante solicitud de Conciliación de fecha 18 de agosto de 2022 dirigido al Centro de Conciliación de

la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco, dentro de los 30 días hábiles siguientes de notificada la resolución de contrato efectuado por el Consorcio con Carta Notarial N°002-2022-C.MEFRED de fecha 21 de julio de 2022.

- Consecuentemente, una vez iniciado la conciliación, este finalizo mediante Acta de Conciliación N° 140-2022 de fecha 25 de noviembre de 2022, cerrándose el acta con FALTA DE ACUERDO.
- Ante este contexto, en el tercer del Artículo 184° el Decreto Supremo N° 350-2015-EF -Reglamento de la Ley de Contrataciones- se ha previsto lo siguiente:  
"En caso haberse seguido previamente un procedimiento de conciliación, sin acuerdo o con acuerdo parcial, el arbitraje respecto de las materias no conciliadas deberá iniciarse dentro del plazo de caducidad contemplado en el numeral 45.2 del artículo 45 de la Ley".
- De acuerdo a los plazos previsto por Ley, la Entidad solicito el Arbitraje al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco con fecha 19 de diciembre de 2022.
- En ese sentido, queda demostrado Señora Arbitro, que la resolución de contrato efectuado por el Consorcio con Carta Notarial N°002-2022-C.MEFRED de fecha 21 de julio de 2022, NO SE ENCUENTRA CONSENTIDO, al haberse activado los medios de solución de controversia establecidos en el artículo 45° de la Ley y el artículo 137° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL

888  
Ochocientos  
ochenta y  
ocho

- Por lo tanto, HABIÉNDOSE DEMOSTRADO QUE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO PRACTICADO POR EL CONTRATISTA HA SIDO SOMETIDA POR LA ENTIDAD A LOS MEDIOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN FORMA OPORTUNA, NO CORRESPONDE SER ACOGIDO LA PRETENSIÓN DEMANDADA

### 7.3. Análisis del Tribunal Arbitral

106. Sobre la obligatoriedad de la LCE y su Reglamento: debemos tener en cuenta que según el Anexo N° 01 -Definiciones del RLCE, el contrato es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la Ley y de dicho Reglamento; además, según el artículo 138° de dicho cuerpo normativo, el contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, el contrato incluye, bajo responsabilidad, cláusulas referidas a: i) Garantías, ii) Anticorrupción, iii) Solución de controversias y iv) Resolución por incumplimiento; además, tratándose de los contratos de obra se incluyen, además, las cláusulas que identifiquen los riesgos que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que los asume durante la ejecución contractual.
107. La propia LCE reconoce la preponderancia y obligatoriedad de su contenido, incluyendo sus procedimientos y plazos, sobre cualquier otra norma, señalando en su Primera Disposición Complementaria Final que:

*"... La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables. Asimismo, son de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, siempre que dicha aplicación no resulte incompatible con las normas específicas que las regulan y sirvan para cubrir un vacío o deficiencia de dichas normas..."*

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL



108. El carácter obligatorio también ha sido reconocido por el RLCE en su Artículo 2°:

*“... Artículo 2. Competencias en materia de contrataciones del Estado*

*2.1. Las normas sobre contrataciones del Estado establecidas en la Ley y el Reglamento son de ámbito nacional, siendo competencia exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas el diseño de políticas sobre dicha materia y su regulación.*

*2.2. Es nulo de pleno derecho cualquier disposición o acto que se emita en contravención de lo dispuesto en el numeral anterior...”*

109. Por lo tanto, corresponde a las partes que intervienen en una contratación pública, tal como el GOREHCO y el CONSORCIO, el respeto irrestricto a los procedimientos y demás instituciones establecidas por la LCE y el RLCE, como el que corresponde a la Ampliación de Plazo, Penalidades, Resolución de Contrato, liquidación, etc.

110. Sobre el Contrato Administrativo: Desde un punto de vista netamente civilista, podemos definir al Contrato como el acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de índole patrimonial, siendo que en el ámbito civil la voluntad de las partes tiene una esencial importancia para definir lo que vendría a ser el esquema contractual, estableciéndose que el contrato es una relación horizontal entre las personas que integran el pacto. Lo que en otros términos se definiría que para el Derecho Civil los contratantes son iguales.

111. Para el caso de los contratos administrativos, no podemos considerar al contrato administrativo como un contrato eminentemente civil, donde existe una relación horizontal y como consecuencia lógica las comunicaciones que efectúe la administración pública son meras comunicaciones o actos de gestión, puesto que la administración pública actuaría como un ente privado<sup>9</sup>; dejando de lado aspectos intrínsecos de Derecho Público que son inherentes a todo contrato administrativo.

<sup>9</sup> GARCÍA TREVIJANO; José Antonio. Los Actos Administrativos. Civitas. Madrid, 1986. Pág. 43.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
NACIONAL E INTERNACIONAL

112. Al respecto, DANÓS ORDÓÑEZ<sup>10</sup> nos dice que, dentro de un contrato administrativo existe un elemento que le da una naturaleza distinta a la de un contrato civil y la **denomina prerrogativa**; definiéndola como el poder unilateral atribuido a la Administración dentro de una relación contractual que le permite tener una posición prevalente. En ese orden de ideas se establece que el hecho de participar en un contrato, no hace que la administración pública abandone o se despoje de su *ius imperium*, para someterse a un esquema de contratación netamente civilista, donde se presume la existencia de igualdad de condiciones de las partes, consecuentemente con ello no puede establecerse que exista una relación horizontal entre las partes contratantes y en tal sentido los pronunciamientos que ocurran entre éstas sean netamente actos de gestión contractual, tal como menciona el tratadista HUAPAYA TAPIA<sup>11</sup>:

*“... En dicho contexto, de acuerdo a lo expresado por la doctrina sobre la materia, podemos denotar que la doctrina es pacífica en conceptualizar las potestades y prerrogativas de la administración pública como instrumento garantista del interés público que se circunscribe al objeto del contrato, en los cuales se pone de manifiesto las atribuciones de “privilegios”, “poder” y “actuaciones unilaterales” en la relación contractual frente al co - contratante, quien se encuentra en una situación de subordinación jurídica a las “cláusulas exorbitantes” o frente al pliego normativo que les atribuye poder contractual...”*

113. Estando a lo expuesto, en un contrato administrativo, como lo es el Contrato N° 057-2017-GRH/GR-1 de fecha 24 de mayo del 2017, suscrito para la Ejecución de la Obra “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CAJÁN, DEL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGIÓN HUÁNUCO”, la administración pública conserva para sí, su potestad y poder frente al demandante y en virtud de ello, puede ejecutar actuaciones unilaterales, las cuales de incidir sobre los derechos y obligaciones de éste o causar

<sup>10</sup> DANÓS ORDÓÑEZ, Jorge. El Régimen de los Contratos Estatales En El Perú. En Derecho Administrativo Contemporáneo. Ponencias del II Congreso de Derecho Administrativo. Palestra, Lima, 2007. Pág. 94.

<sup>11</sup> HUAPAYA TAPIA, Ramón. Potestades y Prerrogativas en los Contratos Públicos en el Derecho Peruano. en: Aportes para un Estado Eficiente. Ponencias del V Congreso Nacional de Derecho Administrativo. Palestra, Lima, 2012. Pág. 542.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Llanos  
SECRETARÍA ARBITRAL

estados jurídicos, constituirán indefectiblemente un acto administrativo, tal como vienen a ser los actos sometidos a controversia.

114. **La resolución del contrato:** Los juristas MORÓN URBINA y AGUILERA B.<sup>12</sup>, nos aclaran que la resolución del contrato es una forma de terminación anticipada del contrato, y se produce cuanto una de las partes falta al cumplimiento de sus prestaciones, pese haber sido requerido previamente para que subsane su incumplimiento, o se torna imposible, de manera definitiva, su continuación por caso fortuito o fuerza mayor.
115. La resolución del contrato es una potestad que tienen las partes de extinguir la relación contractual existente entre ellas, a consecuencia del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones establecidas o por situaciones ajenas e irreversibles a su voluntad que impidan la continuación del contrato, en materia de contrataciones públicas el artículo 36° de la LCE señala:

*“... Artículo 36. Resolución de los contratos*

*36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.*

*36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley...”*

116. Dicha potestad solo podrá ser ejercida únicamente cuando exista una causal debidamente comprobada y siguiendo el procedimiento establecido por los artículos 135°, 136°, 137° y 177° del RLCE, que prescriben:

<sup>12</sup> MORÓN URBINA, Juan Carlos y AGUILERA B., Zita. Aspectos Jurídicos de la Contratación Estatal- Colección Lo Esencial del Derecho N° 9. Fondo Editorial de la PUCP, 1° Edición. Lima-Perú. 2017. Pág. 160.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero S. de Morúa Tufar  
SECRETARÍA ARBITRAL



884  
Odieci enteros  
ochenta y cuatro

"... Artículo 135.- Causales de resolución

La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.
2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerido conforme al procedimiento establecido en el artículo 136. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato.

Artículo 136.- Procedimiento de resolución de Contrato

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debe requerir mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.

Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.

La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL



*mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.*

*La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe debe precisar con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total.*

#### Artículo 137.- Efectos de la resolución

*Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantías que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños irrogados. Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad debe reconocerle la respectiva indemnización por los daños irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.*

*Cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida.*

*(...)*

#### Artículo 177.- Resolución del Contrato de Obras

*La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible.*

*La parte que resuelve debe indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes y el supervisor o inspector, según corresponda, se reúnen en presencia de notario o juez de paz, y se debe levantar un acta donde se detallan los avances de obra realmente ejecutados, así como realizar el inventario de materiales, insumos, equipamientos o mobiliarios respectivos en el*

*Ángel Antonio Espinoza Trelles*  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM

*Gabriela Lucero Echevarría Tafur*  
SECRETARIA ARBITRAL

*almacén de obra. Si alguna de las partes no se presenta, la otra lleva adelante la constatación e inventario y levanta el acta, documento que tiene pleno efecto legal. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a su liquidación.*

*En caso que la resolución sea por incumplimiento del contratista, en la liquidación se consignan y se hacen efectivas las penalidades que correspondan.*

*En caso que la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, esta reconoce al contratista, en la liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo de obra que se deja de ejecutar, actualizado mediante las fórmulas de reajustes hasta la fecha en que se efectúa la resolución del contrato.*

*Los gastos incurridos en la tramitación de la resolución del contrato, como los notariales, de inventario y otros, son de cargo de la parte que incurrió en la causal de resolución.*

*En caso surgiese alguna controversia sobre la resolución del contrato, cualquiera de las partes puede recurrir a los medios de solución establecidos en la Ley, el Reglamento o en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes de la notificación de la resolución, vencido el cual la resolución del contrato queda consentida..."*

117. **Análisis del caso:** en el marco de la pretensión materia de análisis, referida sobre el consentimiento de la resolución del contrato ejercida por el CONSORCIO, el Árbitro Único advierte que es relevante determinar, a efectos de llegar a una conclusión concreta respecto a cada una de las materias sometidas a análisis, si es que una de las partes no ejerció su derecho de someter a un medio de solución de controversias la resolución contractual. En este análisis, este Árbitro Único evaluará las posiciones vertidas por ambas PARTES.
118. Entonces, resulta necesario entender lo que significa el "consentimiento" de una actuación o acto de alguna de las partes, dentro del marco de la LCE y su Reglamento, para lo cual debemos remitirnos supletoriamente al Acuerdo de Sala Plena N° 003-2023/TCE "Acuerdo de Sala Plena que establece el criterio para

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL

verificar el consentimiento de la resolución contractual en contrataciones realizadas a través de catálogos electrónicos de acuerdos marco”, emitido por el Tribunal de Contrataciones del Estado, la cual desarrolla los alcances de dicha institución jurídica, señalando:

*“... 6. Asimismo, de acuerdo con el numeral 166.3 del artículo 166 del Reglamento, cualquier controversia relacionada con la resolución del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes de notificada la resolución. De esta manera, vencido dicho plazo sin que se haya recurrido a alguno de dichos mecanismos de solución de conflictos se entiende que la resolución del contrato ha quedado consentida.*

*7. En atención a lo anterior, el consentimiento de la resolución contractual efectuado por alguna de las partes se materializa con el solo transcurrir del plazo establecido en la normativa de contratación pública. Siendo así, por ejemplo, si luego de operar el plazo de caducidad para someter la resolución contractual, en contrataciones realizadas a través de los catálogos electrónicos de acuerdos marco, a conciliación y/o arbitraje, el contratista no hubiese accionado alguno de los mecanismos, se entiende que la resolución del contrato quedó consentida o que, habiéndose sometido a estos, y se confirme la decisión de la entidad, la misma adquiere la condición firme...”*

119. Entonces, podríamos definir al “consentimiento”, dentro de la ejecución contractual, como aquel acto de abstención u omisión de las partes, para no ejercer su derecho de impugnar o contradecir una actuación o acto de su contraparte, el cual se materializa con el solo transcurrir del plazo establecido en la normativa de contratación pública.
120. Ahora bien, es la posición del CONSORCIO que, habiéndose resuelto el CONTRATO con Carta Notarial N° 002-2022-C.MEFRED de fecha 21 de julio de 2022, si bien el GOREHCO había solicitado con fecha 22 de agosto de 2022, el inicio de una Conciliación ante el Centro de Conciliación de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco, sin embargo, con fecha 25 de noviembre de 2022 se Cierra

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriel L. Lora  
SECRETARÍA ARBITRAL



dicho medio de solución de controversias mediante Acta de Conciliación N° 140-2022, por Falta de Acuerdo Conciliatorio entre las partes; posteriormente, con fecha 19 de diciembre de 2022, el GOREHCO solicita el inicio del Arbitraje ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco, proceso en el cual con fecha 19 de setiembre de 2023 el Árbitro Único, Dra. Victoria Pérez Aguilar, emite la Resolución N° 06 archivando definitivamente el proceso arbitral ante la falta de pago de los costos arbitrales.

121. Por su parte, es la posición del GOREHCO que, no obstante que el CONSORCIO ha resuelto el contrato, esta ha sido sometida por la ENTIDAD a los medios de solución de controversias en forma oportuna (inicialmente conciliación y posteriormente arbitraje), razón por la que no corresponde acoger la pretensión demandada.
122. Bajo dicho contexto, el Árbitro Único verifica que el último párrafo del artículo 177° del RLCE prescribe que, en caso surgiese alguna controversia sobre la resolución del contrato, cualquiera de las partes puede recurrir a los medios de solución establecidos en la Ley, el Reglamento o en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes de la notificación de la resolución, vencido el cual la resolución del contrato queda consentida. Se observa entonces que la norma prescribe que la falta de sometimiento de la controversia a la conciliación o arbitraje, genera de forma automática que la resolución contractual quede consentida.
123. Surge entonces la pregunta: ¿Es suficiente que se presente una solicitud de conciliación o arbitraje, para que se deje sin efecto definitivo el consentimiento de la resolución del contrato?; ante ello debemos recordar que tanto la conciliación como el arbitraje tienen por finalidad resolver las controversias derivadas de la ejecución contractual, por lo que de no llegarse a un acuerdo conciliatorio total o emisión de laudo arbitral, entonces, no se producirá el efecto de cosa juzgada al no haber pronunciamiento sobre el fondo de la controversia; similar criterio ha sido reconocido por la Opinión N° 012-2020/DTN que menciona:

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL



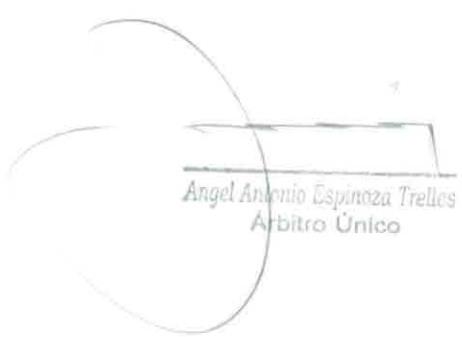
*"... Antes de analizar las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado, es importante tener presente que el arbitraje es una institución que se enmarca dentro de lo que doctrinalmente se conoce como sistemas alternativos de resolución de conflictos.*

*Al respecto, es importante precisar que dentro de los sistemas alternativos de solución de conflictos se pueden diferenciar dos grandes grupos; por un lado, los sistemas autocompositivos (donde las propias partes son las que de forma voluntaria van a alcanzar un acuerdo), y los sistemas heterocompositivos, los cuales se caracterizan porque una persona individual (árbitro) o colegiada (tribunal arbitral), e imparcial, va a resolver el conflicto planteado entre las partes por medio de una resolución con efecto de cosa juzgada (sentencia o laudo).*

*Sobre esa base, el artículo 52 de la anterior Ley establecía que las controversias que surgieran entre las partes sobre la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato se resolvían a través de los medios de solución de controversias previstos en dicho marco normativo, siendo uno de estos, el arbitraje.*

*Como se puede advertir, la anterior normativa de contrataciones del Estado había previsto el arbitraje como un mecanismo al cual podían acudir las partes a efectos de solucionar las controversias que se suscitaban en el marco del contrato, ello con el fin de que sea un tercero imparcial quien dé solución a su litigio.*

*A partir de lo señalado, puede evidenciarse que uno de los presupuestos necesarios para que la Entidad acudiera a la vía arbitral era la generación de una "controversia". Respecto de este punto, es importante resaltar la definición prevista en el Diccionario de Lengua de la Real Academia Española, conforme a la cual, una controversia se entiende como la "Discusión de opiniones contrapuestas entre dos o más personas."*



Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM



Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL

*En ese sentido, a efectos de poder iniciar un arbitraje, la Entidad debía definir si se encontraba frente a una “controversia” que podía ser resuelta por un tercero, considerando además aquellas materias que autorizaba la Ley...”*

124. Se puede advertir entonces que el hecho de recurrir a uno de los medios de solución de controversias perseguía doble finalidad: i) por un lado se buscaba evitar que la controversia se consienta, por acción de la caducidad; y ii) se buscaba dar solución definitiva al litigio existente entre las partes. De lo descrito se observa que el consentimiento de la resolución del contrato, opera como consecuencia automática de haber caducado el derecho de recurrir a los medios de solución de controversias.
125. Resulta importante también tomar en cuenta el criterio asumido por la Opinión N° 105-2017/DTN, en cuanto indica que, para los supuestos previstos en el numeral 45.2 del artículo 45 de la LCE, las partes cuentan con el plazo de treinta (30) días hábiles para optar por la conciliación o por el arbitraje. De optar por la conciliación y concluida esta sin que se obtenga acuerdo o se cuente con uno parcial, las partes pueden someter a arbitraje las materias no conciliadas, **para lo cual cuentan con un nuevo plazo de treinta (30) días hábiles computado desde el día hábil siguiente de suscrita el acta de no acuerdo o de acuerdo parcial.**
126. Por lo tanto, de manera extensiva y remitiéndonos al caso en concreto, al haberse archivado con fecha 19 de setiembre de 2023 el arbitraje con Expediente N° 54-2022 iniciado por el GOREHCO, en referencia a la resolución de contrato ejercitada por el CONTRATISTA mediante Carta Notarial N° 002-2022-C.MEFRED, entonces, el GOREHCO contaba con un nuevo plazo de treinta días hábiles para someter a arbitraje dicha controversia, de lo contrario se aplicaba nuevamente y de forma automática la consecuencia descrita en el último párrafo del artículo 177° del RLCE, esto es, que la resolución del contrato quede consentida.
127. A merced de ello, el Árbitro Único concluye que al no haber ejercitado el GOREHCO, dentro de los plazos previstos por la norma, el derecho de recurrir a los medios de solución de controversias previstos por la LCE, en referencia a la resolución del

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lorena Echegaray Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL

CONTRATO ejercitado por el CONTRATISTA, y habiendo caducado tal derecho, entonces, corresponde que el Tribunal Arbitral reconozca el estado jurídico del contrato, esto es, reconocer el consentimiento de la resolución contractual efectuado por el CONSORCIO, así como del Acta de Constatación Física e Inventario de Obra de fecha 25, 26 y 27 de octubre de 2022, esta última por ser un acto complementario y accesorio practicado para culminar con la extinción del vínculo contractual entre las partes.

128. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar FUNDADO el presente punto controvertido en todos sus extremos.

## VIII. ANÁLISIS DEL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

### 8.1. Identificación de los argumentos del CONSORCIO

129. El CONSORCIO señala mediante su demanda de fecha 13 de agosto del 2024, lo siguiente:

3.15. Señor Arbitro, como podrá observar el punto de partida para realizar la liquidación dentro de una situación normal es la Recepción de la Obra, sin embargo, para nuestro caso nos encontramos frente a un contrato resuelto por una de las partes, ante lo cual cabría preguntarse: **¿Se puede Liquidar un contrato resuelto?**; para responder ello queremos traer a colación lo indicado por el propio art. 177° del RLCE que establece:

**\*... Artículo 177.- Resolución del Contrato de Obras**

*La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible.*

*La parte que resuelve debe indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes y el supervisor o inspector, según corresponda, se reúnen en presencia de notario o juez de paz, y se debe levantar un acta donde se detallan los avances de obra realmente ejecutados, así como realizar el inventario de materiales, insumos, equipamientos o mobiliarios respectivos en el almacén de obra. Si alguna de las partes no se presenta, la otra lleva adelante la constatación e inventario y levanta el acta, documento que tiene pleno efecto legal.*

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM

  
Gabriela Lucero Bascuñán Talur  
SECRETARÍA ARBITRAL



875  
Odiecintos  
sefenta y seis

**Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a su liquidación.**

En caso que la resolución sea por incumplimiento del contratista, en la liquidación se consignarán y se hacen efectivas las penalidades que correspondan.

En caso que la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, esta reconoce al contratista, en la liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo de obra que se deja de ejecutar,

actualizado mediante las fórmulas de reajustes hasta la fecha en que se efectúa la resolución del contrato.

Los gastos incurridos en la tramitación de la resolución del contrato, como los notariales, de inventario y otros, son de cargo de la parte que incurrió en la causal de resolución.

En caso surgiese alguna controversia sobre la resolución del contrato, cualquiera de las partes puede recurrir a los medios de solución establecidos en la Ley, el Reglamento o en el contrato, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles siguientes de la notificación de la resolución, vencido el cual la resolución del contrato queda consentida [...]"

(La negrita, la cursiva y el subrayado son nuestros)

- 3.16. Conforme a ello, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado contempla dos regímenes para la elaboración de la liquidación del contrato de obra: i) Un régimen general, señalado por el art. 179 del RLCE, cuyo procedimiento **se inicia al día siguiente de suscrita el acta de recepción de la obra**; y ii) Un régimen especial, señalado por el art. 177 del RLCE, cuyo procedimiento **se inicia al día siguiente de realizada la constatación e inventario de obra**; para este último caso la Opinión N° 092-2019/DTN ha indicado:

**"... En caso de que el contrato de obra hubiera sido resuelto, el contratista tenía un plazo de sesenta (60) días —o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de obra (el que fuera mayor)— contados a partir del día siguiente en que culminaba la constatación física e inventario en el lugar de la obra para presentar su liquidación, la cual quedaba consentida si la Entidad no la observa dentro del plazo establecido..."**

(La negrita, la cursiva y el subrayado son nuestros)

- 3.17. Para nuestro caso, dado que el contrato había sido resuelto con fecha 21 de julio de 2022, mediante Carta Notarial N° 002-2022-C.MEFRED, implicaba la aplicación del régimen especial para el inicio del procedimiento de liquidación del contrato de obra, conforme al art. 177 del RLCE, por cuanto la liquidación es una obligación ineludible de ambas partes y que permite conocer lo realmente gastado por la ejecución de una obra; además, debemos tener en cuenta que al momento de producirse la resolución del contrato no habían controversias pendientes de resolver referidas a los **conceptos que iban a conformar parte de la liquidación**, tales como valorizaciones, mayores gastos generales, penalidades, reajustes, intereses, adelantos y otros similares, ya que por controversia se entiende solo a las conciliaciones y/o arbitrajes instalados y, por ende, **si era factible proceder a liquidar el contrato**. Dicha posición ha sido asumida por la Opinión N° 045-2017/DTN, precisando que cuando el art. 179° del RLCE menciona que "no se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes que resolver", **estas se refieren a controversias sobre los conceptos que van a formar parte de la liquidación en sí misma**, tal como mostramos a continuación:

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Tzuc  
SECRETARÍA ARBITRAL



875  
Ochocientos  
setenta y cinco

- 3.21. Conforme a ello, el plazo que tenía la entidad para pronunciarse **vencía indefectiblemente el 20 de febrero de 2023**, cosa que no ocurrió, razón por la cual resulta procedente que en sede arbitral se reconozca y aplique la consecuencia descrita en el cuarto párrafo del Art. 179° del RLCE, es decir, que se **declare aprobada** la liquidación presentada por el contratista mediante Carta N° 015-2022-RMOG/CONSORCIO.MEFRED, tal como también indica el numeral 2.1.3 de la **Opinión N° 012-2016/DTN** que dice:

## 8.2. Identificación de los argumentos del GOREHCO

130. Por su parte, el GOREHCO absuelve el traslado de la demanda con fecha 20 de noviembre del 2024, argumentado sobre la controversia lo siguiente:

- El Consorcio para efectos de solicitar el consentimiento de su liquidación de obra ha señalado que el procedimiento de liquidación para un contrato resuelto es tal como se encuentra previsto en el Art. 177° del D.S. N° 350-2015-EF (normativa aplicable); agrega, que el procedimiento detallado en el Art. 179° del D.S. N° 350-2015-EF es para un contrato en condiciones normales de culminación, recepción y posterior liquidación; para tal efecto, se respalda en las Opiniones emitidas por el Dirección Técnico Normativa de la OSCE; esto es: Opinión N° 092-2019/DNT, Opinión N° 169-2018/DTN y Opinión N° 045-2017/DTN.
- Es así que el Consorcio presenta su liquidación de obra a la Entidad con Carta N° 015-2022-RMOG/CONSORCIO.MEFRED de fecha 22 de diciembre de 2022; posteriormente el Consorcio comunica el supuesto consentimiento de Liquidación Técnico Financiero con Carta Notarial N°001-2023-C.MEFRED de fecha 23 de febrero de 2023.

Por su parte, la Entidad ha procedido a pronunciarse mediante Carta N° 39-2023-GRH/GRI de fecha 09 de marzo de 2023 señalado que: "la liquidación practicada por el Contratista no es válida toda vez que contraviene el artículo 179° del RLCE [Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado], que indica: no procede la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver, toda vez que la liquidación presentada por el contratista se realizó el día 22 de diciembre del 2022, fecha en el que ya se había iniciado el proceso de arbitraje (20 de diciembre de 2022)".

- El Consorcio a partir de las opiniones del OSCE (Opinión N° 092-2019/DNT, Opinión N° 169-2018/DTN y Opinión N° 045-2017/DTN) concluye que a pesar de que la resolución del contrato se encuentra sometido a controversia (conciliación o arbitraje) no es óbice para proceder a liquidar, como en efecto lo ha realizado; a partir de tal proceder considera que su liquidación ha quedado consentida.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lleras Espinoza Trelles  
SECRETARÍA ARBITRAL

YH  
Adicionado  
señala y wa

- Sin embargo, debemos contradecir plenamente la postura del Consorcio; pues ha citado las opiniones en forma incompleta y sesgada; ha olvidado citar la Opinión N° 010-2023/DTN en donde el OSCE claramente ha concluido que:

"3.4. EN EL CONTEXTO DE LA CONCLUSIÓN 3.1 DE LA PRESENTE OPINIÓN, EN EL SUPUESTO EN QUE HUBIESE UNA CONTROVERSIA PENDIENTE, QUE PODRÍA VERSAR INCLUSO SOBRE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, NO PODÍA INICIARSE EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO HASTA QUE SE HUBIESE RESUELTO DICHA CONTROVERSIA. No

obstante, una vez emitido el laudo que la resolvía, cualquiera de las partes podía haber presentado la liquidación a efectos de iniciar el procedimiento correspondiente, debiendo observarse desde el momento de dicho inicio las reglas contempladas en el referido artículo 179." [Resaltado es propio].

- En ese sentido, la liquidación presentado por el Consorcio es incorrecto, toda vez que NO PUEDE INICIARSE EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA AL EXISTIR CONTROVERSIA PENDIENTE POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO; en consecuencia, la liquidación presentado con la Carta N°015-2022-RMOG/CONSORCIO.MEFRED de fecha 22 de diciembre de 2022 es improcedente por contravenir los artículos 177° y 179° del D.S. N° 350-2015-EF; siendo así, a fortiori, no puede acogerse un supuesto consentimiento, que a todas luces resulta ilegal.

- Sin perjuicio de lo señalado en líneas anteriores, es importante agregar que el Contratista ha tratado de hacer ver que la controversia sobre resolución de contrato nada tendría que ver con la liquidación, pues esta última se refiere a cuestiones económicas tales como: valorizaciones, mayores gastos generales, penalidades, reajustes, intereses, adelantos y otros similares.

Sin embargo, el Contratista olvida que él mismo está demandando por ejemplo indemnización equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la utilidad; al respecto en el quinto párrafo del Art. 177° D.S. N° 350-2015-EF se señala:

"En caso que la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, esta reconoce al contratista, en la liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo de obra que se deja de ejecutar, actualizado mediante las fórmulas de reajustes hasta la fecha en que se efectúa la resolución del contrato." (Subrayado y resaltado agregado).

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL

Siendo así, EL ARGUMENTO DEL CONSORCIO SE DESVANECE PLENAMENTE, PUES LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO EN EL PRESENTE CASO TIENE INCIDENCIA DIRECTA EN EL CÁLCULO FINAL DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA, POR LO QUE LO ARGÜIDO POR EL CONSORCIO AL SER DELEZNABLE Y CONTRADICTORIO, DEBE SER DESESTIMADO DE PLANO.

873  
Ochocientos  
setenta y tres

### 8.3. Análisis del Tribunal Arbitral

131. El artículo 179° del RLCE regula el procedimiento de liquidación del contrato de obra de la siguiente manera:

*"... Artículo 179.- Liquidación del Contrato de Obra*

*El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.*

*En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.*

*La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.*

*Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.*

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL

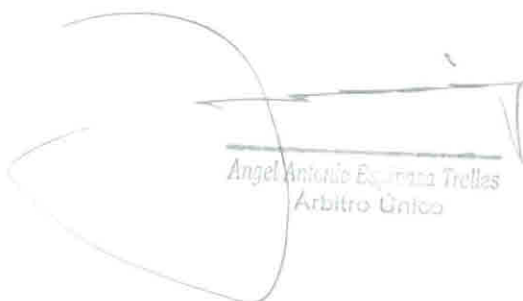
*En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.*

*Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.*

*En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practica con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación.*

*No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver..."*

132. En este punto resulta importante señalar que el artículo 179° del RLCE regula el procedimiento de liquidación en condiciones habituales de una obra "recepcionada", vale decir "recibida" por la entidad, estableciendo dicho artículo en su último párrafo que "no se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver", o lo que sería lo mismo decir "una vez resueltas todas las controversias, recién se procedería a la liquidación". Ello es entendible ya que de existir controversias- arbitrajes, conciliaciones o juntas de resolución de disputas- pendientes de resolver, se limitaría o impediría una correcta elaboración de la

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL



liquidación, teniendo en cuenta que la liquidación abarca una serie de operaciones técnico-financieras para determinar el costo real de un proyecto.

133. Ahora, es el artículo 177° del RLCE el que nos da luces sobre el momento en que se podría liquidar un contrato resuelto:

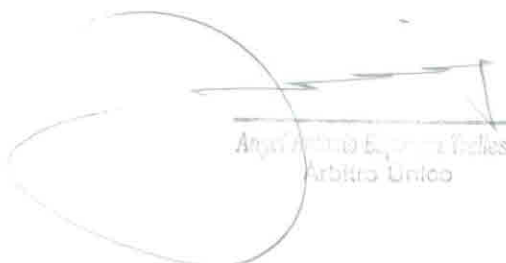
*“... Artículo 177.- Resolución del Contrato de Obras*

*La resolución del contrato de obra determina la inmediata paralización de la misma, salvo los casos en que, estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción, no sea posible.*

*La parte que resuelve debe indicar en su carta de resolución, la fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar de la obra, con una anticipación no menor de dos (2) días. En esta fecha, las partes y el supervisor o inspector, según corresponda, se reúnen en presencia de notario o juez de paz, y se debe levantar un acta donde se detallan los avances de obra realmente ejecutados, así como realizar el inventario de materiales, insumos, equipamientos o mobiliarios respectivos en el almacén de obra. Si alguna de las partes no se presenta, la otra lleva adelante la constatación e inventario y levanta el acta, documento que tiene pleno efecto legal.*

*Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a su liquidación...”*

134. Como se podrá apreciar, en el caso de contratos de obra resueltos, el punto de partida para el computo de los plazos descritos en el artículo 179° del RLCE sería a partir de la realización y culminación de la constatación física e inventario de obra, no obstante, de existir controversias pendientes de resolver, se tendría que esperar a que estas controversias fueran definidas a través del Acta de Conciliación, Laudo Arbitral o consentimiento automático, tal como prescribe el último párrafo del artículo 179° del RLCE; recién a partir de que la última controversia sea resuelta se habilitarían los plazos para la realización de la liquidación del contrato de obra.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echegarria Tafur  
SECRETARIA ARBITRAL

135. Es sobre esto último que ambas partes divergen sobre si es posible o no que se liquide de forma inmediata un contrato de obra resuelto, para ello invocan una serie de normas y jurisprudencias con las que sustentarían sus alegaciones.; en virtud de ello, el Árbitro Único procederá a analizar el sustento jurídico invocado por las partes y su aplicación en el tiempo para el caso en concreto, para ello debemos recordar que las normas aplicables a las controversias surgidas durante la ejecución del contrato se resuelven en el marco de la normativa vigente al momento de la convocatoria del correspondiente proceso de selección, tal como señala el artículo 103° de la Constitución Política del Perú, por el cual **la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes** y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en materia penal cuando favorece al reo, así como por lo dispuesto en la jurisprudencia aplicable al caso, como la Opinión N° 057-2019/DTN que señala:

*“... Así, si bien el artículo 22 del anterior Reglamento disponía que los procesos de selección culminaban –entre otras causales– cuando se suscribía o perfeccionaba el contrato, para realizar esta última actividad debía considerarse la normativa prevista en el desarrollo del proceso de selección (que conforme se indicó, toma en consideración la norma vigente al momento de la convocatoria), más aún si conforme a lo indicado en el artículo 142 del anterior Reglamento el contrato estaba conformado por: i) el documento que lo contiene; ii) las Bases Integradas; iii) la oferta ganadora; y, iv) documentos derivados del procedimiento de selección que establecían obligaciones para las partes y que hayan sido expresamente señalados en el contrato, siendo estos documentos elaborados en el marco de la normativa vigente al momento de la convocatoria.*

*(...)*

*En ese sentido, considerando que el contrato era suscrito conforme a los documentos del proceso de selección, así como el mandato contenido en el artículo 62 de la Constitución, los términos contractuales no pueden ser modificados*

*(...)*

*En tal sentido, a efectos de solucionar las controversias producidas durante la ejecución del contrato, debían aplicarse las disposiciones previstas en dicho documento contractual, el mismo que se perfeccionó en el marco de la normativa*

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Talur  
SECRETARÍA ARBITRAL

vigente al momento de la convocatoria del correspondiente proceso de selección, sin perjuicio de aquellas disposiciones procedimentales que en el marco de un arbitraje iniciado resulten aplicables al desarrollo del mismo.

(...)

Tal como se indicó al absolver las consultas anteriores, el contrato suscrito bajo los alcances de la normativa anterior, se rige por lo previsto en los documentos que lo conforman, los que provienen del proceso de selección al que, a su vez, se aplica la normativa vigente al momento de su convocatoria..."

136. Conforme a ello, el sustento jurídico invocado por las partes es el siguiente:

| N° | NORMA/JURISPRUDENCIA    | Publicación | Vigencia   | art.  | contenido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------|-------------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | D.S. 350-3015-EF        | 10/12/2015  | 9/01/2016  | 177   | Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a su liquidación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2  | Opinión N° 045-2017/DTN | 9/02/2017   | 10/02/2017 | 2.1.4 | De esta manera, si bien la anterior normativa de contrataciones del Estado no establecía que la resolución contractual por parte de la Entidad, la habilitara a suspender el pago de las valorizaciones debidamente aprobadas, el artículo 209 del anterior Reglamento señalaba que cuando se resolviera un contrato, la obra quedaba bajo responsabilidad de la Entidad, debiendo procederse a elaborar una liquidación que contenga todos aquellos conceptos (tales como valorizaciones, mayores gastos generales, penalidades aplicables al contratista, adelantos otorgados, entre otros) que permitieran definir el costo total de la obra y, de haber sido el caso, la existencia de saldo económico a favor o en contra de alguna de las partes, siempre que dichos conceptos no fueran objeto de controversias pendientes de resolver. |
| 3  | Opinión N° 092-2019/DTN | 6/06/2019   | 7/06/2019  | 3.2   | En caso de que el contrato de obra hubiera sido resuelto, el contratista tenía un plazo de sesenta (60) días —o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de obra (el que fuera mayor)— contados a partir del día siguiente en que culminaba la constatación física e inventario en el lugar de la obra para presentar su liquidación, la cual quedaba consentida si la Entidad no la observa dentro del plazo establecido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

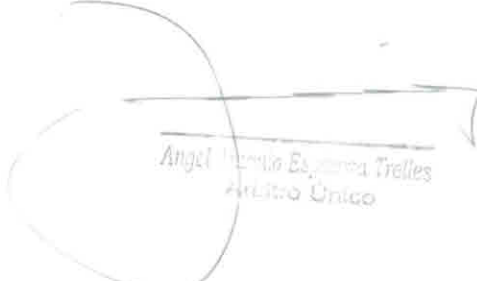
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM

Gabriela Lucero Echevarría Tahir  
SECRETARÍA ARBITRAL



|   |                         |            |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------|------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Opinión N° 090-2023/DTN | 1/09/2023  | 2/09/2023  | 2.1.1 | De esta manera, tomando en consideración tales definiciones, cuando la normativa de contrataciones del Estado condiciona la liquidación final a la "resolución" y "consentimiento" de las controversias pendientes que puedan existir, se refiere a que aquellas discrepancias que puedan afectar la determinación del monto a liquidar hubiesen sido resueltas a través de los mecanismos previstos en dicha normativa, y/o de ser el caso, se encuentren consentidas al no haberse recurrido dentro del plazo correspondiente. Así por ejemplo, una controversia que fue sometida a conciliación, de no haberse llegado a un acuerdo entre las partes, puede ser sometida posteriormente a arbitraje, en cuyo caso, mediante este último mecanismo de solución la controversia será resuelta de manera definitiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5 | Opinión N° 169-2018/DTN | 9/10/2018  | 10/10/2018 | 2.1.6 | Culminada la constatación física e inventario de obra, la misma quedaba bajo la responsabilidad de la Entidad y debía procederse a la liquidación correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 211 del Reglamento. Así, durante la liquidación, la Entidad valorizaba todos los trabajos efectivamente ejecutados hasta ese momento, debiendo efectuar, además, los reajustes, deducciones y amortizaciones correspondientes. Cabe señalar que para ello resultaba indispensable emplear la información contenida en el acta de constatación física e inventario, puesto que en dicho documento se indicaba el estado o avance de la obra, así como el activo y pasivo de la misma.<br>En esa medida, de acuerdo a lo dispuesto en la anterior normativa de contrataciones del Estado, la liquidación del contrato de obra que se elaboraba luego de resuelto el mismo, debía incluir el detalle de los metrados que se hubiesen ejecutado, los gastos generales, utilidades e impuestos, así como los reajustes, penalidades y/o amortización de adelantos correspondientes, entre otros conceptos que se pudiesen generar, tales como indemnización, gastos notariales o de inventario; asimismo, debían considerarse los materiales inventariados en el almacén, los cuales debían tener como fin su posterior utilización durante la ejecución del saldo de obra. Así, a partir de toda esta información, se procedía a calcular el valor total de las prestaciones ejecutadas y el saldo económico que pudiese corresponder a alguna de las partes.<br>Finalmente, debe indicarse que de existir discrepancias respecto de los conceptos que componían la liquidación del contrato de obra, éstas debían resolverse a través de conciliación y/o arbitraje, de conformidad con el sexto párrafo del artículo 211 del anterior Reglamento. |
| 6 | Opinión N° 10-2023/DTN  | 10/01/2023 | 11/01/2023 | 3.4   | En el contexto de la conclusión 3.1 de la presente opinión, en el supuesto en que hubiese una controversia pendiente, <b>que podría versar incluso sobre la resolución del contrato de obra, no podía iniciarse el procedimiento de liquidación del contrato</b> hasta que se hubiese resuelto dicha controversia. No obstante, una vez emitido el laudo que la resolvía, cualquiera de las partes podía haber presentado la liquidación a efectos de iniciar el procedimiento correspondiente, debiendo observarse desde el momento de dicho inicio las reglas contempladas en el referido artículo 179.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL



869  
Odiegieros  
reseta  
sieta

137. Como se puede observar, el marco legal aplicable al presente caso es el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-EF, así como la jurisprudencia emitida hasta el momento de presentación de la liquidación por el CONSORCIO con Carta N° 015-2022-RMOG/CONSORCIO. MEFRED, es decir al 22 de diciembre de 2022; siendo que hasta dicho momento aún se encontraba vigente lo dispuesto por el art. 177° del RLCE, que en su último párrafo habilitaba al contratista a practicar la liquidación una vez culminada la constatación e inventario de obra. Ahora, respecto a las controversias pendientes de resolver, mencionadas en el art. 179° del RLCE, que imposibilitaban practicar la liquidación, según la jurisprudencia emitida hasta el momento de la presentación de la liquidación, tal como las Opiniones N° 045-2017/DTN (09/02/2017), 092-2019/DTN (06/06/2019) y 169-2018/DTN (09/10/2018), estas controversias debían estar referidas a los conceptos que conforman una liquidación, tales como: metrados que se hubiesen ejecutado, los gastos generales, utilidades e impuestos, reajustes, penalidades y/o amortización de adelantos correspondientes, entre otros conceptos que se pudiesen generar, tales como indemnización, gastos notariales o de inventario; asimismo, debían considerarse los materiales inventariados en el almacén, esto último que debían tener como fin su posterior utilización durante la ejecución del saldo de obra.
138. Respecto a la Opinión N° 10-2023/DTN y otras similares (tales como la Opinión N° 020-2024/DTN, 028-2023/DTN, etc), invocadas por el GOREHCO, el Árbitro Único advierte que estas han sido emitidas con posterioridad a la publicación del Decreto Supremo N° 344-2018-EF (publicado el 31/12/2018) con la que se modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y por ende, inferimos que recién a partir de ella la Dirección Técnico Normativa del OSCE asume un criterio sobre lo que se entiende por controversias pendientes de resolver que impiden la liquidación, incorporando recién a las que versen sobre la propia resolución del contrato.
139. De igual manera, el suscrito considera pertinente tomar en cuenta también a la Opinión N° 020-2016/DTN que señala:

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL

866  
Cincuenta  
seis y  
seis

"... Sin perjuicio de ello, es necesario precisar que, si bien el último párrafo del artículo 211 del Reglamento señalaba que "No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver", dicha disposición solo era aplicable cuando existían controversias sobre los conceptos que debían integrar la liquidación y no sobre conceptos ajenos a ésta.

En esa medida, la Entidad no podía paralizar el procedimiento de liquidación de obra ante la existencia de controversias que sean ajenas a los conceptos que la normativa de contrataciones del Estado estableció que deben integrar la liquidación de obra (como sería el caso de otros conceptos resarcitorios no señalados expresamente).

Finalmente, debe indicarse que en caso la Entidad considere que existen otros conceptos resarcitorios (los mismos que deberán acreditarse según los criterios y elementos de la responsabilidad civil), estos se debían solicitar fuera del procedimiento de liquidación de obra, pudiendo requerirse antes, durante o con posterioridad a dicho procedimiento..."

140. A manera de conclusión, si bien en la actualidad ha quedado claramente establecido que, para el caso de contratos de obra resueltos, la liquidación solo era posible siempre y cuando no hubieran controversias pendientes de resolver, incluyendo la controversia sobre la propia resolución del contrato, sin embargo, para el momento en que la liquidación del CONTRATO fuera presentada por el CONSORCIO mediante Carta N° 015-2022-RMOG/CONSORCIO, no existía un criterio uniforme sobre si por controversias pendientes de resolver también se incluía a la controversia sobre la propia resolución del contrato, pues de la jurisprudencia emitida hasta aquel entonces y citada en autos, se tenía que dicha disposición solo era aplicable cuando existían controversias sobre los conceptos que debían integrar la liquidación, tales como: metrados que se hubiesen ejecutado, los gastos generales, utilidades e impuestos, reajustes, penalidades y/o amortización de adelantos correspondientes, entre otros conceptos que se pudiesen generar, tales como indemnización, gastos

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Linares  
SECRETARÍA ARBITRAL

notariales o de inventario; asimismo, debían considerarse los materiales inventariados en el almacén, esto último que debían tener como fin su posterior utilización durante la ejecución del saldo de obra; y no sobre conceptos ajenos a ésta, ya que el propio artículo 177° del RLCE autorizaba a practicar la liquidación de contrato, una vez resuelto este. Razón por la cual la liquidación practicada con Carta N° 015-2022-RMOG/CONSORCIO, si había sido presentada dentro de los plazos previstos por el artículo 179° del RLCE, iniciándose con ella el trámite para la liquidación del contrato de obra.

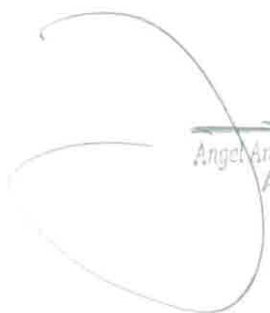
141. Continuando, corresponde que el Árbitro Único identifique cuál es, bajo su interpretación, el procedimiento de Liquidación del Contrato conforme al artículo 179° y 177° del RLCE, por lo que, de la revisión de la norma, el Árbitro Único considera que el procedimiento de Liquidación, transita por los siguientes pasos:

**Paso 1:** Recepción de Obra, cierre de la última controversia o constatación/inventario de obra.

**Paso 2:** Por un lado, el CONSORCIO prepara la Liquidación y la presenta dentro de un plazo de 60 días (o el equivalente al 1/10 del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor) contado a partir del día siguiente de la Recepción del Contrato.

- Si el CONSORCIO prepara la Liquidación, corresponde pasar al Paso 3. Si, por el contrario, el CONSORCIO no prepara la Liquidación corresponde pasar al Paso 4.

**Paso 3:** Si el CONSORCIO prepara la Liquidación la ENTIDAD debe pronunciarse dentro de un plazo de 60 días de recibida. La ENTIDAD puede: (i) aceptar la Liquidación; (ii) observar la Liquidación; o, (iii) preparar su propia Liquidación.



Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM



Gabriela Lucero Echevarría Talur  
SECRETARÍA ARBITRAL

- Si la ENTIDAD acepta la Liquidación, o no la observa, la Liquidación se considera aceptada o consentida y el procedimiento concluye.
- Si la ENTIDAD observa la Liquidación, se le concede al CONSORCIO un plazo de 15 días para que se pronuncie sobre las observaciones de la Entidad. En ese caso, corresponde pasar al Paso 5.

**Paso 4:** Si el CONSORCIO no prepara la Liquidación dentro del plazo previsto en el Paso 1, la ENTIDAD ordena elabora la Liquidación, a cuenta del CONSORCIO, dentro del plazo de 60 días (o el equivalente al 1/10 del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor).

- La Liquidación de elaborada a instancia de la ENTIDAD es notificada al CONSORCIO por un plazo de quince 15 días, a fin de que la observe.
- Si el CONSORCIO no observa la Liquidación, esta queda consentida o aprobada y el procedimiento de Liquidación concluye.
- Si el CONSORCIO observa la Liquidación, pasamos al Paso 5.

**Paso 5:** La observación a la Liquidación -independientemente de si la observación fue hecha por el CONSORCIO o por la ENTIDAD - es puesta en conocimiento de la parte que elaboró la Liquidación. Quien elaboró la Liquidación tiene un plazo de 15 días para pronunciarse, aceptando o rechazando las observaciones.

- Si no hay pronunciamiento sobre las observaciones o estas son aceptadas, la Liquidación se considera aceptada o consentida con las observaciones formuladas. Con ello el procedimiento concluye.
- Si las observaciones son rechazadas, el procedimiento también concluye; quedando abierta la posibilidad de que se activen los mecanismos de

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Espinoza Trelles  
SECRETARÍA ARBITRAL



solución de controversias -conciliación o arbitraje- que a continuación se identifican como Paso 6.

**Paso 6:** La parte que no acoge las observaciones, solicita el sometimiento de la controversia a arbitraje dentro del plazo de ley, y, de no hacerlo la Liquidación con observaciones se considera consentida o aprobada.

142. En ese sentido, se puede decir que el procedimiento de Liquidación tiene tres etapas principales (o rondas): (i) Se presenta la Liquidación; (ii) se presentan observaciones a la Liquidación; y, (iii) se objetan las observaciones. Luego de ello, se pasa a los mecanismos de solución de controversias.
143. De los hechos del caso, el Árbitro Único advierte que la presente controversia se centra en el Paso 3, siendo necesario determinar si la parte que soportaba la carga de aceptar, observar o preparar su propia Liquidación, hizo alguna de las alternativas que le otorgaba la ley. Para ello a continuación desarrollaremos los pasos del procedimiento de liquidación del CONTRATO, corroborando cada acto con los medios probatorios ofrecidos durante el proceso:

**Paso 1: Recepción de Obra, cierre de la última controversia o constatación/inventario de obra**

Para el caso de autos, habiéndose resuelto el contrato mediante Carta Notarial N° 002-2022-C.MEFRED, con fechas 25, 26 y 27 de octubre de 2022 se levanta el Acta de Constatación Física e Inventario de Obra, dando por concluido el procedimiento de resolución del contrato y entregando la obra bajo responsabilidad de la entidad:



Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único



CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero L. Escobedo Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL

SR. ELVITERIO BUENO SANCHEZ- JUEZ DE PAZ NO LETRADO DE PINRA CON  
DNI N.º 43080808

862  
Ochocientos  
sesenta y  
dos



### ACTA DE CONSTATACIÓN FÍSICA E INVENTARIO DE OBRA

OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CAJAN, DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGION HUANUCO" con Código SNIP N.º 2198731.

EN LA LOCALIDAD DEL CENTRO POBLADO MENOR DE CAJAN, EN EL LUGAR DENOMINADO TAWLLI, CAPTACIÓN N.º 01, PROGRESIVA 0+000, DEL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, SIENDO A HORAS 9:30 AM DEL DÍA 25 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, YO: ELVITERIO BUENO SANCHEZ, JUEZ DE PAZ NO LETRADO DE LA LOCALIDAD DE PINRA CON DNI N.º 43080808, CON DOMICILIO REAL EN LA AV. MAMANCOCHA S/N DEL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, ME CONSTITUI EN EL LUGAR DENOMINADO TAWLLI, CAPTACIÓN N.º 01, PROGRESIVA 0+000 DE LA OBRA DENOMINADA "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CAJAN, DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGION HUANUCO" con Código SNIP N.º 2198731, A SOLICITUD DE LA ENTIDAD - GOBIERNO REGIONAL DE HUÁNUCO, CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA CONSTATACIÓN FÍSICA E INVENTARIO DE OBRA CONFORMADO POR LOS SIGUIENTES MIEMBROS: PRESIDENTE ING. IBER TACUCHE CARBAJAL CON DNI N.º 22493824; ING. IGNACIO E. PALOMINO HUACHO, CON D.N.I. N.º 22488424; TEC. ING. NOE ELUID PULIDO LEON, CON D.N.I. N.º 22418702, DESIGNADOS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN GERENCIA REGIONAL N.º 418-2022-GRH/GRI DE FECHA 14/09/2022 Y EN MERITO A LA CARTA NOTARIAL N.º 073-2022-GRH/GRI DE FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2022 SE HIZO PRESENTE EL REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO MEFRED JOSEPH ARMANDO MEJIA GIL IDENTIFICADO CON DNI N.º 44158000, VERIFICANDO SU AUTENTICIDAD PRESENTADO MEDIANTE ADENDA N.º 01 AL CONTRATO DE CONSORCIO CON VALIDEZ NOTARIAL, LOS MISMOS QUE OBRAN EN MI PODER Y EN SU ACUERDO DE LA CLAUDULA SEGUNDA - OBJETO; MENCIONA: "( ) QUINTA - REPRESENTANTE DEL CONSORCIO, se designa como REPRESENTANTE COMUN del consorcio al Sr. JOSEPH ARMANDO MEJIA GIL identificado con DNI N.º 44158000,

**Paso 2:** El CONSORCIO prepara la Liquidación y la presenta dentro de un plazo de 60 días (o el equivalente al 1/10 del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor) contado a partir del día siguiente de la Recepción del Contrato.

Habiéndose resuelto el contrato y llevado a cabo la diligencia de constatación e inventario de obra, además que no había controversias pendientes por resolver, entonces, a partir del día siguiente de llevada a cabo el Acta de Constatación Física e Inventario de Obra, se habilitaban los plazos para que el CONSORCIO elabore la liquidación, entonces, el plazo de 60 días (plazo mayor) vencía el 26 de diciembre del 2022. En atención a ello, el CONSORCIO con fecha 22 de diciembre del 2022 presenta a la ENTIDAD la Carta N.º 015-2022-RMOG/CONSORCIO. MEFRED, adjuntando la Liquidación Técnico Financiera de la Obra:

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Lchevarría Tufur  
SECRETARIA ARBITRAL

*Afin a la F. Establecimiento de la Seguridad Nacional*

Huánuco, 22 de diciembre de 2022

**CARTA N° 015 -2022-RMOG/CONSORCIO.MEFRED**

**SEÑOR:**

Ing. ERASMO ALEJANDRO FERNÁNDEZ SIXTO

GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

**Atención :** GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

**Ciudad :**

**ASUNTO :** PRESENTO EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERO DE OBRA.

**REF. :**  
- CARTA NOTARIAL N° 002-2022-C.MEFRED  
- CARTA NOTARIAL N° 001-2022-C.MEFRED  
- Contrato de Obra N° 057-2017-GRH/GR.  
- OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CAJAN, DEL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGIÓN HUÁNUCO"

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a su despacho para saludarlo cordialmente, y seguidamente para **PRESENTAR** el **EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERO DE LA OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD DE CAJAN, DEL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACAYBAMBA, REGIÓN HUÁNUCO"** el mismo que va en 17 TOMOS (7587 folios), conforme a lo dispuesto por el Art. 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con D. S. N° 350-



**Paso 3:** Si el **CONSORCIO** prepara la Liquidación la **MUNICIPALIDAD** debe pronunciarse dentro de un plazo de 60 días de recibida. La **MUNICIPALIDAD** puede: (i) aceptar la Liquidación; (ii) observar la Liquidación; o, (iii) preparar su propia Liquidación. Si la **MUNICIPALIDAD** acepta la Liquidación, o no la observa, la Liquidación se considera aceptada o consentida y el procedimiento concluye. Si la **MUNICIPALIDAD** observa la Liquidación, se le concede al **CONSORCIO** un plazo de 15 días para que se pronuncie sobre las observaciones de la Entidad. En ese caso, corresponde pasar al Paso 5.

Para el presente caso, habiéndose notificado a la ENTIDAD con la liquidación del contrato el 22 de diciembre del 2022, esta tenía hasta el 20 de febrero del 2023 para pronunciarse; sin embargo y pese a estar válidamente notificada, la ENTIDAD no emitió pronunciamiento según el Art. 179 del RLCE. Es por esa razón que el **CONSORCIO** presenta con fecha 23 de febrero del 2023 la Carta Notarial N° 001-2023-C.MEFRED, dejando constancia de la falta de pronunciamiento de la ENTIDAD:

Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gobierno Regional de Huánuco  
SECRETARÍA ARBITRAL

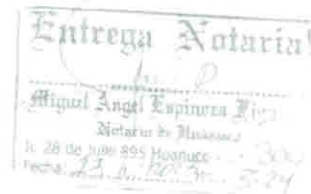
860  
Cientos  
seisenta

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Huánuco, 22 de febrero de 2023

CARTA NOTARIAL N° 001-2023-C.MEFRED

SEÑOR:  
Mg. ANTONIO LEÓNIDAS PULGAR LUCAS  
GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO  
Calle Calicabro M° 145-Amarilla-Huánuco



Atención : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Huánuco. -

ASUNTO : COMUNICO CONSENTIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICO  
FINANCIERA PRACTICADA POR EL CONTRATISTA.

REF. : Carta N° 015-2022-RMOG/CONSORCIO.MEFRED  
: CARTA NOTARIAL N° 002-2022-C.MEFRED  
: CARTA NOTARIAL N° 001-2022-C.MEFRED  
: Contrato de Obra N° 057-2017-GRH/GR.  
: OBRA "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA LOCALIDAD  
DE CAJAN, DEL DISTRITO DE PINRA, PROVINCIA DE HUACABAMBA, REGION  
HUÁNUCO"

De mi mayor consideración:  
Tengo el agrado de dirigirme a su despacho para saludarlo cordialmente, y  
seguidamente para señalar lo siguiente:

144. Así las cosas, para el suscrito ha quedado plenamente demostrado que el GOREHCO no ha ejercido su derecho de aceptar, observar o preparar su propia Liquidación, tal como le es reconocido por el artículo 179° del RLCE y, por lo tanto, correspondería la aplicación de la consecuencia descrita en el referido precepto normativo, es decir, que se presume el consentimiento de la liquidación; ahora, más allá de lo que debe entenderse por consentimiento -que por naturaleza implica una renuncia a discutir el contenido de la liquidación-; la norma señala que el efecto de no pronunciarse sobre la Liquidación presentada por el CONSORCIO, dentro del plazo de ley, acarrea el consentimiento o aceptación de la misma.
145. Pero eso no es todo, corresponde interpretar dicha norma de manera conjunta con el artículo 45.2 de la LCE que establece que los plazos para someter a arbitraje controversias referidas a la liquidación misma, son de caducidad, con lo cual no solo se pierde la posibilidad de demandar, pero, además, se pierde el derecho sobre el asunto de fondo, lo que a su vez implica que se generen una serie de efectos, tal como menciona la Opinión N° 012-2016/DTN que dice:

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Colchagua Tafur  
SECRETARIA ARBITRAL



*“... De otro lado, es importante indicar que el único supuesto para que la liquidación (sea de obra o de consultoría de obra) quede consentida es cuando practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.*

*Sobre el particular, debe señalarse que el hecho que una liquidación quede consentida genera efectos jurídicos y económicos. Los primeros, implican que la liquidación quede firme; es decir, se presume que su no observación dentro del plazo establecido implica su validez y aceptación. Los segundos, consecuencia directa de los primeros, implican que, al determinarse el costo total del contrato y el saldo económico a favor de alguna de las partes, se origine el derecho al pago del saldo a favor del contratista o de la Entidad, según corresponda.*

*En esa medida, el consentimiento de la liquidación del contrato implica que se presuma su validez y aceptación por la parte que no la observe dentro del plazo establecido...*

146. Conforme a ello, queda plenamente corroborado que el GOREHCO no ha ejercido las prerrogativas dispuestas por el artículo 179° del RLCE respecto a la liquidación del contrato, siendo de su entera responsabilidad el dejar correr los plazos sin pronunciarse y, por consiguiente, responsable también de las consecuencias jurídicas de su omisión; razón por la cual resulta procedente que se declare el consentimiento de la liquidación, la misma que se ha generado de forma automática a partir del 21 de febrero del 2023, ante la falta de pronunciamiento del GOREHCO.
147. Respecto al pago del saldo a favor de alguna de las partes, como consecuencia del consentimiento de la liquidación del contrato: Conforme a la pretensión demandada y habiéndose determinado el consentimiento de la liquidación practicada por el CONSORCIO, corresponde también el pronunciamiento sobre las consecuencias accesorias de dicha situación legal, tal como el referido al pago de los saldos que se obtienen de practicar la misma; ahora, la obligación de pagar los saldos a favor de cualquiera de las partes se encuentra reconocido por la Clausula Cuarta del CONTRATO que establece:

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echivarria Tafur  
SECRETARIA ARBITRAL

858  
Ochocientos  
cinuenta  
y ocho

#### CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO<sup>1</sup>

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en Soles,

en VALORIZACIONES MENSUALES, conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. El Sistema de Contratación que rige en el presente Contrato es de **SUMA ALZADA**.

Los reajustes de las valorizaciones seguirán el procedimiento establecido en el Artículo 167° del **REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES**.

El **CONSORCIO MEFRED** acuerda que las órdenes de pago, cheques, facturas y demás documentos de pago se girarán a favor de la Empresa **CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C.**, con RUC N° 20528924221, quien actuará como Operador Tributario, pago que se efectuará mediante valorizaciones de avance mensual que tendrán el carácter de pago a cuenta del monto del Contrato, y cuya participación porcentual de los Consorciados es la siguiente:

| CONSORCIADOS                                                                             | PORCENTAJES |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C.                        | 80 %        |
| EMPRESA CONSTRUCTORA SAN MARTIN DE PORRAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 20 %        |

El pago estará a cargo de la Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios, con la Cadena Funcional Programática N° 0042 2198731 4000101 y Meta 0005, Clasificador 26.23.52 y Certificación N° 0465.

Mediante Informe N° 0711-2017-GRH-GRPPAT/SGPT de fecha 11 de abril de 2017, la Sub Gerencia de Presupuesto y Tributación realizó la previsión presupuestal para el Año Fiscal 2018.

La ejecución de la misma está sujeta a disponibilidad presupuestal y financiera de la Entidad, en el marco de los créditos presupuestales contenidos en los Presupuestos correspondientes, de acuerdo al Artículo 27° de la Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

EL CONTRATISTA indica que el pago por la contraprestación se deposite a su CCI N° 0011 0210 0100048983 29 del BBVA Continental, a favor de la Empresa **CONSULTORA Y CONSTRUCTORA G-ORTIZ INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A.C.**, con RUC N° 20528924221.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM

  
Gabriela Lucero Echegarria Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL

148. Como se observa, ambas partes han establecido y delimitado el derecho de cobro de los saldos que pudiera obtenerse de practicar la liquidación del contrato, ya sea a favor del GOREHCO o del CONSORCIO, tal como ha establecido la Dirección Técnico Normativa del OSCE a través de la Opinión N° 104-2013/DTN que dice:

*"... Al respecto, debe indicarse que el hecho que una liquidación de obra quede consentida genera efectos jurídicos y económicos. Los primeros, implican que la liquidación del contrato de obra quede firme y, en ese sentido, no pueda ser cuestionada por las partes posteriormente, en tanto se presume que su no observación dentro del plazo establecido implica su aceptación. Los segundos efectos, consecuencia directa de los primeros, implican que, al determinarse el costo total de la obra y el saldo económico a favor de alguna de las partes, se origine el derecho al pago del saldo a favor del contratista o de la Entidad, según corresponda.*

*En esa medida, los efectos jurídicos del consentimiento de la liquidación de obra implican que esta quede firme; es decir, no pueda ser cuestionada por las partes posteriormente, en tanto se presume que su no observación dentro del plazo establecido presupone su aceptación; asimismo, se genera el derecho al pago del saldo económico a favor de alguna de las partes, de corresponder..."*

149. El pago del saldo a favor de alguna de las partes se origina en virtud de una obligación nacida de un contrato administrativo, nos encontramos pues frente a obligaciones recíprocas, las cuales, a criterio de ARNAU MOYA<sup>13</sup>, implica que los deberes de prestación se encuentran ligados entre sí por un nexo de interdependencia puesto que cada parte acepta el sacrificio que para ella supone la prestación que le incumbe, puesto que su finalidad es lograr como resultado la prestación que la otra parte debe realizar. Este nexo que existe entre la obligación recíproca se denomina sinalagma, de aquí que a esta obligación también se le conozca con el nombre de sinalagmática. Para ROCA MENDOZA<sup>14</sup>, citando a

<sup>13</sup> ARNAU MOYA, Federico. Lecciones de Derecho Civil II, Obligaciones y Contratos. Publicacions de la Universitat Jaume I. Pág. 27-28.

<sup>14</sup> Roca Mendoza, Orestes. La "excepción de incumplimiento" y la llamada "excepción de caducidad del plazo". Gaceta Jurídica. Lima. p. 336.

Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Esquivarria Tufar  
SECRETARIA ARBITRAL



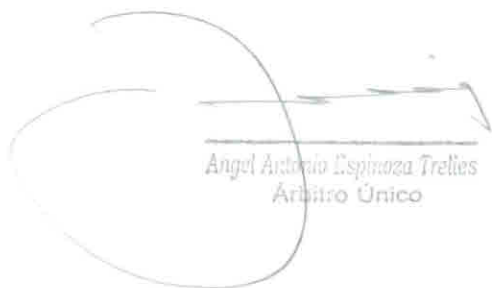
Verdera Server, señala que: "...de esa manera, puesto que en los "contratos sinalagmáticos cada una de las partes se vincula a una determinada prestación [atribución] a favor de la otra a condición que la otras se vinculen a su vez a efectuar otra determinada prestación [atribución], se comprende como ninguna de las partes pueda ser obligada a cumplir si la otra o uno de los otros, a su vez no cumpla..."

150. Por lo que, tratándose de prestaciones recíprocas, si bien es obligación del proveedor (el CONSORCIO) ejecutar las prestaciones pactadas a favor del GOREHCO, es también obligación del GOREHCO el cumplir con las obligaciones que ha asumido; entre estas, el pago del saldo a favor derivado de la liquidación del contrato de obra, tal como reconoce la Opinión N° 116-2016/DTN:

*"...Al respecto, debe precisarse que, si bien en los contratos celebrados bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado prima el interés público, ello no afecta el hecho que, desde la perspectiva del contratista, el interés en participar en una contratación estatal sea el de obtener una retribución económica (pago) a cambio de las prestaciones que ejecute.*

*Tal hecho no ha sido soslayado por la normativa de contrataciones del Estado, sino que, por el contrario, es reconocido en los artículos 39 de la Ley y 149 del Reglamento, al apreciarse la relación que existe entre las prestaciones que debe ejecutar el contratista y la correspondiente contraprestación o pago que debe efectuar la Entidad por ellas.*

*De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado reconoce que los proveedores son agentes de mercado que colaboran con las Entidades al satisfacer sus necesidades de abastecimiento de bienes, servicios y obras para el adecuado cumplimiento de sus funciones; no obstante, dicha colaboración implica el pago del precio de mercado de la prestación, el mismo que debe incluir todos los costos necesarios para su ejecución...*

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Edinorayla Tajar  
SECRETARÍA ARBITRAL



151. De esa manera, en el contrato sinalagmático, la “contraprestación” se encuentra estrechamente ligada a la “prestación”; por lo tanto, para exigir el cumplimiento de la primera, esto es, el pago del servicio, se debe haber cumplido idéntica e íntegramente con la prestación (ejecución del servicio), conforme a lo pactado en el contrato. Bajo este entendimiento, el tribunal arbitral no podría ordenar el pago de un servicio que no se ha ejecutado idéntica e íntegramente. En pocas palabras, conforme al Contrato, el CONSORCIO tenía la obligación de brindar el servicio de ejecución de la obra y el GOREHCO tenía la obligación de pagar la contraprestación al CONSORCIO.
152. Respecto a ello, el suscrito precisa que, al momento que inició el presente arbitraje, el GOREHCO no había cumplido con pagar al CONSORCIO el saldo a su favor proveniente de la Liquidación Final del Contrato, es decir, no había cumplido cabalmente su obligación contractual.
153. Así también, el cumplimiento de pago puede ser voluntario o forzoso, en este último caso se hace referencia al cumplimiento que se impone de forma coactiva al recurrir ante los tribunales, tal como menciona ARNAU MOYA<sup>15</sup>:

*“... La palabra pago se relaciona con el cumplimiento de las obligaciones dinerarias. Sin embargo, jurídicamente pago y cumplimiento son términos equivalentes que se refieren a la realización por el deudor del cumplimiento previsto en la obligación (Bercovitz, 2004).*

*El pago presupone una obligación anterior puesto que, en otro caso, el pago sin una obligación previa, nos encontraríamos ante un supuesto de cobro de lo indebido (ex art. 1.895 cc) (Pérez Álvarez, 2000).*

<sup>15</sup> ARNAU MOYA, Federico. Lecciones de Derecho Civil II, Obligaciones y Contratos. Publicacions de la Universitat Jaume I. Pág. 44.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
Gabriela Lucía Escobedo Fajur  
SECRETARÍA ARBITRAL

*El propio Código utiliza en numerosas ocasiones las expresiones pago y cumplimiento como equivalentes. El término incumplimiento es el reverso de la expresión cumplimiento.*

*El cumplimiento o pago es la realización de la prestación debida que trae como consecuencia (...)*

*El cumplimiento puede ser «voluntario» y «forzoso», en este último caso hace referencia al cumplimiento que se impone de forma coactiva al deudor cuando no cumple de forma voluntaria (Pérez Álvarez, 2000).*

*El cumplimiento forzoso supone que previamente el acreedor ante el incumplimiento del deudor se ha visto obligado a acudir a la vía judicial, obteniendo una sentencia en la que se condena a aquel a cumplir forzosamente...*

154. Para el Árbitro Único ha quedado plenamente demostrado que, a raíz del consentimiento de la liquidación, se ha originado el derecho de pago a favor del CONSORCIO del saldo obtenido de dicha liquidación, el cual asciende a la suma de S/ 2'934,058.56 (DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO CON 56/100 SOLES) incluido IGV, ya que, además, el GOREHCO no ha cuestionado ni objetado el monto de dicho saldo, ni mucho menos ha desvirtuado ni objetado los conceptos que conforman la liquidación, no ofreciendo resistencia procesal a los actos postulatorios de su contraparte en dicho extremo; razón por la cual, el suscrito tiene por ciertos los montos postulados por el CONSORCIO, correspondiendo que los mismos le sean reconocidos, ordenándose su pago.
155. **Respecto al pago de los intereses generados:** Conforme a lo peticionado en la demanda, el CONSORCIO solicita que se le reconozca el pago de los intereses que se hayan "generado" a raíz del consentimiento de la liquidación del contrato de obra; para ello será necesario establecer o definir tres aspectos:

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Espinoza Trelles  
SECRETARÍA ARBITRAL

853  
Ochocientos  
cincuenta  
y tres

- a) El sustento legal que le da derecho al pago de los intereses.
- b) El tipo de interés aplicable.
- c) La forma de cálculo y el monto por tales intereses.

156. Sobre el primer y segundo aspecto, el sustento legal que le da al CONSORCIO el derecho de pago de los intereses se encuentra descrito en el artículo 39° de la LCE que dice:

*"... El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta.*

*Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando, este sea condición para la entrega de los bienes o la prestación de servicios.*

*Los pagos por adelantado y a cuenta no constituyen pagos finales, por lo que el beneficiario de los pagos sigue siendo responsable de los montos percibidos hasta que se haya efectuado el pago final.*

*En caso de retraso en el pago por parte de la entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora...*

157. Por su parte, en su artículo 149°, el RLCE establece lo siguiente:

*"... Artículo 149.- Del pago*

*La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguiente a la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.*

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Caceres  
SECRETARÍA ARBITRAL

En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

Las controversias en relación a los pagos a cuenta o pago final pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje...

158. Bajo tales considerandos se tiene que: i) La liquidación de obra ha sido presentada dentro del plazo establecido por Ley; ii) El GOREHCO no ha emitido pronunciamiento dentro del plazo establecido; iii) ha operado el consentimiento de la liquidación; iv) se ha originado el derecho de pago del saldo a favor del CONSORCIO; v) El GOREHCO no ha cumplido con el pago del saldo, pese a estar obligada conforme a la Clausula Cuarta del CONTRATO; y vi) se ha originado el derecho de pago de los intereses indicados en el artículo 39° de la LCE, haciendo mención que dicho precepto legal señala que los intereses que se le reconocen son intereses legales<sup>16</sup>.
159. Sobre el tercer aspecto, siendo que la pretensión demandada está referida a que se le reconozca el pago de la deuda principal “más” los intereses legales “generados”, en tal sentido, habiéndose determinado en sede arbitral sobre la procedencia del consentimiento de la liquidación del contrato, según la Clausula Cuarta del CONTRATO, el GOREHCO debía realizar el pago dentro de los 15 días calendario posteriores de consentida la liquidación (20 de febrero del 2023); es decir, el pago se debió efectuar como máximo hasta el 08 de marzo del 2023, por lo que su incumplimiento acarrea que se hayan devengado los intereses legales a partir del día siguiente de dicha fecha, situación que debe ser objeto de pronunciamiento en el presente laudo.

<sup>16</sup> CÓDIGO CIVIL:

Artículo 1244.- Tasa de interés legal

La tasa del interés legal es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú.

Artículo 1245.- Pago de interés legal a falta de pacto

Cuando deba pagarse interés, sin haberse fijado la tasa, el deudor debe abonar el interés legal.

Artículo 1246.- Pago del interés por mora

Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
Gabriela Luján  
SECRETARÍA ARBITRAL



160. Ahora, el CONSORCIO peticiona que “el monto total adeudado, incluyendo los intereses, sea calculado por el Tribunal Arbitral al momento de emitir el laudo”, sin embargo, dicho calculo no podría ser efectuado por el suscrito en razón que los intereses, sea cual fuesen, se liquidan en ejecución de sentencia, razón por la cual se debe desestimar la pretensión en tal extremo.
161. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar FUNDADA EN PARTE el presente punto controvertido, haciendo la precisión respectiva en cuanto a la oportunidad del cálculo de los intereses legales.

## IX. ANÁLISIS DEL TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

### 9.1. Identificación de los argumentos del CONSORCIO

162. El CONSORCIO señala mediante su demanda de fecha 13 de agosto del 2024, lo siguiente:

3.31. Para nuestro caso, el Acta de Instalación señala que sin perjuicio que el pago de los gastos arbitrales será efectuado en partes iguales, no obstante el árbitro único podrá establecer que el pago corresponda únicamente a la parte vencida en el arbitraje, por lo tanto, dado que el convenio arbitral no señala expresamente quien asumirá dichos pagos, teniendo en cuenta además la conducta procesal de la demandada de no asumir el 50% de los costos que le corresponden, así como de no justificar su negativa al pago de los gastos arbitrales, corresponde que se imponga el pago de las costas y costos del proceso hacia la entidad, tanto más, si el Art. 177 del RLCE señala que: “... Los gastos incurridos en la tramitación de la resolución del contrato, como los notariales, de inventario y otros, son de cargo de la parte que incurrió en la causal de resolución...”; y dado que el presente proceso arbitral se origina por la negativa injustificada de la entidad en reconocer el saldo a nuestro favor, como legalmente corresponde, y omitir sus funciones al no pronunciarse dentro del plazo legal establecido, entonces, resulta atendible la imposición del pago de la totalidad de los gastos arbitrales sobre la demandada.

### 9.2. Identificación de los argumentos del GOREHCO

163. Por su parte, el GOREHCO absuelve el traslado de la demanda con fecha 20 de noviembre del 2024, argumentado sobre la controversia lo siguiente:

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Cecilia Espinoza Taluz  
SECRETARIA ARBITRAL

- Se debe ordenar al Consorcio que asuma los gastos arbitrales en su integridad (costas y costos del proceso arbitral), por los argumentos expuestos, en la que ha quedado claramente demostrado que el Consorcio pretende se reconozca el consentimiento de la resolución de contrato, desconociendo los plazos y procedimientos previsto por Ley invocando ilegalmente consentimiento, por lo cual debe ser asumidos en su totalidad las costas y costos de la reconvención,
- Toda vez que el argumento del Consorcio es que el pago corresponde a la parte vencida, cuando se ha demostrado que la primera pretensión que se declare consentida la resolución de contrato carece de sustento y es ilegal al desconocer los procedimientos legales activados por la Entidad al someter a controversia la Resolución de Contrato efectuado por el Consorcio con Carta Notarial N°002-2022- C.MEFRED de fecha 21 de julio de 2022.

### 9.3. Análisis del Tribunal Arbitral

164. Los costos del arbitraje son aquellos gastos que atender a raíz del inicio de un proceso arbitral, tales como los honorarios de los abogados, traslado de los medios de prueba, gastos administrativos y en especial, los honorarios de los árbitros, siendo que, en su escrito de Demanda Arbitral, el CONSORCIO solicita que el GOREHCO asuma los costos generados por el presente arbitraje.
165. Considerando que, en el convenio arbitral celebrado por las Partes, no existe pacto expreso sobre la forma de imputar los costos y gastos del arbitraje, la regla general dicta que la asunción de costos y gastos arbitrales lo efectúa la parte vencida, debido que por su accionar indebido o irregular se tiene por consecuencia el proceso arbitral, dicho de otro modo, el reparto de esos gastos se hará teniendo en cuenta -en primer orden- el acuerdo que las partes hayan asumido, pero si no se pactó nada se recurrirá a la vieja fórmula: "el que pierde paga" (Teoría del Vencimiento).
166. Dentro de nuestra legislación arbitral si bien opera la fórmula del vencimiento, ella no es absoluta pues se permite al juez cierta discrecionalidad al graduar el monto de los gastos procesales en atención a las incidencias del proceso, esto significa que los

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Eneavarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL

árbitros podían modificar el monto de los gastos aún sobre la voluntad de las partes o esta discrecionalidad sólo operaría cuando no hay pacto expreso y rige el principio del vencimiento.

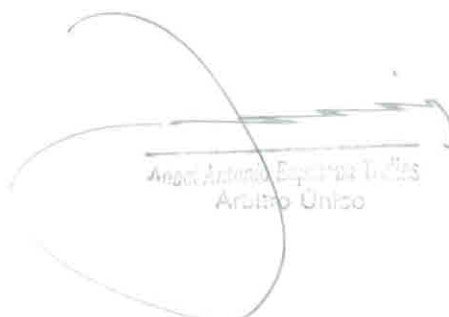
167. Para nuestro caso debemos tener en cuenta que el Acta de Instalación ha otorgado la potestad al Árbitro Único de determinar en el Laudo Arbitral el sentido de la condena respecto de los costos y gastos arbitrales, así como los conceptos que se deben considerar como tales.
168. Siendo ello así, en el presente proceso arbitral, ambas partes se han apersonado y han ejercitado su defensa ampliamente y con todas las garantías prescritas por la norma, en tal sentido y no habiendo acuerdo para imputar o distribuir los costos del arbitraje, el Árbitro Único determina que estos serán asumidos en partes iguales; en ese sentido, verificándose que durante el transcurso del proceso una de las partes a asumido el pago de la totalidad de los gastos arbitrales, se determina que corresponde al GOREHCO reembolsar a favor del CONSORCIO la suma de S/9,000.00 por los honorarios arbitrales y gastos administrativos irrogados.
169. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar FUNDADO EN PARTE el presente punto controvertido.

## **X. ANÁLISIS DEL CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO**

### **10.1. Identificación de los argumentos del CONSORCIO**

170. El CONSORCIO señala mediante su demanda de fecha 13 de agosto del 2024, lo siguiente:

**3.34.** Conforme a ello y habiéndose acreditado que el contratista ha procedido correctamente en realizar la resolución del contrato, conforme al siguiente detalle:

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Belicovarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL

- i) La resolución se origina por el incumplimiento de la entidad, de su obligación esencial de cumplir con concluir la recepción de la obra;
- ii) Se ha requerido el cumplimiento de la obligación a través de Carta Notarial, otorgándole a la entidad el plazo de 15 días para que cumpla con realizar sus obligaciones esenciales.
- iii) Pese al requerimiento efectuado, la entidad continuó manifestando renuencia, razón por la cual se procedió en resolver el contrato.
- iv) Se cumplió con realizar el Acta de Constatación Física e Inventario de Obra.

3.35. Entonces, al advertirse que la resolución del contrato se ha efectuado a consecuencia del incumplimiento injustificado de la entidad de sus obligaciones esenciales, corresponde que ésta le reconozca el pago del 50% de las utilidades previstas, por ser **derechos reconocidos por la Ley de Contrataciones del Estado** y que queremos invocar a vuestro despacho, en función a la aplicación de la potestad arbitral a través del Laudo de Derecho, a fin que se reconozca y declare la preexistencia de un derecho o situación jurídica a favor nuestro, consistente en el consentimiento de la resolución del contrato efectuado por el contratista, así como del Acta de Constatación y Verificación de obra realizada, respecto a lo cual CARBONELL O'BRIEN<sup>6</sup>, señala:

*"En función de su contenido, el laudo podrá ser declarativo, en la medida en que reconozca y declare la preexistencia de un derecho o situación jurídica; constitutivo cuando cree, modifique o extinga una relación jurídica determinada; y/o de condena cuando se imponga al instado (originario o reconvenional) el cumplimiento de una determinada prestación de dar, hacer o no hacer, creando un título ejecutivo para procurar la efectividad de la condena".*

3.36. Finalmente, debemos indicar que el monto de las utilidades a tomarse en cuenta al momento de calcular ese 50% por concepto de indemnización, deberá ser el indicado en las Bases Integradas de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 011-2016-

GRH/GR-1, en cuyo Capítulo III- Requerimiento, Sección Específica, Página 28 se indica:

| 4. VALOR REFERENCIAL                                                                                          |                                          |    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----|---------------|
| El valor referencial es de S/ 7'103,810.00 (Siete Millones Ciento Tres Mil Novecientos Diez con 00/100 soles) |                                          |    |               |
| ITEM                                                                                                          | DESCRIPCION DE FORMULAS                  |    | COSTO DIRECTO |
| 1)                                                                                                            | CONSTRUCCION DE CANAL                    | S/ | 5,208,071.51  |
|                                                                                                               | COSTO DIRECTO                            | S/ | 5,208,071.51  |
|                                                                                                               | GASTOS GENERALES 8.50%                   | S/ | 442,686.10    |
|                                                                                                               | UTS OAO 7.00%                            | S/ | 364,565.01    |
|                                                                                                               | SUB TOTAL                                | S/ | 6,015,322.62  |
|                                                                                                               | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV 18.00% | S/ | 1,082,647.20  |
|                                                                                                               | PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA                | S/ | 7,103,810.00  |

## 10.2. Identificación de los argumentos del GOREHCO

171. Por su parte, el GOREHCO absuelve el traslado de la demanda con fecha 20 de noviembre del 2024, argumentado sobre la controversia lo siguiente:

- El Consortio argumenta que habiendo acreditado haber resuelto el contrato, solicita que mediante Laudo se reconozca de manera declarativa el 50% de utilidad indicado en las bases Integradas de la Licitación Publica N°011-2016-GRH/GR-1 en cuyo Capítulo III-Requerimiento, Sección Específica, pagina 28 se indica:

Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Esquivarta Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL



| ITEM | DESCRIPCION DE FORMULAS          | COSTO DIRECTO           |
|------|----------------------------------|-------------------------|
| 1)   | CONSTRUCCION DE CANAL            | S/. 5,200,071.51        |
|      | COSTO DIRECTO                    | S/. 5,200,071.51        |
|      | GASTOS GENERALES                 | 8.50% S/. 447,626.10    |
|      | UTILIDAD                         | 7.00% S/. 364,585.01    |
|      | SUB TOTAL                        | S/. 6,020,282.71        |
|      | IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS GV | 18.00% S/. 1,083,647.29 |
|      | PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA        | S/. 7,103,930.00        |

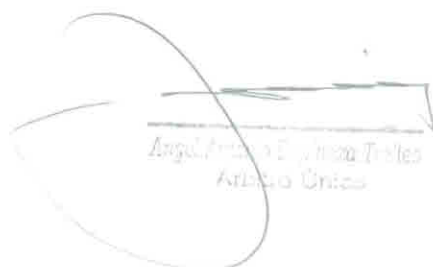
Sin embargo, no tiene en cuenta que en el Art. 177° del D.S. N° 350-2015-EF señala claramente:

"En caso que la resolución sea por causa atribuible a la Entidad, esta reconoce al contratista, en la liquidación que se practique, el cincuenta por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saldo de obra que se deja de ejecutar, actualizado mediante las fórmulas de reajustes hasta la fecha en que se efectúa la resolución del contrato." (subrayado agregado)

- Como fácilmente se puede advertir, el Contratista pretende sorprender al despacho arbitral al pretender que el 50% se calcule sobre la utilidad establecido en las bases integradas de la Licitación Pública N°011-2016-GRH/GR-1 y no sobre la base del saldo de obra que se ha dejado de ejecutar.
- Siendo así, **LA PRETENSIÓN DEL CONSORCIO ES ABSOLUTAMENTE TEMERARIO Y SOLO NOS MUESTRA LA MALA FE CON QUE VIENE ACTUANDO; POR LO QUE AL IGUAL QUE LAS OTRAS PRETENSIONES DEMANDADAS, ESTÁ TAMBIÉN DEBERÁ SER DESESTIMADO.**

### 10.3. Análisis del Tribunal Arbitral

172. Cabe precisar en primer lugar que, a efectos de emitir un laudo en forma integral y adecuada, es conveniente mencionar primigeniamente que el daño como elemento constitutivo clave en el análisis materia de un caso de responsabilidad civil, supone siempre el acaecimiento de un hecho que lesiona un interés jurídicamente protegido, provocando siempre un perjuicio y generando consecuencias negativas en la esfera jurídica de un sujeto de derecho, ya sean estas de contenido patrimonial o no.
173. Por lo tanto, cada vez que nos encontremos frente a un daño resarcible, que cumpla con los requisitos de certeza, subsistencia, especialidad e injusticia, y concurren a su vez los otros elementos configuradores de responsabilidad civil (hecho generador,

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Escobar Tatur  
SECRETARÍA ARBITRAL

relación de causalidad y criterio de imputación), se activará la tutela resarcitoria, como mecanismo de defensa frente al sufrimiento de un daño injusto, la que siempre debe expresarse en términos económicos o patrimoniales (indemnización), sea cual fuere la naturaleza del daño.

174. En este punto del análisis, resulta útil traer a colación lo expuesto por el profesor OSTERLING PARODI<sup>17</sup>, quien precisa respecto del daño emergente y lucro cesante lo siguiente:

*“... Las pérdidas que sufre el acreedor como consecuencia de la inejecución de la obligación corresponden al daño emergente y las utilidades que deja de percibir, con motivo de la misma inejecución, corresponden al lucro cesante. El daño emergente es el empobrecimiento del patrimonio del acreedor. El lucro cesante corresponde al legítimo enriquecimiento que se frustró (artículo 1321 del Código Civil) ...”*

175. Es así que, a efecto de determinar la procedencia de peticiones indemnizatorias, se deberá de recurrir, de forma supletoria, a lo indicado por los artículos 1321° al 1332° del Código Civil dentro del Título IX del Libro VI sobre "Inejecución de Obligaciones", constituyendo una forma de resarcimiento por el daño o perjuicio ocasionado a una de las partes por el incumplimiento de una obligación. En tal sentido, para su determinación se requiere la concurrencia necesaria de cuatro factores, los que a saber son: i) La antijuricidad; ii) El factor de atribución; iii) El nexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido; y iv) El daño; tal como ha sido recogido por la Casación N° 3470-2015/LIMA NORTE en cuanto dice:

*“... TERCERO.- Que, por ello al ser la materia que nos ocupa una de Indemnización por Daños y Perjuicios -los cuales se habrían ocasionado a raíz del incumplimiento de las obligaciones asumidas en la obra “Ampliación de Almacén – Filial Huachipa” de Ambev Perú - desarrollado como pretensión subordinada a la primera pretensión*

<sup>17</sup> OSTERLING PARODI; FELIPE, La Indemnización de Daños y Perjuicios, Artículo publicado en el portal electrónico (web): <http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/La%20indemnizacion%20de%20da%C3%B1os.pdf>.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
Gabriela Llanos Llanos  
SECRETARÍA ARBITRAL

*principal (extremo único recurrido), es necesario señalar por tanto que en la doctrina se han establecido cuatro elementos conformantes de la responsabilidad civil y estos son:*

- 1) La antijuridicidad; entendida como la conducta contraria a ley o al ordenamiento jurídico;*
- 2) El factor de atribución; que es el título por el cual se asume responsabilidad, pudiendo ser este subjetivo (por dolo o culpa) u objetivo (por realizar actividades o, ser titular de determinadas situaciones jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico), considerándose inclusive dentro de esta sub clasificación al abuso del derecho y la equidad (Cfr. ESPINOZA ESPINOZA, Juan. Derecho de la Responsabilidad Civil. Primera Edición, Gaceta Jurídica Sociedad Anónima, Lima, 2002; página 80);*
- 3) El nexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido;*  
*y*
- 4) El daño, que es consecuencia de la lesión al interés protegido y puede ser patrimonial (daño emergente o lucro cesante) o extrapatrimonial (daño moral y daño a la persona) ..."*

176. Asimismo, los daños que se busca resarcir, ya sea daño emergente, lucro cesante o daño moral deben de estar evidentemente acreditados y corroborados en la realidad, no pudiendo determinarse éstos en base a proyecciones de situaciones no ocurridas.
177. Así las cosas, se evidencia de la documentación obrante en autos que el CONSORCIO ha invocado que se le reconozca el pago del 50% de las utilidades previstas en las Bases Integradas de la Licitación Pública N° 011-2016-GRH/GR-1, Capítulo III-Requerimiento, Sección Específica, Página 28, tal como indica el artículo 177° del RLCE.
178. Sin embargo, si bien el CONSORCIO ha invocado la aplicación de una indemnización reconocida por la LCE y su Reglamento, empero, no ha indicado los mínimos requisitos para que el Tribunal Arbitral evalúe su procedencia, tales como:

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Beltrán Tahir  
SECRETARÍA ARBITRAL

i) no ha indicado el tipo de daño producido; ii) no indica, ni desarrolla, ni prueba el cumplimiento de los cuatro elementos conformantes de la responsabilidad civil (la antijuridicidad, el factor de atribución, el nexo causal o relación de causalidad, y el daño); y iii) tampoco adjunta medio probatorio idóneo que demuestre y/o cuantifique su pretensión; razones más que suficientes para desestimar la petición.

179. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **INFUNDADO** el presente punto controvertido.

## XI. ANÁLISIS DEL QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO

### 11.1. Identificación de los argumentos del CONSORCIO

180. El CONSORCIO señala mediante su demanda de fecha 13 de agosto del 2024, lo siguiente:

3.39. Para nuestro caso, tratándose de un contrato resuelto y habiendo el contratista presentado la Carta N° 015-2022-RMOG/CONSORCIO.MEFRED (22 de diciembre de 2022) conteniendo la Liquidación Técnico Financiera de la obra, la entidad contaba con el plazo de 60 días calendario para pronunciarse sobre dicha liquidación ya sea observándola, aprobando su contenido o practicando su propia liquidación, según sea el caso, **sín embargo y pese al tiempo transcurrido la entidad no ha emitido pronunciamiento alguno**, razón por la cual se aplicó el supuesto indicado en el art. 179<sup>b</sup> del RLCE y **se declaró consentida la liquidación** presentada por el contratista, incluyendo el saldo a favor obtenido de dicha operación, haciéndose la precisión que el consentimiento indicado es automático e inmediato y no requiere la emisión de resolución aprobatoria alguna por parte de la entidad; a raíz de ello, surge la obligación de la entidad de devolver y/o restituir la Garantía de Fiel Cumplimiento otorgada, por cuanto ha desaparecido la causal por la que se debía mantener vigente.

3.40. Por tal motivo, resulta imperante que se nos devuelva la garantía de fiel cumplimiento constituida para los fines del Contrato N° 057-2017-GRH/GR, ya que la **finalidad**<sup>7</sup> para la que estaba prevista ha desaparecido pues el contratista ha cumplido con todas sus obligaciones y no existe riesgo de eventuales daños a la entidad ya que la liquidación presenta "Saldo a Favor del Contratista", esto último quiere decir que la propia entidad ha determinado que hay pagos pendientes a favor del contratista; además, con la devolución de la garantía de fiel cumplimiento no se afectará y/o no se pondrá en riesgo los recursos del estado pues se trata de un pago reconocido por la ley y la propia entidad.

### 11.2. Identificación de los argumentos del GOREHCO

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Beltrán  
SECRETARÍA ARBITRAL



181. Por su parte, el GOREHCO absuelve el traslado de la demanda con fecha 20 de noviembre del 2024, argumentado sobre la controversia lo siguiente:

843  
Ochocientos  
cuarenta y  
tres

- Respecto a este extremo el Consorcio alega como ha demostrado que se encuentra consentido la liquidación procede la devolución de la garantía de Fiel Cumplimiento regulado en el Art. 126° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que expresamente manifiesta lo siguiente:

**Artículo 126.- Garantía de fiel cumplimiento**

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras.

- Como se ha demostrado al absolver acerca de la primera pretensión accesoria que la liquidación de obra presentada por el Consorcio no procede por contravenir el artículo 179° del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado, por existir controversia pendiente por resolver, NO PUEDE INICIARSE EL PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, en consecuencia, NO SE ENCUENTRA CONSENTIDO LA LIQUIDACION PRESENTADA POR EL CONSORCIO.
- En ese sentido, el Art. 126° del Reglamento establece claramente que LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEBE MANTENERSE VIGENTE HASTA EL CONSENTIMIENTO DE LA LIQUIDACIÓN FINAL; POR TANTO, NO PROCEDE QUE LA ENTIDAD LIBERE Y/O DEVUELVA LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y SUS RENOVACIONES, POR NO ESTAR CONSENTIDO LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.

### 11.3. Análisis del Tribunal Arbitral

182. En el marco de la pretensión materia de análisis, respecto a la vigencia de la Garantía de Fiel cumplimiento otorgada por para la suscripción del contrato, el numeral 126.1 del Artículo 126° del RLCE dice:

*"... 126.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fi el cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o*

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARIA ARBITRAL

*hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras...*

842  
Ochocientos  
cuarenta y  
dos

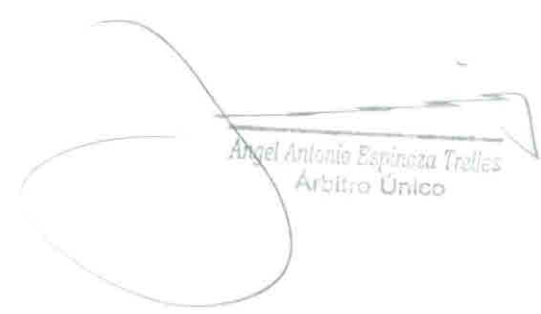
183. Así también, la Opinión N° 090-2021/DTN señala:

*"... Como se aprecia, la garantía de fiel cumplimiento constituye un requisito indispensable para el perfeccionamiento del contrato; así, el postor ganador debe entregarla a la Entidad por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original, siendo que dicha garantía debe mantenerse vigente durante todo el período de la ejecución contractual, hasta la conformidad de la recepción de la prestación contratada (cuando el objeto sea la entrega de bienes o la prestación de servicios en general y consultorías en general, respectivamente).*

*De esta manera, se advierte que la garantía de fiel cumplimiento busca cautelar el correcto y oportuno cumplimiento del íntegro de las obligaciones que son parte del contrato, y no sólo garantizar el cumplimiento de alguna o algunas prestaciones que comprenda dicho contrato<sup>6</sup>.*

*Por lo tanto, si una contratación de servicios –distintos a los de consultoría de obra– involucrara una serie de prestaciones a cargo del contratista, este debe respaldar el cumplimiento del total de sus obligaciones contractuales a través de una garantía de fiel cumplimiento, la cual debe mantenerse vigente hasta la conformidad por la cabal ejecución del total de las prestaciones a su cargo, por un monto equivalente al 10% del contrato; en esa medida, dicho monto respalda un eventual incumplimiento de las obligaciones del contratista y el perjuicio ocasionado por este, independientemente del porcentaje de ejecución de tales prestaciones..."*

184. Para el caso bajo análisis resulta pertinente recordar que el CONSORCIO petitiona la devolución y/o pago del valor de la Garantía de Fiel Cumplimiento, que fuera otorgada mediante Carta Fianza N° 0011-0210-9800114356-23, por la suma de S/ 639,351.90 (Seiscientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Uno con 90/100 Soles), por cuanto la misma habría sido ejecutada previamente por el GOREHCO, entendemos que por falta de renovación.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tufur  
SECRETARÍA ARBITRAL

185. A efecto de analizar la procedencia de dicha devolución, el suscrito Arbitro Único tomará en cuenta lo señalado por la jurisprudencia en la materia, a través de la Opinión N° 001-2019/DTN, en cuanto dice:

841  
Ochocientos  
cuarenta y  
uno

*"... Como se advierte, la normativa de contrataciones del Estado ha establecido que el mecanismo específico que tiene la Entidad para proteger sus intereses en el supuesto que el contrato haya sido resuelto por causas imputables al contratista, consiste en la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento en su totalidad.*

*Ello, responde a una voluntad justificada de la Entidad, que es la de no mantenerse vinculada contractualmente con un contratista que ha incumplido la ejecución de la prestación a su cargo. Así pues, bajo la premisa que todo contrato resuelto por causa imputable al contratista que incumple implica un perjuicio inmediato (las prestaciones que no se ejecutaron y el costo económico derivado de la prestación incumplida) dicho perjuicio debe ser cubierto por la garantía otorgada (fiel cumplimiento).*

*Asimismo, como se ha señalado previamente, la finalidad principal de la garantía de fiel cumplimiento es asegurar el cumplimiento del íntegro de las obligaciones que son parte del contrato. En ese sentido, el incumplimiento del contratista de alguna de estas obligaciones, faculta a la Entidad a resolver el contrato y, en consecuencia, a ejecutar la referida garantía, luego de cumplirse con las condiciones detalladas en el numeral 2) del artículo 131 del Reglamento.*

*De esta forma, cuando un contrato ha sido resuelto –total o parcialmente– por causas imputables al contratista, y esta resolución ha quedado consentida, la Entidad se encuentra facultada para ejecutar, en su totalidad, la garantía de fiel cumplimiento que se hubiere otorgado, sin tener en cuenta la naturaleza de la prestación incumplida que motivó dicha resolución..."*

186. Como se observa, siendo que la garantía de fiel cumplimiento busca cautelar el correcto y oportuno cumplimiento del íntegro de las obligaciones que son parte del contrato, entonces, en caso se resuelva el contrato por causas imputables al contratista y esta resolución haya quedado consentida, el perjuicio ocasionado deberá de ser cubierto por la garantía otorgada, a través de su respectiva ejecución.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

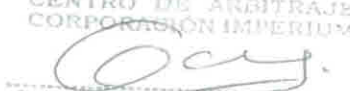
CENTRO DE ARBITRAJES  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL



Por ende, si la resolución del contrato es por causas no atribuibles al contratista, la garantía de fiel cumplimiento deberá de ser restituida a este, una vez que la liquidación se encuentre consentida, restitución que deberá efectuarse aun en el caso que la garantía haya sido previamente ejecutada, descontando de ella el monto de los saldos negativos del contratista, que hayan sido determinados por la liquidación del contrato de obra.

187. Para el presente caso, este Tribunal Arbitral ha determinado la validez y consentimiento de la resolución del CONTRATO efectuado por el CONSORCIO y de la liquidación también practicada por este, consecuentemente, los efectos contractuales para las PARTES se tienen por restituidos y reconocidos; en tal sentido, para el Árbitro Único ha quedado plenamente demostrado que la obligación de mantener vigente la Garantía de Fiel cumplimiento ha desaparecido, correspondiendo que se le restituya y/o devuelva al CONSORCIO la referida garantía, y siendo que la misma fue previamente ejecutada por el GOREHCO, entonces, corresponde que se le reembolse al CONSORCIO la totalidad del monto contenido en ella, ya que la liquidación practicada y consentida en autos, ha determinado que el CONSORCIO presenta un saldo a su favor y teniendo en cuenta que durante el proceso arbitral el GOREHCO no ha formulado pretensión o reconvencción indemnizatoria a su favor que haya sido amparada.
188. Finalmente, respecto a los intereses legales peticionados, teniendo en cuenta los argumentos doctrinarios indicados en los fundamentos del 155 al 160 del presente laudo, el CONSORCIO peticona que “el monto total adeudado, incluyendo los intereses, sea calculado por el Tribunal Arbitral al momento de emitir el laudo”, sin embargo, dicho calculo no podría ser efectuado por el suscrito en razón que los intereses, sea cual fuesen, se liquidan en ejecución de sentencia, razón por la cual se debe desestimar la pretensión en tal extremo.
189. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar FUNDADA EN PARTE el presente punto controvertido, haciendo la precisión respectiva en cuanto a la oportunidad del cálculo de los intereses legales.

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Árbitro Único

CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL



839  
Ochocientos  
treinta y  
nueve

**XII. DECISIÓN DEL ARBITRO ÚNICO - LAUDO**

Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente, el Árbitro Único, en Derecho, **LAUDA:**

- 12.1. PRIMERO: DECLARAR INFUNDADA** la Excepción de Incompetencia, Excepción de Caducidad y Excepción de Desistimiento de la Pretensión, deducidas por el Gobierno Regional de Huánuco mediante su escrito de fecha 05 de noviembre del 2024.
- 12.2. SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA** la primera pretensión principal demandada, en consecuencia, **SE DECLARA CONSENTIDA** la resolución del contrato efectuado por el Consorcio Mefred mediante Carta Notarial N° 002-2022-C.MEFRED de fecha 21 de julio del 2022, y **CONSENTIDA** también el Acta de Constatación Física e Inventario de Obra de fecha 25, 26 y 27 de octubre del 2022.
- 12.3. TERCERO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE** la segunda pretensión principal demandada, en consecuencia, **SE DECLARA CONSENTIDA** la Liquidación del Contrato N° 057-2017-GRH/GR, efectuada por el Consorcio Mefred con Carta N° 015-2022-RMOG/CONSORCIO.MEFRED; en consecuencia, **SE ORDENA** al Gobierno Regional de Huánuco **EL PAGO** del saldo a favor del Consorcio Mefred por la suma de **S/ 2'934,058.56 (DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y OCHO CON 56/100 SOLES)** incluido IGV, más los **INTERESES LEGALES** devengados desde el 09 de marzo del 2023, hasta el momento que sean liquidados en ejecución de laudo.
- 12.4. CUARTO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE** la tercera pretensión principal demandada, en consecuencia, **SE DISPONE** que los costos arbitrales sean asumidos por ambas partes de forma equitativa; en consecuencia, **SE ORDENA** al Gobierno Regional de Huánuco que realice el **REEMBOLSO** y/o **PAGO** a

  
Ángel Antonio Espinoza Trelles  
Arbitro Único

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Echevarría Tufar  
SECRETARÍA ARBITRAL

favor del Consorcio Mefred en la suma de S/ 9,000.00 (NUEVE MIL CON 00/100 SOLES).

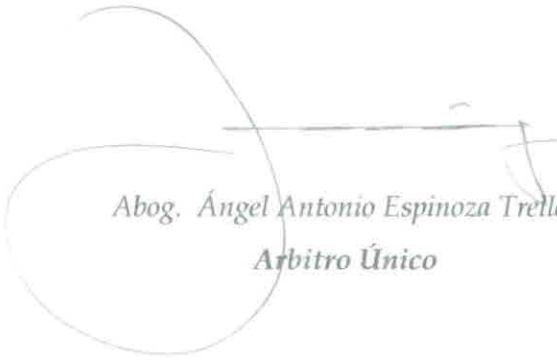
838  
Ochocientos  
treinta y  
ocho

12.5. **QUINTO: DECLARAR INFUNDADA** la pretensión accesoria a la primera pretensión principal demandada.

12.6. **SEXTO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE** la pretensión accesoria a la segunda pretensión principal demandada, en consecuencia, **SE ORDENA** al Gobierno Regional Huánuco que realice la **DEVOLUCIÓN y/o PAGO** a favor del Consorcio Mefred en la suma de S/ 639,351.90 (SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 90/100 SOLES), que corresponde a la ejecución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° 0011-0210-9800114356-23, más los **INTERESES LEGALES** devengados desde el 09 de marzo del 2023, hasta el momento que sean liquidados en ejecución de laudo.

*Disponer que en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de emitido el presente Laudo Arbitral, la Secretaría Arbitral cumpla con notificarlo a las partes en la forma establecida por éstas. –*

**Firmado:**

  
Abog. Ángel Antonio Espinoza Trelles  
**Arbitro Único**

Abog. Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
**Secretaria Arbitral**

  
CENTRO DE ARBITRAJE  
CORPORACIÓN IMPERIUM  
Gabriela Lucero Echevarría Tafur  
SECRETARÍA ARBITRAL